



แนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราว
ก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลย
คดียาเสพติด

โดย

นางสาววรัญญา โชติพงศ์

สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม
ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2559
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราว
ก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลย
คดียาเสพติด

โดย

นางสาววรัญญา โชติพงศ์



สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม
ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2559
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

APPROACHES TO CREATE PRE-TRIAL RISK ASSESSMENT TOOL
FOR DRUG SUSPECTS OR DEFENDANTS

BY

MISS WARANYA CHOTIPONG



A MINOR THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS
FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS PROGRAMME IN SOCIAL POLICY
DEPARTMENT OF SOCIAL WORK
FACULTY OF SOCIAL ADMINISTRATION
THAMMASAT UNIVERSITY
ACADEMIC YEAR 2016
COPYRIGHT OF THAMMASAT UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

สารนิพนธ์

ของ

นางสาววรัญญา โชติพงศ์

เรื่อง

แนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราว
ก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาญาเสพติด

ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม

เมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์


(รองศาสตราจารย์ ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์)

กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์


(อาจารย์ ดร. นิยุมน รัตนะรัต)

คณบดี


(ศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ พวงงาม)

หัวข้อสารนิพนธ์	แนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการ ปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือ จำเลยคดีอาญาเสพติด
ชื่อผู้เขียน	นางสาวรณัญญา โชติพงศ์
ชื่อปริญญา	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย	สาขาวิชานโยบายสังคม สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์	อาจารย์ ดร. นิพนธ์ รัตนะรัต
ปีการศึกษา	2559

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาเสพติดที่มีอัตราโทษมากกว่า 5 ปี โดยศึกษาจากเอกสารวิชาการและจากแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 100 คน ซึ่งเป็นบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เมื่อนำข้อมูลที่ได้นำวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยด้านต่าง ๆ ของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ควรมีในแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวก่อนพิจารณาคดี แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่

1. ปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดกับประวัติการใช้สารเสพติดของผู้ต้องหาหรือจำเลยและเห็นด้วยมากกว่าควรพิจารณาถึงอายุปัจจุบันขณะถูกจับกุม ระดับการศึกษา และปัญหาสุขภาพจิตของผู้ต้องหาหรือจำเลย ไปจนถึงประวัติการถูกจับกุมครั้งแรก ว่าเคยถูกจับกุมตอนเป็นเด็กและเยาวชนหรือไม่

2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า การที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีอาชีพที่แน่นอนมั่นคง มีรายได้ มีทรัพย์สินเป็นของตนเอง เช่น บ้าน รถยนต์ จะมีผลมากต่อแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาญาเสพติด

3. ปัจจัยด้านสังคม กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากกว่า การที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยอาศัยอยู่คนเดียวหรืออาศัยอยู่กับครอบครัว รวมถึงความผูกพันใกล้ชิดครอบครัวของผู้ต้องหาหรือจำเลย และ

การมีที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักแหล่ง เป็นปัจจัยมีผลมากต่อแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดียาเสพติด

4. ปัจจัยด้านอาชญากรรม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดกับประวัติของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เคยได้รับการปล่อยชั่วคราวหรือเคยถูกคุมความประพฤติแล้วมีประวัติไม่มาปรากฏตัวต่อศาล และฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (เสพ จำหน่าย ครอบครองเพื่อจำหน่าย ผลิต นำเข้าและส่งออก

และเห็นด้วยมากกับประวัติอาชญากรรมของผู้ต้องหาหรือจำเลยว่าเป็นการถูกจับกุมครั้งแรกหรือไม่ ความผิดครั้งนี้ได้กระทำให้ขึ้นขณะถูกคุมความประพฤติหรือในขณะรอพิจารณาคดีหรือรอการลงโทษหรือไม่ ในขณะที่ทำความผิดมีอาวุธในครอบครองหรือไม่รวมถึงโทษที่จะได้รับจากความผิดในปัจจุบัน เคยมีประวัติถูกจำคุกมาก่อน เคยกระทำความผิดในคดีร้ายแรงหรือมีพฤติกรรมต่อต้านสังคมหรือไม่

โดยปัจจัยย่อยในแต่ละด้านนั้นจะใช้แปลเป็นคะแนนความเสี่ยง เพื่อพิจารณาว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยควรได้รับการปล่อยชั่วคราวหรือไม่ และถ้าจะปล่อยชั่วคราวจะปล่อยด้วยวิธีการใด ซึ่งการใช้แบบประเมินความเสี่ยงนั้นจะส่งผลดีทั้งในแง่ประหยัดงบประมาณของรัฐและเป็นการลดจำนวนผู้ต้องขังในเรือนจำ รวมถึงเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยซึ่งตามหลักกฎหมายยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เพื่อจะได้ไม่ต้องมาสัมผัสกับสภาพแวดล้อมของเรือนจำ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพควรมีการจัดตั้งหน่วยงานกลางขึ้นเพื่อดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง

คำสำคัญ: แบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดี, ผู้ต้องหา, จำเลย

Minor Thesis Title	APPROACHES TO CREATE PRE-TRIAL RISK ASSESSMENT TOOL FOR DRUG SUSPECTS OR DEFENDANTS
Author	Miss Waranya Chotipong
Degree	Master of Arts Programme in Social Policy
Department/Faculty/University	Social Policy Faculty of Social Administration, Thammasat University
Minor Thesis Advisor	Lecturer Nirumon Rattanarat, Ph.D.
Academic Year	2016

ABSTRACT

The objective of this study is to study the approaches to create pre-trial risk assessment tool (PRAT) for drug suspects or defendants. The data were from document research and from query of 100 subjects who were involved in criminal justice. The analyze of data indicate the 4 factors that should be appear in PRAT are

1. individual factors: History of drug abuse, Age (current and at first arrest), Education and mental health
2. economic factors: occupation and property owner
3. social factors: Residence arrangements, Residential stability and relationship
4. criminal factors: history of past release failures, current criminal involvement (Current community supervision sentence or pending trial), first arrest, firearms at arrest and violent criminal history.

Factors relate to risk score which can classify defendant's risk level. Risk level should be used to guide the decision to release or detain pretrial and if released, what are the appropriate release conditions. The benefits of PRAT not only to decrease both budget and number of inmates but also has role in suspects or defendants rights protection. In addition, for continuously developing of PRAT, the new agency should be established.

Keywords: Pre-trial risk Assessment Tool, Suspects, Defendants

กิตติกรรมประกาศ

สารนิพนธ์ฉบับนี้จะสำเร็จไม่ได้ หากไม่ได้รับความเมตตากรุณา และการชี้แนะแนวทางจากท่านประธานสารนิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ และท่านอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ อาจารย์ ดร.นิธมน รัตนะรัต ผู้ศึกษาจึงขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ผู้เป็นกำลังใจสำคัญในการศึกษาเล่าเรียน และคอยสนับสนุนในทุกด้าน รวมไปถึงหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน ที่เข้าใจและให้ความช่วยเหลือในการแลกเปลี่ยนเวร เพื่อให้ได้มาเรียนตามเวลาที่กำหนด

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในโครงการที่อบรมสั่งสอน ให้ความรู้ ให้คำแนะนำในการเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงพี่เจ้าหน้าที่ในโครงการทุกท่านที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือด้วยความยินดี

ขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่นที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องการเรียน คอยคำแนะนำที่ดีและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันซึ่งช่วยเปิดมุมมองใหม่ ๆ ทำให้เป็นสองปีที่ผ่านมาไปอย่างรวดเร็วและมีคุณค่า

ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในการแจกแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลสำหรับการศึกษาในครั้งนี้ จนทำให้เก็บข้อมูลได้ครบตามที่ต้องการ

หากผลการศึกษานี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้ศึกษาขอน้อมไว้เพื่อปรับปรุง แก้ไขในการศึกษาครั้งต่อไป

นางสาววรัญญา โชติพงศ์

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	(1)
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	(3)
กิตติกรรมประกาศ	(4)
สารบัญตาราง	(9)
สารบัญภาพ	(10)
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา	1
1.1.1 แนวทางการปฏิบัติเรื่องการแยกชั้น	2
1.1.2 แนวทางการปฏิบัติด้านการศึกษาและการทำงาน	2
1.2 มุลเหตุจูงใจในการศึกษา	6
1.3 วัตถุประสงค์ในการศึกษา	6
1.4 ขอบเขตของการศึกษา	7
1.5 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา	7
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	8
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง	9
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	10
2.1.1 ทฤษฎีรูปแบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	10
2.1.1.1 ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (The Crime Control Model)	10
2.1.1.2 ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม (The Due Process Model)	11

2.1.2	วัตถุประสงค์และความจำเป็นของการชำระระหว่างสอบสวนหรือ พิจารณาคดี	12
2.1.2.1	หลักการควบคุมตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐ	12
2.1.3	มาตรฐานสากลในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ ถูกชำระระหว่างสอบสวนหรือระหว่างพิจารณาคดีและการปล่อยชั่วคราว	13
2.1.3.1	ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)	13
2.1.3.2	กฎมาตรฐานขั้นต่ำของการปฏิบัติต่อนักโทษ (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners)	13
2.1.3.3	หลักการเพื่อการคุ้มครองบุคคลทุกคนที่ถูกคุมขังหรือจำคุก	14
2.1.3.4	กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่งและสิทธิการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights)	16
2.1.3.5	กฎมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยมาตรการ ไม่ควบคุมตัว: กฎโตเกียว (United Nations standard Minimum Rules for non-custodial Measures :The Tokyo Rules)	17
2.1.4	ผลกระทบของการถูกจำคุกระหว่างสอบสวนหรือระหว่างพิจารณาคดี	19
2.1.4.1	ทฤษฎีติดตรา (Labeling Theory)	20
2.1.5	การปล่อยชั่วคราวของไทย	21
2.1.5.1	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยชั่วคราว	22
2.1.5.2	การพิจารณาปล่อยชั่วคราวในเด็กและเยาวชน	44
2.1.6	การปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศสหรัฐอเมริกา	49
2.1.6.1	ระบบการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวก่อนพิจารณา คดีของสหรัฐอเมริกา (Pretrial Risk Assessment)	51
2.1.6.2	หน่วยงานที่ดูแลการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราว ผู้ต้องหาหรือจำเลย	60
2.1.7	พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522	61
2.1.8	ทฤษฎีทางอาชญาวิทยา	63
2.1.8.1	ทฤษฎีการข่มขู่ยับยั้ง (Deterrence Theory)	63
2.1.8.2	ทฤษฎีพันธะทางสังคม (Social Bond Theory)	64
2.1.8.3	ทฤษฎีการควบคุมตนเอง (Self-Control Theory)	65

2.1.8.4 ทฤษฎีการคบหาสมาคมที่แตกต่าง (Differential Association Theory)	66
2.1.8.5 ทฤษฎีการเลียนแบบ (Imitation Theory)	66
2.1.8.6 ทฤษฎีโครงสร้างทางสังคมและสภาวะไร้กฎเกณฑ์ (Social Structure and Anomie)	66
2.2 ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง	67
2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา	72
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการศึกษา	73
3.1 วิธีการศึกษา	73
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา	73
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	73
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล	74
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล	74
3.6 การนำเสนอผลการศึกษา	76
บทที่ 4 ผลการศึกษาและการอภิปรายผล	77
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	77
4.2 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาชญากรรมที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี	80
4.2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ต้องหาหรือจำเลย	80
4.2.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจำเลย	82
4.2.3 ปัจจัยด้านสังคม	84
4.2.4 ปัจจัยด้านอาชญากรรม	86
4.3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	88
4.4 อภิปรายผลการศึกษา	89

	(8)
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ	93
5.1 สรุปผลการศึกษา	93
5.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	93
5.1.2 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อแนวทางในการสร้างแบบประเมิน ความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือ จำเลยคดีอาญาเสพติดที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี	93
5.1.3 สรุปความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามในภาพรวม	94
5.2 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา	95
5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	95
5.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ	95
5.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป	98
รายการอ้างอิง	99
ภาคผนวก	103
ประวัติผู้เขียน	108

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 รายงานปริมาณคดีเกี่ยวกับยาเสพติดที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นต้น ทั่วราชอาณาจักรประจำปี พ.ศ. 2558	4
2.1 เกณฑ์การพิจารณาปล่อยชั่วคราวเด็กและเยาวชน	44
2.2 เกณฑ์การพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่อการกระทำความผิดและปัจจัยความจำเป็นที่ต้อง รับการบำบัดแก้ไข	46
2.3 แนวทางและมาตรการในการบำบัดแก้ไขเด็กและเยาวชน	49
2.4 ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงที่จะทำให้การปล่อยชั่วคราวล้มเหลว	63
2.5 ปัจจัยในแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีของ แต่ละรัฐ	59
4.1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามเพศ	77
4.2 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอายุ	78
4.3 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับการศึกษา	78
4.4 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอาชีพ	79
4.5 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	79
4.6 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ต้องหาหรือจำเลย	80
4.7 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตาม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจำเลย	82
4.8 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตาม ปัจจัยด้านสังคมของผู้ต้องหาหรือจำเลย	84
4.9 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตาม ปัจจัยด้านอาชญากรรมของผู้ต้องหาหรือจำเลย	86
5.1 ปัจจัยที่ควรมีในแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย ในคดียาเสพติดที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี และแนวทางในการกำหนด คะแนนความเสี่ยง	97

สารบัญภาพ

ภาพที่

หน้า

2.1 แผนภาพสรุปทฤษฎีพันธะทางสังคม

65



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในระยะเวลาหลายปีมานี้กรมราชทัณฑ์ได้ประสบกับปัญหาคนล้นคุก โดยความจุของเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศสามารถรองรับผู้ต้องขังได้ประมาณ 180,000 คน แต่จากข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 พบว่า ปัจจุบันมีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 250,339 คน ซึ่งเกินกว่าความจุที่เรือนจำจะรับได้ในจำนวนนี้เป็นนักโทษเด็ดขาด 197,506 คน คิดเป็นร้อยละ 79.17 กลุ่มรองลงมาเป็นผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีมีจำนวน 51,654 คน คิดเป็นร้อยละ 20.39 และกลุ่มอื่น ๆ (เยาวชนฝากขัง ผู้ถูกกักกัน และผู้ต้องกักขัง) มีจำนวน 1,179 คน คิดเป็นร้อยละ 0.44 โดยในส่วนของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีซึ่งถูกคุมขังที่เรือนจำนั้น แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. ผู้ต้องขังระหว่างสอบสวนในขั้นตอนของตำรวจและอัยการ
2. ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาไต่สวนในขั้นตอนของศาลชั้นต้น
3. ผู้ต้องขังระหว่างอุทธรณ์-ฎีกาในขั้นตอนของศาลอุทธรณ์-ฎีกา

จากสถิติที่ได้กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีถือเป็นประชากรที่มีมากเป็นอันดับสองในเรือนจำ/ทัณฑสถาน รองจากนักโทษเด็ดขาด ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 39 วรรคสองและสามที่บัญญัติไว้ว่า “ในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด ก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้” ดังนั้น ถึงแม้จะอยู่เรือนจำหรือทัณฑสถานเหมือนกันแต่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีจึงควรมีความแตกต่างจากนักโทษเด็ดขาด

โดยกรมราชทัณฑ์ได้มีแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี ให้อยู่ภายใต้ระบบที่ผ่อนคลายเป็นมากกว่านักโทษเด็ดขาด มีการแยกผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีออกจากนักโทษเด็ดขาด ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของการปฏิบัติต่อนักโทษ (Standard Minimum Rules For the Treatment of Prisoners) ที่สหประชาชาติได้กำหนดเอาไว้เกี่ยวกับผู้ถูกคุมขังที่อยู่ระหว่างการควบคุมตัวหรือการพิจารณาคดีแต่ด้วยจำนวนผู้ต้องขังที่มากเกินไปความจุของเรือนจำและทัณฑสถานที่จะสามารถรองรับได้ ประกอบกับข้อจำกัดของสถานที่และบุคลากร ทำให้เรือนจำและทัณฑสถานบางแห่งไม่สามารถดำเนินการได้ตามแนวทางที่กรมราชทัณฑ์วางไว้ ตัวอย่างเช่น

1.1.1 แนวทางการปฏิบัติเรื่องการแยกชั้น

1) นักโทษเด็ดขาด นักโทษเด็ดขาดจะถูกควบคุมตัวในเรือนจำที่มีอำนาจในการควบคุมตามกำหนดโทษของผู้ต้องขัง ซึ่งแบ่งตามระดับความมั่นคงของเรือนจำ หรือทัณฑสถานจะควบคุมผู้ต้องขังที่มีลักษณะเฉพาะที่แยกประเภทแล้วเช่น ทัณฑสถานหญิง ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เป็นต้น

2) ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี จะอยู่ในการควบคุมของเรือนจำพิเศษ แต่ถ้าในเขตอำนาจศาลนั้นไม่มีเรือนจำพิเศษตั้งอยู่ ให้ควบคุมตัวที่เรือนจำอื่นได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับฐานความผิดและกำหนดโทษที่ศาลชั้นต้นได้ตัดสิน แต่ทั้งนี้การควบคุมจะต้องมีการแบ่งแยกสถานที่ให้ชัดเจน เช่น การแยกแดน แยกห้องขัง เพื่อไม่ให้ชนนักโทษเด็ดขาดและผู้ต้องขังระหว่างฯ ปะปนกัน

3) การปฏิบัติของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ในทางปฏิบัติแต่ละเรือนจำได้พยายามแยกผู้ต้องขังทั้ง 2 กลุ่มออกจากกัน แต่อาจจะมีการปะปนกันของผู้ต้องขังทั้ง 2 กลุ่มบ้าง เนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่จึงทำให้การแยกแดนทำได้ยาก

1.1.2 แนวทางการปฏิบัติด้านการศึกษาและการทำงาน

1) นักโทษเด็ดขาด

- การศึกษาทางเรือนจำจะจัดอบรมและให้การศึกษาแก่นักโทษเด็ดขาดที่ไม่ได้เรียนหรือเรียนจบในระดับการศึกษาที่ต่ำให้มีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และหากผู้ต้องขังสนใจที่จะศึกษาในระดับอุดมศึกษา ก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้ แต่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เอง

- การทำงานต้องทำงานตามคำสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งต้องเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือกฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้น ทั้งการฝึกวิชาชีพ การจ้างแรงงานผู้ต้องขัง หรือการให้ผู้ต้องขังออกไปทำงานสาธารณะภายนอกเรือนจำ

2) ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี

- การศึกษา ทางเรือนจำจะให้การศึกษากับผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีที่มีความสนใจที่จะเรียนเท่านั้น

- การทำงานให้ทำงานที่เป็นงานเฉพาะเกี่ยวกับความสะอาดหรืออนามัยของตนเองหรือเกี่ยวกับสุขภาพของเรือนจำเท่านั้น ยกเว้นแต่ผู้ต้องขังบุคคลใดสมัครใจเข้าทำงานอย่างอื่น จึงอาจพิจารณาอนุญาตได้

3) การปฏิบัติของเรือนจำ/ทัณฑสถาน เรือนจำ/ทัณฑสถานจะให้โอกาสในการศึกษาและฝึกวิชาชีพกับกลุ่มนักโทษเด็ดขาดเป็นอันดับแรก เนื่องจากผู้ต้องขังระหว่างฯยังมีความไม่แน่นอนในกำหนดเวลาที่จะอยู่ในเรือนจำและด้วยข้อจำกัดในด้านห้องเรียนหรือบุคลากรที่ให้

การศึกษาหรือฝึกวิชาชีพไม่เพียงพอที่จะให้ผู้ต้องขังได้ทั้งหมดจึงทำให้ผู้ต้องขังระหว่างฯ บางส่วนที่มีความต้องการศึกษาหรือฝึกวิชาชีพไม่สามารถรับสิทธินี้ได้

จากการเปรียบเทียบการปฏิบัติต่อนักโทษเด็ดขาดและผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา คดีที่ได้ยกตัวอย่างข้างต้น (เพลินใจ แต่เกษม และคณะ, 2547) จะเห็นได้ว่า การจำคุกผู้ต้องขัง ระหว่างสอบสวนหรือระหว่างพิจารณาคดีนั้นย่อมทำให้บุคคลผู้นั้นได้รับผลกระทบและสูญเสียโอกาส ในการดำเนินชีวิต โดยมีการศึกษาวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านอาชญาวิทยา กรมราชทัณฑ์ ถึง ระยะเวลาในการถูกคุมขังของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมในทุกประเภทคดี เพศชายจะมีระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 11 เดือน 10 วัน ขณะที่เพศหญิงมีระยะเวลาเฉลี่ยถึง 1 ปี 9 เดือน 11 วัน สำหรับคดียาเสพติดซึ่งเป็นคดีที่มากที่สุดพบว่า โดยเฉลี่ยใช้เวลาถึง 1 ปี 7 เดือน 14 วัน โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นนอกจากจะเกิดกับตัวผู้ต้องขังระหว่างฯ แล้ว ยังส่งผลกระทบไปถึงครอบครัว อีกด้วย

- ผลกระทบต่อตัวผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี การถูกควบคุมตัวทำให้เสียโอกาสในการศึกษา การทำงาน การประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว และส่งผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ เกิดความเครียด ความกดดัน รวมถึงอาจได้รับทักษะอาชญากรรมจากการถูกควบคุมตัวในเรือนจำซึ่งมีโอกาสได้พบเจอนักโทษเด็ดขาด หรือเกิดการสร้างเครือข่ายยาเสพติด

- ผลกระทบต่อครอบครัว การถูกควบคุมตัวส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวของผู้ต้องขังระหว่างฯ เสียโอกาสในการแสดงบทบาทการเป็นสมาชิกของครอบครัว เช่น การทำหน้าที่พ่อหรือแม่ในการเลี้ยงดูบุตร การทำหน้าที่บุตรดูแลบุพการี นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ครอบครัวขาดรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ผู้ต้องขังระหว่างฯ ที่เป็นเสาหลักหาเลี้ยงครอบครัว

ถึงแม้กรมราชทัณฑ์จะมีเรือนจำพิเศษ เพื่อรองรับผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี แต่ด้วยจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมดในปัจจุบันที่มีมากเกินไปจนความจุของกรมราชทัณฑ์จะสามารถรองรับได้จึงส่งผลให้เรือนจำบางแห่งผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีอาจต้องอยู่รวมกับนักโทษเด็ดขาด

อย่างที่ทราบกันดีว่าเรือนจำเปรียบเสมือนโรงเรียนอาชญากรรม (School of Crime) ซึ่งอาจทำให้เกิดการซึมซับพฤติกรรมอาชญากรรมต่อกันได้ และออกไปกระทำความผิดในสังคมอีก ดังนั้นทางเลือกในการควบคุมตัวระหว่างสอบสวนหรือระหว่างพิจารณาคดีควรเป็นทางเลือกสุดท้ายและหากจำเป็นต้องควบคุมตัว ศาลจะต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าของสังคม ประโยชน์ที่สังคมจะได้รับและผลเสียจากการควบคุมตัวที่เกิดกับผู้ต้องหาหรือจำเลย

สำหรับสถิติคดียาเสพติดของประเทศไทยที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลชั้นต้นในปี พ.ศ. 2558 จากคดีอาญาทั้งหมด 647,478 คดี พบว่าเป็นคดียาเสพติดถึง 273,480 คดี โดยส่วนใหญ่คือคดีที่มีความผิดฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครอง อันดับหนึ่งคือ เมทแอมเฟตามีนดังแสดงใน

ตารางที่ 1.1 ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนผู้ต้องขังในคดียาเสพติดที่อยู่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์ จำนวนทั้งหมด 176,212 คน คิดเป็นร้อยละ 71.94 ของผู้ต้องขังทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ 1 มกราคม 2560)

ตารางที่ 1.1

รายงานปริมาณคดีเกี่ยวกับยาเสพติดที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2558

ยาเสพติด	ฐานความผิด							รวม
	ผลิต	จำหน่าย	ครอบครอง	เสพ	ครอบครองเพื่อเสพ	ครอบครองเพื่อจำหน่าย	อื่น ๆ	
เฮโรอีน	4	84	916	676	33	406	25	2,144
เมทแอมเฟตามีน	473	14,775	41,994	78,076	3,790	49,432	4,413	192,953
เอ็กซ์ตซี (ยาอี)	1	7	51	40		53	16	168
ฝิ่น	15	14	521	331	14	69	8	972
โคคาอิน (โคเคน)	4	4	64	22	1	21	20	136
โคเดอีน	5	2	105	41	2	6	103	264
กัญชา	1,425	413	13,983	3,250	269	1,028	341	20,709
พืชกระท่อม	9,466	647	34,755	4,486	1,401	3,757	492	55,004
อื่น ๆ	6	35	291	549	8	105	136	1,130
รวม	11,399	15,981	92,680	87,471	5,518	54,877	5,554	273,480

หมายเหตุ. จาก สรุปผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักรประจำปี พ.ศ. 2558 (น. 4), โดย กลุ่มระบบข้อมูลและสถิติ, สืบค้นจาก http://www.oppb.coj.go.th/doc/data/oppb/Results_of_2558.pdf

ปัจจุบันศาลยุติธรรมได้เริ่มนำระบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวในขั้นตอนก่อนพิจารณาคดีมาทดลองใช้โดยมีแบบฟอร์มสำหรับประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวซึ่งประเมินจากการตรวจประวัติการก่อเหตุอาชญากร พฤติการณ์ในคดี ความเสี่ยงการหลบหนี

ความเสี่ยงการก่อเหตุซ้ำ ความเสี่ยงการก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคม ความเสี่ยงที่จะไปยุ่งเหยิงกับ พยานหลักฐาน และฐานข้อมูลส่วนตัวของบุคคล แล้วประเมินออกมาเป็นตัวเลขความเสี่ยง การหลบหนีของจำเลย ซึ่งแบ่งออกเป็นระดับ คือ เสี่ยงมากที่สุด เสี่ยงมาก เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงน้อย และเสี่ยงน้อยมากที่สุด เพื่อให้ศาลพิจารณาก่อนสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราว และไม่ต้องใช้หลักประกัน เฉพาะคดีที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี เช่นหากประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงมาก อาจพิจารณาให้ ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวร่วมด้วย โดยจะเริ่มโครงการทดลองในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เบื้องต้นจะทดลองใช้แบบประเมินความเสี่ยงเฉพาะศาลชั้นต้นน่านี้อีก 5 ศาล ประกอบด้วย ศาลอาญา กรุงเทพมหานคร ศาลจังหวัดจันทบุรี ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และศาลจังหวัด เชียงใหม่โดยใช้เวลาทดลอง 1-3 ปี ก่อนพิจารณาขยายไปยังศาลอื่นทั่วประเทศ และทดลองกับทุก ฐานความผิดซึ่งขยายอัตราโทษมากขึ้น ยกเว้นความผิดในคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ และคดี ยาเสพติดที่มีการครอบครองและจำหน่ายจำนวนมาก ซึ่งการนำระบบประเมินความเสี่ยงมาใช้จะเป็น ตัวช่วยในการลดความเหลื่อมล้ำทางสถานภาพทางเศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ยากจนที่ ไม่มีเงินประกันให้ได้รับโอกาสในการปล่อยชั่วคราวมากขึ้น

การประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นก่อนพิจารณาคดีนั้น ได้แนวคิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาระบบ การประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยคนใดควรได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ถ้าจะปล่อยชั่วคราวจะปล่อยด้วยวิธีการ ใด และผู้ต้องหาหรือจำเลยคนใดมีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมตัวไว้ โดยในการประเมิน ความเสี่ยงจะใช้แบบฟอร์มคำถามซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ส่วนประวัติอาชญากรรมและส่วนปัจจัยที่ มีผลกับความเสี่ยงที่จะไม่มาปรากฏตัวตามที่ศาลนัดหรือความเสี่ยงที่จะไปก่อคดีอื่นเพิ่มเติมหากถูก ปล่อยชั่วคราวโดยจะแปลเป็นคะแนนเพื่อจัดแบ่งกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยออกเป็นกลุ่มตามระดับ ความเสี่ยง ซึ่งการรู้ระดับความเสี่ยงของผู้ต้องหาหรือจำเลย จะนำไปสู่การตัดสินใจว่าจะควบคุมตัว ผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือไม่ และถ้าหากจะปล่อยชั่วคราว จะใช้เงื่อนไขใดที่เหมาะสม เช่น การควบคุม และสอดส่องก่อนพิจารณาคดี (Pretrial Supervision) เป็นต้น

ข้อดีของการใช้แบบประเมินความเสี่ยง คือ ทำให้สามารถทำนายความเสี่ยงจาก การปล่อยชั่วคราวได้อย่างแม่นยำมากขึ้นเป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยประกอบการตัดสินใจในการ อนุญาตปล่อยชั่วคราวและเป็นแนวทางในการเลือกวิธีการที่จะปล่อยชั่วคราว แทนที่จากเดิมใช้แค่ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการปล่อยชั่วคราวเพียงอย่างเดียว

แต่ในบางกรณี ผู้ต้องหาหรือจำเลยอาจเข้าไปเกี่ยวข้องการกระทำความผิดกฎหมาย โดยไม่มีส่วนรู้เห็นกับการกระทำความผิดนั้น เพียงแต่อยู่ผิดที่ผิดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปอยู่ใน สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งมักจะมีโทษสูง ทำให้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ของการประเมิน

ความเสี่ยงในการหลบหนีเพื่อขอลี้ภัยตัวชั่วคราวที่กำหนดว่าต้องเป็นคดีที่อัตราโทษไม่เกิน 5 ปีและจะต้องถูกจำคุกในระหว่างสอบสวนหรือระหว่างพิจารณาคดี ซึ่งจากจำนวนผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีทั้งหมดที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำ 51,654 คน ในจำนวนนี้มีผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดถึง 31,567 คน คิดเป็นร้อยละ 12.67 ของผู้ต้องขังทั่วประเทศ

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบหรือผลเสียจากการที่ผู้ต้องขังระหว่างสอบสวนหรือระหว่างพิจารณาคดีถูกควบคุมตัวในเรือนจำ และได้ประโยชน์ทางอ้อมในการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำจึงเห็นควรให้มีการศึกษาแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดียาเสพติดที่มีอัตราโทษมากกว่า 5 ปี

1.2 มุมเหตุจูงใจในการศึกษา

ผู้ศึกษาวิจัยมีความสนใจเกี่ยวกับทางเลือกแทนการคุมขังระหว่างสอบสวนหรือระหว่างพิจารณาคดี ซึ่งกลุ่มผู้ต้องขังระหว่างสอบสวนหรือระหว่างพิจารณาคดีเป็นกลุ่มผู้ต้องขังที่มีมากเป็นอันดับสองรองจากกลุ่มนักโทษเด็ดขาดคิดเป็นร้อยละ 20.39 ของจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด และส่วนใหญ่เป็นคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดประกอบกับประเทศไทยจะเริ่มการนำระบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวมาใช้ แต่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ที่อัตราโทษไม่เกิน 5 ปี ยกเว้นความผิดในคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ และคดียาเสพติดที่มีการครอบครองและจำหน่ายจำนวนมาก ดังนั้น จึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีมาใช้ในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดียาเสพติดที่มีอัตราโทษมากกว่า 5 ปี เพื่อเป็นการลดผลกระทบหรือผลเสียที่เกิดกับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถูกจำคุกระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาคดี และนอกจากนี้ยังส่งผลทางอ้อมในการลดจำนวนผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำและทัณฑสถานได้อีกด้วย

1.3 วัตถุประสงค์ในการศึกษา

1. เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีและความเป็นมาในการปล่อยชั่วคราวของไทยและสหรัฐอเมริกา
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดียาเสพติดที่มีอัตราโทษมากกว่า 5 ปี

1.4 ขอบเขตของการศึกษา

การศึกษาแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาญาเสพติดโดยจะทำการศึกษารูปแบบการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีของสหรัฐอเมริกา รวมถึงศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมาตรฐานสากลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วนำมาสร้างเป็นแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

1.5 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา

ผู้ต้องหา หมายถึง บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิด แต่ยังมีได้ถูกฟ้องต่อศาล
จำเลย หมายถึง บุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาลแล้ว โดยข้อหาว่าได้กระทำความผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่ง

นักโทษเด็ดขาด หมายถึง บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายจำคุกภายหลัง คำพิพากษาถึงที่สุด และหมายรวมถึงบุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามคำสั่งที่ขบด้วยกฎหมายให้ลงโทษด้วย

ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี หมายถึง ผู้ต้องหาที่ไม่มีหลักทรัพย์ในการประกันหรือผู้มีอำนาจไม่พิจารณาอนุมัติให้ประกันตัว ที่ถูกนำตัวมาคุมขังไว้ในเรือนจำ ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีแบ่งได้ 3 ประเภท

1. ผู้ต้องขังระหว่างสอบสวนในขั้นตอนของตำรวจและอัยการ หมายถึง บุคคลที่ถูกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองแจ้งข้อหาว่ากระทำความผิด และได้ขออนุมัติต่อศาลเพื่อคุมขังอยู่ในเรือนจำตามหมายฝากขังของศาล เพื่อรอการฟ้องคดี

2. ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา-ไต่สวนในขั้นตอนของศาลชั้นต้น หมายถึง บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด และขังอยู่ในเรือนจำตามหมายขังของศาล ก่อนศาลชั้นต้นพิพากษา

3. ผู้ต้องขังระหว่างอุทธรณ์-ฎีกาในขั้นตอนของศาลอุทธรณ์-ฎีกา หมายถึง บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด และขังอยู่ในเรือนจำตามหมายขังของศาล ในระหว่างรอคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วแต่กรณี

เรือนจำ หมายถึง ที่ซึ่งใช้ควบคุมกักขังผู้ต้องขังกับสิ่งที่ใช้ต่อเนื่องกัน และให้หมายรวมถึงที่อื่นใดที่รัฐมนตรีได้กำหนด และประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าอาณาเขตไว้โดยชัดเจน

เรือนจำพิเศษ หมายถึง เรือนจำที่ใช้สำหรับคุมขังผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี หรือคดียังไม่เสร็จเด็ดขาดตามกฎหมาย

การปล่อยชั่วคราว หมายถึง วิธีการผ่อนคลายนในเรื่องการควบคุมและขัง โดยให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับอิสรภาพชั่วคราวได้

แบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดี (Pretrial Risk Assessment Tool) หมายถึง แบบที่ใช้ประเมินความเสี่ยงการหลบหนีของผู้ต้องหาหรือจำเลยหากได้รับการปล่อยชั่วคราว

แบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดียาเสพติด หมายถึง แบบที่ใช้ประเมินความเสี่ยงการหลบหนีของผู้ต้องหาหรือจำเลยคดียาเสพติดที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง เครื่องอุปกรณ์รับส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมือใด ๆ ที่ใช้ติดตามตัว หรือที่ใช้สวมใส่ข้อมือ ข้อเท้า หรืออวัยวะส่วนอื่นใดของผู้ถูกจำกัด รวมทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางและอาณาเขตของผู้ถูกจำกัดได้

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อทราบรูปแบบการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยของไทย
2. เพื่อทราบระบบการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวของสหรัฐอเมริกา
3. เพื่อทราบแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดียาเสพติด

บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาเรื่อง “แนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาชญากรรม” ได้กำหนดประเด็นศึกษาที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 ทฤษฎีรูปแบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

2.1.1.1 ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (The Crime Control Model)

2.1.1.2 ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม (The Due Process Model)

2.1.2 วัตถุประสงค์และความจำเป็นของการชั่งระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาคดี

2.1.2.1 หลักการควบคุมตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐ

2.1.3 มาตรฐานสากลในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่

ถูกชั่งระหว่างสอบสวนหรือระหว่างพิจารณาคดีและการปล่อยชั่วคราว

2.1.3.1 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)

2.1.3.2 กฎมาตรฐานขั้นต่ำของการปฏิบัติต่อนักโทษ (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, 1955)

2.1.3.3 หลักการเพื่อการคุ้มครองบุคคลทุกคนที่ถูกคุมขังหรือจำคุก

2.1.3.4 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่งและสิทธิการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights)

2.1.3.5 กฎมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยมาตรการไม่ควบคุมตัว: กฎโตเกียว (United Nations standard Minimum Rules for non-custodial Measures :The Tokyo Rules)

2.1.4 ผลกระทบของการถูกจำคุกระหว่างสอบสวนหรือระหว่างพิจารณาคดี

2.1.4.1 ทฤษฎีติดตรา (Labeling Theory)

2.1.5 การปล่อยชั่วคราวของไทย

2.1.5.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยชั่วคราว

(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

(2) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

(3) กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2.1.5.2 การพิจารณาปล่อยชั่วคราวในเด็กและเยาวชน

2.1.6 การปล่อยตัวชั่วคราวของประเทศสหรัฐอเมริกา

2.1.6.1 ระบบการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีของสหรัฐอเมริกา (Pretrial Risk Assessment)

2.1.6.2 หน่วยงานที่ดูแลการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย

2.1.7 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

2.1.8 ทฤษฎีทางอาชญาวิทยา

2.1.8.1 ทฤษฎีการข่มขู่ยับยั้ง (Deterrence Theory)

2.1.8.2 ทฤษฎีพันธะทางสังคม (Social Bond Theory)

2.1.8.3 ทฤษฎีการควบคุมตนเอง (Self-Control Theory)

2.1.8.4 ทฤษฎีการคบหาสมาคมที่แตกต่าง (Differential Association Theory)

2.1.8.5 ทฤษฎีการเลียนแบบ (Imitation Theory)

2.1.8.6 ทฤษฎีโครงสร้างทางสังคมและสภาวะไร้กฎเกณฑ์ (Social Structure and Anomie)

2.2 ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 ทฤษฎีรูปแบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

2.1.1.1 ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (The Crime Control Model)

ทฤษฎีนี้มุ่งเน้นการควบคุมอาชญากรรมเป็นหลัก โดยเน้นถึงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย มีการดำเนินการปราบปรามที่รวดเร็ว เด็ดขาด และมีประสิทธิภาพ ส่วนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นเรื่องรอง

ทฤษฎีนี้เชื่อว่าการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถจะควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมหรือจับกุมอาชญากรมาลงโทษตามกฎหมายได้นั้นย่อมเป็นการกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและเสรีภาพของประชาชนผู้สุจริต ดังนั้นกระบวนการยุติธรรมที่ดีต้องมีสถิติการจับกุมสูง ๆ เป็นหลักที่เน้นประสิทธิภาพคือการประสพผลสำเร็จโดยการลงแรงและลงทุนน้อยที่สุดและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐต้องดำเนินการด้วย

ความรวดเร็วและเด็ดขาด โดยการค้นหาความจริงในกระบวนการยุติธรรมจะดำเนินการไปตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอไม่หยุดชะงักดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นการปฏิบัติงานประจำและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมมีดุลยพินิจในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเต็มที่ (พงษ์ธร ธีญญสิริ, 2556, น. 12)

จุดเด่นของทฤษฎีนี้ คือ สามารถลดอาชญากรรมได้อย่างทันที่ทันต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบอาชญากรรม จุดด้อยของทฤษฎีนี้ คือ เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจอย่างมาก เมื่อเป็นเช่นนี้อาจทำให้มีการใช้อำนาจไปในทางที่ไม่ชอบหรือลักษณะ “แบบอำเภอใจ” จะมีลักษณะกลายเป็นผู้ก่ออาชญากรรม เป็นอันตรายต่อสังคมเสียเอง (กรกาญจน์ อรุณพลอด, 2543, น. 15-16)

2.1.1.2 ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม (The Due Process Model)

ทฤษฎีนี้จะตรงข้ามกับทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม โดยจะเน้นไปที่กระบวนการในแต่ละขั้นตอนให้มีความเป็นธรรมเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจโดยมิชอบ ทฤษฎีนี้จะให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นหลัก

ทฤษฎีนี้ยึดถือวิธีการได้มาซึ่งความเป็นธรรม ประกอบกับวัตถุประสงค์ในเรื่องของการควบคุมอาชญากรรม ศาลจึงต้องทบทวนการปฏิบัติสืบเสาะหาพยานหลักฐานกล่าวคือ บุคคลจะถูกกล่าวหาว่าประกอบอาชญากรรมเพียงเพราะมีพยานหลักฐานว่าเขาได้กระทำไม่ได้ แต่จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาโดยละเอียด และไม่ยอมรับหลักฐานซึ่งได้มาโดยมิชอบหรือละเมิดกฎหมาย (สุรินทร์ มากชูชิต, 2555, น. 11)

จุดเด่นของทฤษฎีนี้ คือ ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นระบบที่ถ่วงดุลอำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้ใช้อำนาจเกินขอบเขต จุดด้อย คือ เมื่อประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมากเกินไป อาชญากรรมมีโอกาสหลุดพ้นจากการถูกลงโทษ ซึ่งอาจส่งผลต่อการเกิดอาชญากรรมในสังคมได้

จากทฤษฎีทั้งสองที่ได้กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า การปฏิบัติต่อผู้ต้องหาหรือจำเลย ในเรื่องของการควบคุมตัวหรือไม่ควบคุมตัวนั้น หากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเชื่อในทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม รูปแบบของการทำงานจะเป็นลักษณะที่เน้นประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย เน้นการควบคุมปราบปรามอาชญากรรม ดังนั้น การปฏิบัติต่อผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้น ก็จะเป็นในลักษณะที่เข้มงวด การจะควบคุมตัวหรือไม่ควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยจะพิจารณาจากผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมเป็นหลัก แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเชื่อในทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม ที่เน้นเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดังนั้นรูปแบบของการทำงานจะเน้นไปที่มาตรการไม่ควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมากขึ้น

2.1.2 วัตถุประสงค์และความจำเป็นของการชำระระหว่างพิจารณาคดี

2.1.2.1 หลักการควบคุมตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550 ได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่างกายของประชาชนชาวไทยไว้ในมาตรา 29 วรรคหนึ่งดังนี้ “การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำมิได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้” โดยการจับและการคุมขังบุคคล จะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 32 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เมื่อมีบุคคลถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดอาญา ตามหลักกฎหมายแล้วต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดจริง และจะปฏิบัติกับบุคคลผู้นั้นเสมือนผู้กระทำความผิดไม่ได้ ดังนั้นจากหลักกฎหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ไม่ควรที่จะมีการควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้ในอำนาจรัฐ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสได้หาพยานหลักฐานมายืนยันความบริสุทธิ์ของตน เว้นแต่ในบางกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีความผิดร้ายแรง มีพฤติกรรมที่จะหลบหนี ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือไปก่ออันตรายประการอื่น รัฐจึงมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการบังคับกับบุคคลผู้ถูกกล่าวหา โดยควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้ในอำนาจรัฐ

กระบวนการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในอำนาจรัฐเป็นการกระทำที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยหลักการแล้วรัฐจะต้องคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลก่อนเสมอ การกระทำการเพื่อควบคุมตัวบุคคลนั้น โดยหลักรัฐจะทำได้ การควบคุมตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐนั้นเป็นเพียงข้อยกเว้นที่จะต้องปฏิบัติเพียงเท่าที่กฎหมายให้อำนาจไว้ และจำเป็นต้องมีเหตุสำคัญประกอบการกระทำนั้น ๆ ซึ่งจะต้องพอสมควรแก่เหตุเท่านั้น รัฐจะนำเรื่องการควบคุมตัวบุคคลมาใช้พรั้งเพื่อกำหนด (รัตน ธรรมรัตน์, 2544, น. 42)

ดังนั้น การเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐ ไม่ใช่เอาไว้เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานหรือศาล แต่ต้องเป็นการเอาตัวไว้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หากไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือจะก่ออันตรายประการอื่นแล้วก็จะต้องปล่อยตัวหรือปล่อยชั่วคราวในทุกกรณี (คณิต ณ นคร, 2553, น. 36, 50)

สำหรับความมุ่งหมายและความจำเป็นที่รัฐต้องใช้มาตรการควบคุมตัวบุคคลระหว่างคดีไว้ 3 ประการ (คณิต ณ นคร, 2553, น. 84-86) ดังนี้

- 1) การควบคุมตัวระหว่างคดีเพื่อให้การสอบสวนดำเนินไปได้โดยเรียบร้อย
- 2) การควบคุมตัวระหว่างคดีเพื่อประกันการมีตัวของผู้ต้องหาหรือจำเลย

3) การควบคุมตัวระหว่างคดีเพื่อประกันการบังคับโทษ

ภายหลังจากที่บุคคลใดถูกควบคุมตัวไว้ในอำนาจรัฐ สามารถยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ โดยศาล พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน เป็นผู้ที่มีอำนาจในการปล่อยตัวชั่วคราว ในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว จะพิจารณาซึ่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์ของรัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน หากเห็นว่ากระทบสิทธิและเสรีภาพเกินสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีพฤติการณ์หลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ต้องอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวตามคำร้องขอเสมอ

2.1.3 มาตรฐานสากลในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถูกขังระหว่างพิจารณาคดี

2.1.3.1 ปณญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)

ปณญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติได้ประกาศใช้เพื่อเป็นมาตรฐานร่วมกันในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1948

ข้อ 9 บุคคลใดจะถูกจับกุม กักขัง หรือเนรเทศตามอำเภอใจไม่ได้

ข้อ 11 (1) ทุกคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางอาญา มีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาคดีที่เปิดเผยซึ่งตนได้รับหลักประกันที่จำเป็นทั้งปวงสำหรับการต่อสู้คดี

2.1.3.2 กฎมาตรฐานขั้นต่ำของการปฏิบัติต่อนักโทษ (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners)

กฎฉบับนี้รับรองโดยที่ประชุมองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิด ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเจนีวา เมื่อ ปี ค.ศ. 1955 ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกคุมขังระหว่างการดำเนินคดี ดังนี้

ภาคที่หนึ่ง กฎทั่วไป การจำแนกประเภทของนักโทษ

8. นักโทษต่างประเภทกันพึงถูกจำคุกในสถานจำคุกแยกจากกันโดยคำนึงถึงเพศ อายุ ประวัติการกระทำความผิด เหตุผลในการต้องโทษและความจำเป็นในการปรับปรุงแก้ไขดังนี้

(ข) ผู้ที่ถูกคุมขังระหว่างการดำเนินคดีจะต้องถูกแยกคุมขังต่างหาก ไม่ปะปนไปกับนักโทษเด็ดขาด

ภาคสอง กฎที่ใช้เฉพาะกับกรณีพิเศษ

ค) ผู้ถูกคุมขังที่อยู่ระหว่างถูกควบคุมตัวหรือรอการพิจารณาคดี

84. (1) ผู้ถูกจับกุมหรือคุมขังด้วยเหตุที่ถูกกล่าวหาในคดีอาญาที่ศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกนั้น ไม่ว่าจะถูกควบคุมตัวอยู่ในสถานีดำรวจหรือถูกขังอยู่ในเรือนจำ ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปในกฎฉบับนี้ จะเรียกว่า “ผู้ถูกคุมขังระหว่างการดำเนินคดี”

(2) ผู้ถูกคุมขังระหว่างการดำเนินคดีพึงได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์และพึงได้รับการปฏิบัติแตกต่างหากจากนักโทษเด็ดขาด

85. ผู้ถูกคุมขังระหว่างการดำเนินคดีจะต้องแยกการควบคุมออกจากนักโทษเด็ดขาด และควรมีสถานที่คุมขังเป็นการเฉพาะสำหรับเยาวชน

86. ผู้ถูกคุมขังระหว่างการดำเนินคดี ควรได้รับการจัดที่นอนเดี่ยวในห้องพักไม่ปะปนกับคนอื่น

87. ผู้ถูกคุมขังระหว่างการดำเนินคดี มีสิทธิการได้รับการจัดอาหารจากภายนอกโดยค่าใช้จ่ายส่วนตัวตามความประสงค์ของตน ไม่ว่าจะจากครอบครัวหรือญาติมิตรของตนหรือโดยการส่งอาหารจากที่อื่น

88. ผู้ถูกคุมขังระหว่างการดำเนินคดี มีสิทธิในการใส่เสื้อผ้าที่จัดหาเองได้ ในกรณีใส่เสื้อผ้าที่สถานคุมขังจัดหาให้จะต้องมีลักษณะที่แตกต่างจากชุดของนักโทษเด็ดขาด

89. ผู้ถูกคุมขังระหว่างการดำเนินคดี อาจทำงานในสถานที่คุมขังแต่ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจและมีสิทธิได้รับค่าจ้างจากการทำงานนั้นด้วย

90. ผู้ถูกคุมขังระหว่างการดำเนินคดี มีสิทธิได้รับการจัดหาหนังสือ หนังสือพิมพ์ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ยังชีพ ด้วยค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือมีผู้อื่นจ่ายให้ โดยคำนึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่คุมขังนั้นด้วย

91. ผู้ถูกคุมขังระหว่างการดำเนินคดี มีสิทธิให้แพทย์หรือทันตแพทย์มาเยี่ยมและบำบัดรักษาได้

92. ผู้ถูกคุมขังระหว่างการดำเนินคดี สามารถติดต่อกับครอบครัวของตนและญาติมิตรได้ โดยมีสิทธิที่จะได้รับการอำนวยความสะดวกในการติดต่อสาร รวมถึงการเยี่ยมจากครอบครัวและญาติมิตร การจำกัดสิทธิดังกล่าวจะทำได้ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่คุมขังนั้น

93. ผู้ต้องขังระหว่างการดำเนินคดี พึงได้รับการจัดหาบริการทางกฎหมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และพึงได้รับการเยี่ยมจากที่ปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการต่อสู้คดีเป็นนัยการส่วนตัว

2.1.3.3 หลักการเพื่อการคุ้มครองบุคคลทุกคนที่ถูกคุมขังหรือจำคุก (Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment)

หลักการฉบับนี้รับรองโดยที่ประชุมสมัชชาทั่วไป โดยมติที่ 43/173 ลงวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 1988 ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกคุมขัง ดังนี้

คำจำกัดความ

ผู้ที่ถูกคุมขัง หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่ถูกจำกัดอิสรภาพส่วนบุคคลที่ไม่ใช่กรณีโดยผลจากการต้องคำพิพากษาให้ลงโทษอันเนื่องมาจากการกระทำผิดต่อกฎหมาย

ข้อ 1 บุคคลทุกคนที่ถูกคุมขังหรือจำคุกพึงได้รับการปฏิบัติอย่างเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ข้อ 4 การคุมขังไม่ว่าในรูปแบบใด ตลอดจนมาตรการอื่นที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ที่ถูกคุมขังจำทำได้ต่อเมื่อเป็นคำสั่งศาล

ข้อ 8 ผู้ที่ถูกคุมขังระหว่างการดำเนินคดี พึงได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงสถานะว่าผู้นั้นยังไม่ได้ถูกพิพากษาลงโทษจำคุก ดังนั้น หากเป็นไปได้ควรแยกการคุมขังผู้นั้นออกจากนักโทษเด็ดขาด

ข้อ 17 ผู้ที่ถูกคุมขังระหว่างการดำเนินคดี พึงมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือในการจัดหาที่ปรึกษาทางกฎหมาย

ข้อ 36 1) ผู้ที่ถูกคุมขังในฐานะเป็นผู้ต้องสงสัยหรือผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางอาญานั้น พึงได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่า เป็นผู้บริสุทธิ์ และจะต้องมีหลักประกันตามกฎหมายที่จะคุ้มครองให้ผู้นั้นสามารถใช้สิทธิในการต่อสู้คดีแก้ข้อกล่าวหาเหล่านั้นด้วย

2) การจับกุมหรือคุมขังบุคคลดังกล่าวในระหว่างการสอบสวนหรือระหว่างการพิจารณาคดีนั้น จะกระทำต่อเมื่อเป็นประโยชน์แห่งความยุติธรรมและต้องทำภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด การออกคำสั่งจำกัดอิสรภาพของบุคคลที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม หรือเพื่อป้องกันการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม จะกระทำมิได้

ข้อ 37 ผู้ที่ถูกคุมขังในระหว่างการดำเนินคดีอาญานั้นจะต้องถูกนำตัวไปศาลหรือองค์กรที่กำหนด ในทันทีเพื่อจะได้มีการตรวจสอบว่า การควบคุมตัวนั้นเป็นการชอบหรือจำเป็นหรือไม่ การคุมขังบุคคลใดระหว่างการสอบสวนหรือพิจารณาคดีนั้นจะกระทำไม่ได้ เว้นแต่มีหมายคุมขังที่ออกโดยชอบจากองค์กรที่มีอำนาจสั่ง

ข้อ 38 บุคคลที่ถูกคุมขังในระหว่างดำเนินคดีอาญา พึงได้รับการพิจารณาตัวอย่างรวดเร็ว รวมถึงพึงได้รับสิทธิในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดี

2.1.3.4 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่งและสิทธิการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights)

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2539 มีผลใช้บังคับ 30 มกราคม พ.ศ. 2540 ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้ถูกคุมขังไว้ดังนี้

ข้อ 9

1. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของร่างกาย บุคคลจะถูกจับกุมหรือควบคุมโดยอำเภอใจมิได้บุคคลจะถูกไล่ออกจากถิ่นที่อยู่โดยเหตุและเป็นที่มาตามกระบวนการที่กฎหมายบัญญัติไว้

3. บุคคลใดที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวในข้อหาทางอาญา จะต้องถูกนำตัวโดยพลันไปยังศาลมีสิทธิได้รับการพิจารณาคดีภายในเวลาอันสมควร หรือได้รับการปล่อยตัวไป ไม่ให้ยึดหลักการควบคุมตัวบุคคลที่รอการพิจารณาคดี แต่ในการปล่อยอาจกำหนดให้มีการประกันว่าจะมาปรากฏตัวต่อศาลในขั้นตอนการพิจารณาคดี และมาปรากฏตัวเพื่อรับคำพิพากษา

4. บุคคลใดที่ถูกไล่ออกจากถิ่นที่อยู่โดยการจับกุมหรือการควบคุม มีสิทธินำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อให้พิจารณาว่า การควบคุมตัวนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

5. บุคคลใดที่ถูกจับกุมหรือถูกควบคุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทน

ข้อ 10

1. บุคคลที่ถูกไล่ออกจากถิ่นที่อยู่ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

2. (ก) ผู้ต้องหาต้องได้รับการจำแนกออกจากผู้ต้องโทษและต้องได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างออกไป

ข้อ 14

2. บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญา ต้องได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์

3. ในการพิจารณาคดีอาญา บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ย่อมมีสิทธิได้รับหลักประกันขั้นต่ำ ดังนี้

(ก) สิทธิที่จะได้รับแจ้งเหตุแห่งความผิดที่ถูกกล่าวหาโดยพลัน

(ข) สิทธิที่จะมีเวลา และได้รับความสะดวกในการเตรียมการเพื่อต่อสู้คดี และติดต่อกับทนายความที่ตนเลือกได้

(ค) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาโดยไม่ชักช้า

(ง) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาต่อหน้าบุคคลนั้น และสิทธิที่จะต่อสู้คดีด้วยตนเอง สิทธิที่บุคคลได้รับการแจ้งให้ทราบถึงสิทธิในการมีผู้ช่วยเหลือทางกฎหมาย

(จ) สิทธิที่จะซักถามพยานซึ่งเป็นประจักษ์ต่อตน และขอให้เรียกพยานฝ่ายตนมาซักถามภายใต้เงื่อนไขเดียวกับพยานซึ่งเป็นประจักษ์ต่อตน

(ฉ) สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากล่ามโดยไม่คิดมูลค่า

(ช) สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้เปิดเผยความเป็นประจักษ์ต่อตนเอง หรือให้รับสารภาพผิด

2.1.3.5 กฎมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติ ว่าด้วยมาตรการไม่ควบคุมตัว : กฎโตเกียว (United Nations standard Minimum Rules for non-custodial Measures : The Tokyo Rules)

มาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติสำหรับมาตรการไม่ควบคุมตัว: กฎโตเกียว (United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures-The Tokyo Rules) ประกาศใช้เมื่อปี ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533)

ภาคที่หนึ่ง หลักการทั่วไป (General Principles)

1. จุดมุ่งหมายพื้นฐาน (Fundamental Aims)

1.1 กำหนดหลักการพื้นฐานที่จะส่งเสริมการใช้มาตรการไม่ควบคุมตัวผู้กระทำผิด ควบคู่ไปกับการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการคุ้มครองบุคคลที่ต้องถูกใช้มาตรการทางเลือกอื่นแทนการจำคุก

1.2 มาตรฐานนี้มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแก้ไขผู้กระทำผิด และส่งเสริมให้ผู้กระทำผิดมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมไปพร้อม ๆ กัน

1.3 การใช้มาตรฐานนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ รวมทั้งจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของระบบงานยุติธรรมทางอาญาของประเทศนั้น ๆ

1.4 การนำมาตรฐานนี้มาใช้ ชาติสมาชิกต้องพยายามให้เกิดความสมดุลระหว่างสิทธิของผู้กระทำผิด สิทธิของผู้เสียหายความปลอดภัยของสังคมและการป้องกันอาชญากรรม

1.5 ขาดสมาชิกต้องพัฒนามาตรการไม่ควบคุมตัวผู้กระทำผิดไว้ในระบบกฎหมายของตนโดยให้มีทางเลือกอื่น ๆ เพื่อลดการใช้โทษจำคุกและพัฒนานโยบายการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา โดยให้สอดคล้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงความยุติธรรมในสังคม และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด

2. ขอบเขตของมาตรการไม่ควบคุมตัวผู้กระทำผิด (The Scope of Non-custodial Measures)

2.1 ข้อกำหนดของมาตรฐานนี้ต้องประยุกต์ใช้กับบุคคลทุกคนที่ถูกฟ้องร้อง อยู่ระหว่างการพิจารณาตัดสินหรือการดำเนินการตามคำพิพากษา ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คำว่า “บุคคล” ในมาตรฐานนี้ หมายถึง ผู้กระทำความผิด ไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องหา ผู้ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องและผู้ที่ถูกพิพากษาแล้ว

2.2 การประยุกต์ใช้มาตรฐานนี้ต้องกระทำโดยไม่เลือกปฏิบัติ ปราศจากการแบ่งแยกทางเชื้อชาติ สีผิว เพศอายุ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็น อื่น ๆ สัญชาติหรือพื้นฐานทางสังคมฐานะทางเศรษฐกิจ ขาดกำเนิด หรือสถานภาพอื่น ๆ

2.3 เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้โทษจำคุกโดยไม่จำเป็น ระบบงานยุติธรรมทางอาญาควรกำหนดขอบเขตของมาตรการไม่ควบคุมตัวผู้กระทำผิดไว้กว้าง ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการพิจารณาคดีจนถึงหลังการพิพากษา โดยพิจารณาจากความเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะและความรุนแรงของการกระทำความผิดบุคลิกภาพและภูมิหลังของผู้กระทำผิด การคุ้มครองป้องกันสังคม ทั้งนี้การกำหนดจำนวนและประเภทของมาตรการไม่ควบคุมตัวนั้น ควรพิจารณาการปรับใช้กับโทษที่มีอยู่เพื่อให้ศาลสามารถมีคำพิพากษาคดีได้อย่างสอดคล้อง

2.4 ต้องสนับสนุนการพัฒนาวิธีการใหม่ ๆ ภายใต้มาตรการไม่ควบคุมตัว โดยมีการดูแลอย่างใกล้ชิด และมีการประเมินผลการนำไปใช้อย่างเป็นระบบ

2.5 ควรคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชน โดยหลีกเลี่ยงกระบวนการที่เป็นทางการหรือการพิจารณาของศาลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายและหลักนิติธรรม

2.6 มาตรการไม่ควบคุมตัวผู้กระทำผิดควรใช้ให้สอดคล้องกับหลักการที่ให้มีการแทรกแซงน้อยที่สุด

2.7 การใช้มาตรการไม่ควบคุมตัวเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่จะนำไปสู่การลดการลงโทษจำคุก และลดการใช้มาตรการทางอาญานั้นโดยตรง ซึ่งเป็นแนวทางที่นำมาใช้แทนที่หรือลดการที่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะเข้าไปจัดการกับการกระทำผิดทั้งหมด

3. แนวทางของกฎหมายในการคุ้มครอง

3.1 คำนำ คำจำกัดความ และการบังคับใช้ของมาตรการไม่ควบคุมตัวนั้น ควรมีการบัญญัติไว้ในกฎหมาย

3.2 การจะใช้มาตรการไม่ควบคุมตัวหรือไม่เช่นนั้น ให้ประเมินตาม ลักษณะและความรุนแรงของความผิด บุคลิกภาพและประวัติภูมิหลังของผู้กระทำความผิด วัตถุประสงค์ของการลงโทษ และสิทธิของผู้เสียหาย

3.4 การใช้มาตรการไม่ควบคุมตัวในขั้นตอนก่อนการพิจารณาคดีหรือ เพื่อแทนการดำเนินคดีในศาลตามปกตินั้น จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้กระทำผิดก่อน

ภาคที่สอง ขั้นตอนก่อนขึ้นพิจารณาคดี

6. การหลีกเลี่ยงไม่ใช้วิธีคุมขังในขั้นตอนก่อนขึ้นพิจารณาคดี

6.1 การคุมขังในขั้นตอนก่อนการพิจารณาคดีนั้น ควรใช้ต่อเมื่อเป็น หนทางสุดท้ายที่ไม่มีทางเลือกอื่นที่เหมาะสมกว่าแล้ว โดยจะต้องคำนึงถึงความจำเป็นในการสอบสวน และการคุ้มครองสังคมและผู้เสียหาย

6.2 ทางเลือกอื่นแทนการคุมขังในขั้นตอนก่อนการพิจารณาคดี ควรถูกนำมาใช้ตั้งแต่แรกเท่าที่จะกระทำได้ ส่วนการคุมขังในขั้นตอนก่อนการพิจารณาคดีนั้นจะต้อง ไม่ใช้อย่างเกินความจำเป็น และจะต้องปฏิบัติโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

2.1.4 ผลกระทบของการถูกจำคุกระหว่างสอบสวนหรือระหว่างพิจารณาคดี

การที่บุคคลถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพด้วยการจำคุก แน่นนอนว่าย่อมส่งผลกระทบโดยตรงกับตัวบุคคลผู้ถูกจำคุกและส่งผลกระทบโดยอ้อมไปยังครอบครัว สังคม รวมไปถึง ประเทศชาติอีกด้วย

กรมราชทัณฑ์ได้มีการศึกษาถึงระยะเวลาการถูกคุมขังของผู้ต้องขังระหว่าง พิจารณาคดี พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมในทุกประเภทคดี เพศชายจะมีระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 11 เดือน 10 วัน ขณะที่เพศหญิงมีระยะเวลาเฉลี่ยถึง 1 ปี 9 เดือน 11 วัน สำหรับคดียาเสพติดซึ่งเป็นคดีที่ มากที่สุดพบว่า โดยเฉลี่ยใช้เวลาถึง 1 ปี 7 เดือน 14 วัน (เพลินใจ แท้เกษม และคณะ, 2547, น. 52)

ผลกระทบต่อตนเอง การควบคุมตัวระหว่างสอบสวนหรือระหว่างพิจารณาคดี ทำให้เสียโอกาสในการศึกษา การทำงาน การประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว และส่งผลกระทบต่อ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เกิดความเครียด ความกดดัน รวมถึงอาจได้รับทักษะอาชญากรจากการถูก ควบคุมตัวในเรือนจำซึ่งมีโอกาสได้พบเจอนักโทษเด็ดขาด หรือเกิดการสร้างเครือข่ายยาเสพติด เกิดการถ่ายทอดพฤติกรรมอาชญากร ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีการคบหาสมาคมที่แตกต่างของ เอ็ดวินเฮชชัตเทอร์แลนด์ (Edwin H. Sutherland) ที่เชื่อว่าการกระทำผิดเกิดจากกระบวนการ การเรียนรู้ทางสังคม การเรียนรู้ทักษะ (Skills) และแรงจูงใจ (Motives) ซึ่งเป็นผลจากการติดต่อ

สัมพันธ์กับคนที่เป็นอาชญากร จึงได้เรียนรู้ค่านิยม (Values) ทัศนคติ (Attitudes) ค่านิยม (Definition) และรูปแบบของการประกอบอาชญากรรม เป็นต้น (สุดสงวน สุธีสร, 2546, น. 85)

ผลกระทบต่อครอบครัว/สังคม ผู้ต้องขังระหว่างสอบสวนหรือระหว่างพิจารณาคดีเสียโอกาสในการแสดงบทบาทของการเป็นสมาชิกในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นบทบาทความเป็นพ่อหรือความเป็นแม่ ในการดูแลเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนบุตรหลานบทบาทความเป็นลูกในการดูแลตอบแทนพระคุณบุพการี บทบาทความเป็นสามีหรือภรรยา ซึ่งการสูญเสียการแสดงบทบาทของการเป็นสมาชิกในครอบครัวดังกล่าว ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังระหว่างสอบสวนหรือระหว่างพิจารณาคดีกับครอบครัวและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเกิดช่องว่างขึ้น มีความห่างเหินกันและอาจนำไปสู่ปัญหาครอบครัวแตกแยก โดยมีการศึกษาของศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านอาชญาวิทยา สำนักวิจัยและพัฒนากระบวนการราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ (2551, น. 78, 94) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับผู้ต้องขังกับปัญหาความแตกแยกของครอบครัวภายหลังถูกจำคุก พบว่า ผู้ต้องขังประสบปัญหาเลิกรากับคู่สมรสหลังถูกจำคุกถึงร้อยละ 61.3 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คนและผู้ต้องขังส่วนใหญ่เห็นว่าการถูกคุมขังในเรือนจำในภาพรวมมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวอยู่ในระดับมาก

นอกจากนี้หากผู้ต้องขังระหว่างสอบสวนหรือระหว่างพิจารณาคดีเป็นเสาหลักในการหารายได้จุนเจือครอบครัว ดังนั้นการถูกจำคุกจะทำให้ครอบครัวขาดรายได้ ส่งผลต่อสถานะเศรษฐกิจภายในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวคนอื่น ๆ ย่อมได้รับผลกระทบตามไปด้วย

อย่างที่ทราบกันดีว่า ครอบครัวคือสถาบันที่ใกล้ชิดบุคคลมากที่สุด และเป็นสถาบันแรกที่จะช่วยอบรมสั่งสอนให้สมาชิกของครอบครัว (Socialization) ให้ดำเนินชีวิตตามบรรทัดฐานและกฎระเบียบต่าง ๆ ของสังคม ดังนั้นการที่จำคุกผู้ต้องขังระหว่างสอบสวนหรือระหว่างพิจารณาคดีทำให้สถาบันครอบครัวไม่เข้มแข็งตามที่ได้กล่าวข้างต้น ย่อมทำให้เกิดปัญหาไม่สามารถมอบการขัดเกลาทางสังคมให้แก่บุตรหลาน ประกอบกับปัจจุบันมีสิ่งยั่วยุต่าง ๆ มากมายที่จะเป็นปัจจัยดึงดูดบุตรหลานให้ออกห่างจากครอบครัวมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่าง ๆ ตามมามากมาย เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยเรียน เป็นต้น

ผลกระทบต่อรัฐ/ประเทศชาติ เป็นการเพิ่มภาระทางการเงินของรัฐ ในการจัดหางบประมาณเพื่อดูแลผู้ต้องขังระหว่างสอบสวนหรือระหว่างพิจารณาคดี รวมถึงปัญหาเรื่องความแออัดของเรือนจำ และอัตราการกำล้งของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่ไม่เพียงพอกับการดูแลผู้ต้องขังทั้งหมด

2.1.4.1 ทฤษฎีติดตรา (Labeling Theory)

ทฤษฎีติดตราได้รับแนวคิดมาจากทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interaction Theory) ซึ่งเชื่อว่า มนุษย์มีพฤติกรรมคล้อยตามการกำหนดของคนในสังคมที่เกิดจากการติดต่อสื่อสาร หรือกระบวนการทางสังคม ดังนั้น ทฤษฎีติดตราเชื่อว่า อาชญากรรมจึงเกิด

จากการที่คนในสังคมกำหนดให้บุคคลมีพฤติกรรมเป็นอาชญากรรม (พรชัย ชันดี และคณะ, 2558, น. 271)

การที่บุคคลถูกจำคุกระหว่างสอบสวนหรือระหว่างพิจารณาคดี ทั้งที่ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก โดยหลักการต้องถือว่า บุคคลผู้นั้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่ด้วยบริบทของสังคมไทยเมื่อถูกจำคุกแล้วและภายหลังศาลพิพากษาว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่ทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อผู้ที่เคยถูกจำคุกยังคงเป็นไปในเชิงลบและตีตราไปแล้วว่าเป็น “ขี้คุก” หรือเป็น “คนชั่วคนไม่ดี” ดังนั้นอาจส่งผลให้เกิดแรงผลักดันจากการตีตราของสังคม ทำให้บุคคลนั้นเชื่อว่าตนเองมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ซึ่งอาจนำไปสู่พฤติกรรมอาชญากรรมได้ในที่สุด

2.1.5 การปล่อยชั่วคราวของไทย

การขอปล่อยชั่วคราว คือ การยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้พิจารณาปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราวโดยไม่ต้องมีประกัน หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (สำนักงานกิจการยุติธรรม, 2552, น. 1)

การปล่อยตัวชั่วคราวถือเป็นการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการเลือกแทนการควบคุมตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐในระหว่างการสอบสวนหรือระหว่างพิจารณาคดี ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับอิสรภาพไปชั่วคราวตามระยะเวลาที่ผู้มีอำนาจในชั้นตอนนั้น ๆ กำหนด

โดยการปล่อยตัวชั่วคราว แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกัน คือ การปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยไม่ต้องมีการทำสัญญาประกัน และใช้วิธีกล่าวคำสาบานตนว่าจะมาปรากฏตัวตามนัดหรือหมายเรียก (มาตรา 111) แต่การปล่อยตัวชั่วคราวในกรณีนี้จะกระทำได้อเฉพาะคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี ตามความในมาตรา 110

2) การปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีประกัน คือ การปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยมีการทำสัญญาประกัน ซึ่งผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องลงชื่อทำสัญญาประกันว่าจะปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียก และเมื่อผิดสัญญาจะถูกปรับตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญา

3) การปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกัน คือ การปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย โดยมีการทำสัญญาว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะมาและปฏิบัติตามที่กำหนด และให้ผู้ร้องขอประกันจัดหาหลักประกันมาวาง จะได้บังคับเฝ้ากับหลักประกันเมื่อมีการทำผิดสัญญา ซึ่งหลักประกันมี 3 ชนิด ได้แก่ เงินสด หลักทรัพย์อื่น และบุคคล มาเป็นประกันโดยแสดงหลักทรัพย์เป็นหลักประกัน

การขอปล่อยตัวชั่วคราวนั้นสามารถทำได้ตั้งแต่ชั้นฝากขัง เมื่อผู้ต้องหาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานอัยการนำตัวมาขออนุญาตศาลฝากขังในระหว่างที่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น ชั้นระหว่างพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น เมื่อพนักงานอัยการฟ้องต่อศาล ผู้ต้องหาเปลี่ยนสถานะเป็นจำเลย และในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกา กรณีที่จำเลยถูกขังหรือจำคุกจากคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ทั้งนี้การปล่อยชั่วคราวในชั้นใดใช้ได้เฉพาะชั้นนั้น เมื่อชั้นการขอปล่อยชั่วคราวเปลี่ยนไปต้องยื่นขอปล่อยชั่วคราวใหม่ โดยผู้ที่มีสิทธิสามารถยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว (คำร้องขอประกันตัว) ได้แก่ ผู้ต้องหาหรือจำเลย ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เช่น บุพการี ผู้สืบสันดาน สามี ภริยา ญาติพี่น้อง

ผู้บังคับบัญชา) หรือ นิติบุคคล (เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด) สำหรับกรณีผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นกรรมการ ผู้แทน ตัวแทน หุ้นส่วน พนักงานหรือลูกจ้างของนิติบุคคลนั้น

2.1.5.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยชั่วคราว

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้ ดังนี้

มาตรา 29	การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญของสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้
มาตรา 30	บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน . . . การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง . . . สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม . . . จะกระทำมิได้
มาตรา 39	. . . ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด ก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำผิดไม่ได้
มาตรา 40 (7)	ในคดีอาญาผู้ต้องหาหรือจำเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม มีโอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรือได้รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความและการได้รับการปล่อยชั่วคราว

ตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า เมื่อมีบุคคลถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิด โดยหลักการแล้วต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่ว่าจะเป็ใคร ร่ำรวยหรือยากจน บุคคลทุกคนย่อมมีความเท่าเทียมกันทางกฎหมาย หากกระทำความผิดจริงก็จะต้องถูกดำเนินคดี แต่ถ้าหากยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดจริงก็จะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน จะปฏิบัติกับบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำผิดไม่ได้ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะต้องกระทำภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและด้วยเหตุจำเป็นเท่านั้น ควรเน้นที่การปล่อยชั่วคราวเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยได้มีโอกาสหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์

ของตน การพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวของเจ้าพนักงานหรือศาลจึงไม่ควรที่จะยึดติดกับหลักประกันเป็นสำคัญเพราะจะก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคทางกฎหมายของบุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน (สุรินทร์ มากชูชิต, 2555, น. 79)

2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวไว้ดังนี้

มาตรา 106	คำร้องขอให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราวโดยไม่ต้องมีประกันหรือมีประกันหรือมีประกันและหลักประกัน ไม่ว่าผู้ต้องหาต้องควบคุมหรือขังตามหมายศาล ย่อมยื่นได้โดยผู้ต้องหา จำเลย หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องดังนี้ (1) เมื่อผู้ต้องหาถูกควบคุมอยู่และยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล ให้ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี (2) เมื่อผู้ต้องหาต้องขังตามหมายศาลและยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล ให้ยื่นต่อศาลนั้น (3) เมื่อผู้ต้องหาถูกฟ้องแล้ว ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้น (4) เมื่อศาลอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์แล้ว แม้ยังมิมีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา หรือมีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้น ในกรณีที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราว ให้ศาลชั้นต้นส่งอนุญาตมิฉะนั้นให้รีบส่งคำร้องพร้อมสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเพื่อสั่ง แล้วแต่กรณี (5) เมื่อศาลส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้ว จะยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้น หรือจะยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณีก็ได้ ในกรณีที่ยื่นต่อศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นรีบส่งคำร้องไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเพื่อสั่ง แล้วแต่กรณี
มาตรา 107	เมื่อได้รับคำร้องให้ปล่อยชั่วคราว ให้เจ้าพนักงานหรือศาลรีบสั่งอย่างรวดเร็วและ ผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 108 มาตรา 108/1 มาตรา 109 มาตรา 110 มาตรา 111 มาตรา 112 มาตรา 113 และมาตรา 113/1 คำสั่งให้ปล่อยชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวโดยทันที
มาตรา 108	ในการวินิจฉัยคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว ต้องพิจารณาข้อเหล่านี้ประกอบ (1) ความหนักเบาแห่งข้อหา

	(2) พยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วมีเพียงใด (3) พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร (4) เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันได้เพียงใด (5) ผู้ต้องหาหรือจำเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่ (6) ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม่ (7) ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องขังตามหมายศาล ถ้ามีคำคัดค้านของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ โจทก์ หรือผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี ศาลพึงรับฟังประกอบการวินิจฉัยได้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราวหรือศาลอาจรับฟังข้อเท็จจริง รายงานหรือความเห็นของเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการนั้นเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งคำร้องด้วยก็ได้ ในการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราว หรือศาลจะกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่หรือเงื่อนไขอื่นใดให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติ หรือในกรณีที่ผู้นั้นยินยอมจะสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการหลบหนี หรือภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น แต่ถ้าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ แม้ผู้นั้นยินยอม จะสั่งให้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้ต่อเมื่อผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรง หรือมีเหตุสมควรประการอื่น
มาตรา 108/1	การสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราว จะกระทำได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนี (2) ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน (3) ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น (4) ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ (5) การปล่อยชั่วคราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนของเจ้าพนักงานหรือการดำเนินคดีในศาลคำสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราวต้องแสดงผล และต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว

มาตรา 108/2	ในกรณีที่ยานสำคัญในคดีอาจได้รับภัยอันตรายอันเนื่องมาแต่การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย ยานนั้นอาจคัดค้านการปล่อยชั่วคราวนั้นได้ โดยยื่นคำร้องต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี ถ้ามีคำคัดค้านการปล่อยชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี พิจารณาคำคัดค้านดังกล่าวทันที โดยให้มีอำนาจเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายมาสอบถามเพื่อประกอบการพิจารณาและมีคำสั่งตามที่เห็นสมควร
มาตรา 109	ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องหาหรือถูกฟ้องในความผิดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสิบปี ถ้ามีคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างสอบสวนหรือระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ศาลจะต้องถามพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือโจทก์ว่า จะคัดค้านประการใดหรือไม่ ถ้าไม่อาจถามได้โดยมีเหตุอันควรศาลจะงดการถามเสียก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้
มาตรา 110	ในคดีมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินห้าปีขึ้นไป ผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราวต้องมีประกัน และจะมีหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้ ในคดีอย่างอื่นจะปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันเลย หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันด้วยก็ได้ การเรียกประกันหรือหลักประกันตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง จะเรียกจนเกินควรแก่กรณีมิได้ และต้องคำนึงถึงเงื่อนไขและมาตรการป้องกันต่าง ๆ ที่ใช้ได้กับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวประกอบด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือข้อบังคับของประธานศาลฎีกา แล้วแต่กรณี
มาตรา 111	เมื่อจะปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันเลย ก่อนที่จะปล่อยไป ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยสาบานหรือปฏิญาณตนว่าจะมาตามนัดหรือหมายเรียก
มาตรา 112	เมื่อจะปล่อยชั่วคราวโดยมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันก่อนปล่อยไปให้ผู้ประกันหรือผู้เป็นหลักประกันลงลายมือชื่อในสัญญาประกันนั้น ในสัญญาประกันนอกจากข้อความอย่างอื่นอันพึงมี ต้องมีข้อความดังนี้ด้วย (1) ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหรือผู้ประกัน แล้วแต่กรณี จะปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของเจ้าพนักงานหรือศาล ซึ่งให้ปล่อยชั่วคราว (2) เมื่อผิดสัญญาจะใช้เงินจำนวนที่ระบุไว้ ในสัญญาประกันจะกำหนดภาระหน้าที่หรือเงื่อนไขให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราว หรือผู้ประกันต้องปฏิบัติเกินความจำเป็นแก่กรณีมิได้

มาตรา 113	เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการสั่งปล่อยชั่วคราวไม่ว่าจะมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันหรือไม่ การปล่อยชั่วคราวนั้นให้ใช้ได้ระหว่างการสอบสวนหรือจนกว่าผู้ต้องหาถูกศาลสั่งขังระหว่างสอบสวนหรือจนถึงศาลประทับฟ้อง แต่มิให้เกินสามเดือนนับแต่วันแรกที่มีการปล่อยชั่วคราว ไม่ว่าเป็นการปล่อยชั่วคราวโดยพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่อาจทำการสอบสวนได้เสร็จภายในกำหนดสามเดือนจะยืดเวลาการปล่อยชั่วคราวให้เกินสามเดือนก็ได้ แต่มิให้เกินหกเดือน เมื่อการปล่อยชั่วคราวสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้ายังมีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมผู้ต้องหาไว้ต่อไปให้ส่งผู้ต้องหามาศาล และให้นำบทบัญญัติมาตรา 87 วรรคสี่ ถึงวรรคเก้ามาใช้บังคับ
มาตรา 113/1	ในกรณีที่มีการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนโดยมีการวางเงินสดหรือหลักทรัพย์อื่นเป็นประกันไม่ว่าต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ และยังไม่ได้รับคืน หากผู้ต้องหาหรือจำเลยประสงค์จะขอปล่อยชั่วคราวต่อไป ผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องอาจยื่นคำร้องต่อพนักงานอัยการหรือศาล แล้วแต่กรณี โดยขอให้ถือเอาทรัพย์สินดังกล่าวเป็นหลักประกันต่อไปก็ได้ เมื่อพนักงานอัยการหรือศาลเห็นสมควรแล้วอาจมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว โดยถือว่าเงินสดหรือหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักประกันในชั้นพนักงาน อัยการหรือศาลแล้วแต่กรณีก็ได้ ให้พนักงานอัยการหรือศาลนั้นแจ้งพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแล้วแต่กรณี ให้ส่งหลักประกันเช่นว่านั้นต่อพนักงานอัยการหรือศาลภายในระยะเวลาที่พนักงานอัยการหรือศาลเห็นสมควร ในกรณีปล่อยชั่วคราว โดยมีบุคคลเป็นประกันหรือหลักประกันต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ หากบุคคลเช่นว่านั้นร้องขอ พนักงานอัยการหรือศาลอาจถือเอาบุคคลนั้นเป็นประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวต่อไปก็ได้ กรณีเช่นว่านี้พนักงานอัยการหรือศาลจะแจ้งให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี ส่งเอกสารเกี่ยวกับการประกันภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
มาตรา 114	เมื่อจะปล่อยชั่วคราวโดยให้มีประกันและหลักประกันด้วย ก่อนปล่อยตัวไปให้ผู้ร้องขอประกันจัดหาหลักประกันมาดังต้องการ หลักประกันมี 3 ชนิด คือ (1) มีเงินสดมาวาง (2) มีหลักทรัพย์อื่นมาวาง (3) มีบุคคลมาเป็นหลักประกัน โดยแสดงหลักทรัพย์

มาตรา 115	โดยความปรากฏต่อมา หรือเนื่องจากกลฉ้อฉลหรือผิดหลง ปรากฏว่าสัญญาประกันต่ำไปหรือหลักประกันไม่เพียงพอ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ไม่เหมาะสม ให้เจ้าพนักงานหรือศาลมีอำนาจสั่งเปลี่ยนสัญญาประกันให้จำนวนเงินสูงขึ้น หรือเรียกหลักประกันเพิ่ม หรือให้ดีกว่าเดิม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ภายหลังที่มีคำสั่งปล่อยชั่วคราวแล้วหากพฤติการณ์แห่งคดีเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าพนักงานหรือศาลมีอำนาจสั่งลดหลักประกันได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่ศาลปล่อยชั่วคราวและคดีขึ้นไปสู่ศาลสูง ศาลสูงมีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินตามสัญญาประกันหรือเงื่อนไขที่ศาลล่างกำหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควร
มาตรา 116	การขอถอนสัญญาประกันหรือขอถอนหลักประกัน ย่อมทำได้เมื่อผู้ทำสัญญามอบตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยคืนต่อเจ้าพนักงานหรือศาล
มาตรา 117	เมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยหนีหรือจะหลบหนีให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่พบการกระทำความผิดกล่าวมีอำนาจจับผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นได้ แต่ในกรณีที่บุคคลซึ่งทำสัญญาประกันหรือเป็นหลักประกันเป็นผู้พบเห็นการกระทำความผิดกล่าว อาจขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดจับผู้ต้องหาหรือจำเลยได้ ถ้าไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานได้ทันทั่วทั้งที่ก็ให้มีอำนาจจับผู้ต้องหาหรือจำเลยได้เองแล้วส่งไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุด และให้เจ้าพนักงานนั้นรีบจัดส่งผู้ต้องหาหรือจำเลยไปยังเจ้าพนักงานหรือศาล โดยคิดค่าพาหนะจากบุคคลซึ่งทำสัญญาประกันหรือเป็นหลักประกันนั้น ในกรณีที่มิคำสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดตามมาตรา 108 วรรคสาม กับผู้ต้องหาหรือจำเลยใด ถ้าปรากฏว่าอุปกรณ์ดังกล่าวถูกทำลายหรือทำให้ใช้การไม่ได้ไม่ว่าโดยวิธีใด ให้สันนิษฐานว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นหนีหรือจะหลบหนี
มาตรา 118	เมื่อคดีถึงที่สุดหรือความรับผิดชอบตามสัญญาประกันหมดไปตามมาตรา 116 หรือโดยเหตุอื่น ให้คืนหลักประกันแก่ผู้ที่ควรรับไป
มาตรา 119	ในกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาล ศาลมีอำนาจสั่งบังคับตามสัญญาประกันหรือตามที่ศาลเห็นสมควรโดยมิต้องฟ้อง ทั้งนี้ ศาลอาจสั่งงดการบังคับตามสัญญาประกันหรือลดจำนวนเงินที่ต้องใช้ตามสัญญาประกันก็ได้ โดยคำนึงความพยายามของผู้ประกันในการติดตามตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หลบหนี รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อย

	เพียงใดประกอบด้วย และเมื่อศาลสั่งประการใดแล้วฝ่ายผู้ถูกบังคับตามสัญญาประกัน หรือพนักงานอัยการมีอำนาจอุทธรณ์ได้ คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด เงินสดหรือหลักทรัพย์อื่นที่นำมาวางต่อศาลเพื่อเป็นหลักประกันตามมาตรา 114 ไม่อยู่ในข่ายที่จะถูกยึดหรืออายัดเพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อื่นจนกว่าความผิดตามสัญญาประกันจะระงับสิ้นไป เว้นแต่ศาลเห็นว่าหนี้ของเจ้าหนี้นั้นมิได้เกิดจากการฉ้อฉลและมีคำสั่งให้ปล่อยทรัพย์ดังกล่าว ในกรณีที่ต้องมีการบังคับคดีเพราะผิดสัญญาประกันตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลมีอำนาจออกหมายบังคับคดีหรือคำสั่งอื่นใดเพื่อบังคับเอาแก่ทรัพย์สินของบุคคลซึ่งต้องรับผิดตามสัญญาประกันได้เสมือนว่าเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา โดยให้เจ้าพนักงานศาลที่ได้รับแต่งตั้งและพนักงานอัยการเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับตามสัญญาประกัน และให้เจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี มีอำนาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ประกัน และขายทอดตลาดตามที่ได้รับแจ้งจากศาล หรือพนักงานอัยการ และถ้าต้องการขายทรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกันไว้ต่อศาล เมื่อศาลส่งทรัพย์สินหรือหนังสือสำคัญสำหรับทรัพย์สินนั้นไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี ให้ถือว่าได้มีการยึดทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ มิให้หน่วยงานของรัฐเรียกค่าฤชาธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากผู้ดำเนินการบังคับคดี การบังคับคดีตามมาตรา นี้ ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยอนุโลม เว้นแต่ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะออกข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อบังคับนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา 119 ทวิ	ในกรณีที่ศาลสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ผู้ร้องขอมีสติที่ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้ ดังต่อไปนี้ (1) คำสั่งของศาลชั้นต้น ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ (2) คำสั่งของศาลอุทธรณ์ ให้อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา ให้ศาลชั้นต้นที่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งรับส่งคำร้องดังกล่าวพร้อมด้วยสำนวนความหรือสำเนาสำนวนความเท่าที่จำเป็นไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา และมีคำสั่งโดยเร็ว คำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวยื่นตามศาลชั้นต้นให้เป็นที่สุด แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวใหม่

มาตรา 106	คำร้องขอให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราวโดยไม่ต้องมีประกันหรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกัน ไม่ว่าผู้นั้นต้องควบคุมหรือขังตามหมายศาล ย่อมยื่นได้ โดยผู้ต้องหา จำเลย หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องดังนี้ (1) เมื่อผู้ต้องหาถูกควบคุมอยู่และยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล ให้ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี (2) เมื่อผู้ต้องหาต้องขังตามหมายศาลและยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล ให้ยื่นต่อศาลนั้น (3) เมื่อผู้ต้องหาถูกฟ้องแล้ว ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้น (4) เมื่อศาลอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์แล้ว แม้ยังไม่มีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา หรือมีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาแล้ว แต่ยังไม่ได้นำส่งไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้น ในกรณีที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราว ให้ศาลชั้นต้นส่งอนุญาตมิฉะนั้น ให้รีบส่งคำร้องพร้อมสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเพื่อส่ง แล้วแต่กรณี (5) เมื่อศาลส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้ว จะยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้น หรือจะยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณีก็ได้ ในกรณีที่ยื่นต่อศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นรีบส่งคำร้องไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเพื่อส่งแล้วแต่กรณี
มาตรา 107	เมื่อได้รับคำร้องให้ปล่อยชั่วคราว ให้เจ้าพนักงานหรือศาลรีบส่งอย่างรวดเร็วและ ผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 108 มาตรา 108/1 มาตรา 109 มาตรา 110 มาตรา 111 มาตรา 112 มาตรา 113 และมาตรา 113/1 คำสั่งให้ปล่อยชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวโดยทันที
มาตรา 108	ในการวินิจฉัยคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว ต้องพิจารณาข้อเหล่านี้ประกอบ (1) ความหนักเบาแห่งข้อหา (2) พยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วมีเพียงใด (3) พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร (4) เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันได้เพียงใด (5) ผู้ต้องหาหรือจำเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่ (6) ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม่

	(7) ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องชั่งตามหมายศาล ถ้ามีคำคัดค้านของ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ โจทก์ หรือผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี ศาลพึงรับฟัง ประกอบการวินิจฉัยได้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราวหรือศาลอาจรับฟังข้อเท็จจริง รายงานหรือความเห็นของเจ้าพนักงานซึ่ง กฎหมายกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการนั้นเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งคำร้อง ด้วยก็ได้ ในการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราว หรือ ศาลจะกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่หรือเงื่อนไขอื่นใดให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติ หรือใน กรณีที่ผู้นั้นยินยอมจะสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการหลบหนี หรือภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น แต่ถ้าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ แม้ผู้นั้นยินยอม จะสั่งให้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้ต่อเมื่อผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่ อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรง หรือมีเหตุสมควรประการอื่น
มาตรา 108/1	การสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราว จะกระทำได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (1) ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนี (2) ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน (3) ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น (4) ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ (5) การปล่อยชั่วคราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนของเจ้าพนักงานหรือการดำเนินคดีในศาล คำสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราวต้องแสดงเหตุผล และต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ต้องหา หรือจำเลยและผู้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว
มาตรา 108/2	ในกรณีที่พยานสำคัญในคดีอาจได้รับภัยอันตรายอันเนื่องมาแต่การปล่อยชั่วคราว ผู้ต้องหาหรือจำเลย พยานนั้นอาจคัดค้านการปล่อยชั่วคราวนั้นได้ โดยยื่นคำร้องต่อ พนักงานสอบสวนพนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี ถ้ามีคำคัดค้านการปล่อยชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานสอบสวน พนักงาน อัยการหรือศาล แล้วแต่กรณี พิจารณาคำคัดค้านดังกล่าวทันที โดยให้มีอำนาจเรียกผู้ที่ เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายมาสอบถามเพื่อประกอบการพิจารณาและมีคำสั่งตามที่เห็นสมควร

มาตรา 109	ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องหาหรือถูกฟ้องในความผิดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสิบปี ถ้ามีคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างสอบสวนหรือระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ศาลจะต้องถามพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือโจทก์ว่าจะคัดค้านประการใดหรือไม่ ถ้าไม่อาจถามได้โดยมีเหตุอันควรศาลจะงดการถามเสียก็ได้แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้
มาตรา 110	ในคดีมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินห้าปีขึ้นไป ผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราวต้องมีประกัน และจะมีหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้ ในคดีอย่างอื่นจะปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันเลย หรือมีประกัน หรือมีประกัน และหลักประกันด้วยก็ได้ การเรียกประกันหรือหลักประกันตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง จะเรียกจนเกินควรแก่กรณีมิได้ และต้องคำนึงถึงเงื่อนไขและมาตรการป้องกันต่าง ๆ ที่ใช้ได้กับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวประกอบด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือข้อบังคับของประธานศาลฎีกา แล้วแต่กรณี
มาตรา 111	เมื่อจะปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันเลย ก่อนที่จะปล่อยไป ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยสาบานหรือปฏิญาณตนว่าจะมาตามนัดหรือหมายเรียก
มาตรา 112	เมื่อจะปล่อยชั่วคราวโดยมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันก่อนปล่อยไปให้ผู้ประกันหรือผู้เป็นหลักประกันลงลายมือชื่อในสัญญาประกันนั้น ในสัญญาประกันนอกจากข้อความอย่างอื่นอันพึงมี ต้องมีข้อความดังนี้ด้วย (1) ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหรือผู้ประกัน แล้วแต่กรณี จะปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของเจ้าพนักงานหรือศาล ซึ่งให้ปล่อยชั่วคราว (2) เมื่อผิดสัญญาจะใช้เงินจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญาประกันจะกำหนดภาระหน้าที่หรือเงื่อนไขให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราว หรือผู้ประกันต้องปฏิบัติเกินความจำเป็นแก่กรณีมิได้
มาตรา 113	เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการสั่งปล่อยชั่วคราวไม่ว่าจะมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันหรือไม่ การปล่อยชั่วคราวนั้นให้ใช้ได้ระหว่างการสอบสวนหรือจนกว่าผู้ต้องหาถูกศาลสั่งขังระหว่างสอบสวนหรือจนถึงศาลประทับฟ้อง แต่มิให้เกินสามเดือนนับแต่วันแรกที่มีการปล่อยชั่วคราว ไม่ว่าเป็นการปล่อยชั่วคราวโดยพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่อาจทำการสอบสวนได้เสร็จภายในกำหนดสามเดือนจะยืดเวลาการปล่อยชั่วคราวให้เกินสามเดือนก็ได้ แต่มิให้เกินหกเดือน เมื่อการปล่อยชั่วคราวสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้ายังมีความจำเป็นที่จะต้อง

	ควบคุมผู้ต้องหาไว้ต่อไปให้ผู้ต้องหา มาศาล และให้นำบทบัญญัติมาตรา 87 วรรคสี่ ถึง วรรคเก้ามาใช้บังคับ
มาตรา 113/1	ในกรณีที่มีการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนโดยมีการวางเงินสดหรือหลักทรัพย์อื่นเป็นประกันไม่ว่าต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ และยังไม่ได้รับคืน หากผู้ต้องหาหรือจำเลยประสงค์จะขอปล่อยชั่วคราวต่อไป ผู้ต้องหาหรือจำเลย หรือ ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องอาจยื่นคำร้องต่อพนักงานอัยการหรือศาล แล้วแต่กรณี โดยขอให้ถือเอาทรัพย์สินดังกล่าวเป็นหลักประกันต่อไปก็ได้ เมื่อพนักงานอัยการหรือศาล เห็นสมควรแล้วอาจมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว โดยถือว่าเงินสดหรือหลักทรัพย์ ดังกล่าวนั้นเป็นหลักประกันในชั้นพนักงาน อัยการหรือศาลแล้วแต่กรณีก็ได้ ให้พนักงาน อัยการหรือศาลนั้นแจ้งพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแล้วแต่กรณี ให้ส่ง หลักประกันเช่นว่านั้นต่อพนักงานอัยการหรือศาลภายในระยะเวลาที่พนักงานอัยการ หรือศาลเห็นสมควร ในกรณีปล่อยชั่วคราว โดยมีบุคคลเป็นประกันหรือหลักประกันต่อพนักงาน สอบสวนหรือพนักงานอัยการ หากบุคคลเช่นว่านั้นร้องขอ พนักงานอัยการหรือศาลอาจ ถือเอาบุคคลนั้นเป็นประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวต่อไปก็ได้ กรณีเช่นว่านี้ พนักงานอัยการหรือศาลจะแจ้งให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี ส่งเอกสารเกี่ยวกับการประกันภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
มาตรา 114	เมื่อจะปล่อยชั่วคราวโดยให้มีประกันและหลักประกันด้วย ก่อนปล่อยตัวไป ให้ ผู้ร้องขอประกันจัดหาหลักประกันมาดังต้องการ หลักประกันมี 3 ชนิด คือ (1) มีเงินสดมาวาง (2) มีหลักทรัพย์อื่นมาวาง (3) มีบุคคลมาเป็นหลักประกัน โดยแสดงหลักทรัพย์
มาตรา 115	โดยความปรากฏต่อมา หรือเนื่องจากกลฉ้อฉลหรือผิดหลง ปรากฏว่าสัญญา ประกันต่ำไปหรือหลักประกันไม่เพียงพอ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ไม่เหมาะสม ให้ เจ้าพนักงานหรือศาลมีอำนาจสั่งเปลี่ยนสัญญาประกันให้จำนวนเงินสูงขึ้น หรือเรียก หลักประกันเพิ่ม หรือให้ดีกว่าเดิม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ภายหลังที่มีคำสั่งปล่อยชั่วคราวแล้วหากพฤติการณ์แห่งคดีเปลี่ยนแปลงไป ให้ เจ้าพนักงานหรือศาลมีอำนาจสั่งลดหลักประกันได้ตามที่เห็นสมควร

	ในกรณีที่ศาลปล่อยชั่วคราวและคดีขึ้นไปสู่ศาลสูง ศาลสูงมีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินตามสัญญาประกันหรือเงื่อนไขที่ศาลล่างกำหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควร
มาตรา 116	การขอถอนสัญญาประกันหรือขอถอนหลักประกัน ย่อมทำได้เมื่อผู้ทำสัญญามอบตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยคืนต่อเจ้าพนักงานหรือศาล
มาตรา 117	เมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยหนีหรือจะหลบหนีให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่พบการกระทำความผิดกล่าวมีอำนาจจับผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นได้ แต่ในกรณีที่บุคคลซึ่งทำสัญญาประกันหรือเป็นหลักประกันเป็นผู้พบเห็นการกระทำความผิด อาจขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดจับผู้ต้องหาหรือจำเลยได้ ถ้าไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานได้ทันทั่วทั้งก็ให้มีอำนาจจับผู้ต้องหาหรือจำเลยได้เองแล้วส่งไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุด และให้เจ้าพนักงานนั้นรับจัดส่งผู้ต้องหาหรือจำเลยไปยังเจ้าพนักงานหรือศาล โดยคิดค่าพาหนะจากบุคคลซึ่งทำสัญญาประกันหรือเป็นหลักประกันนั้น ในกรณีที่มิคำสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดตามมาตรา 108 วรรคสาม กับผู้ต้องหาหรือจำเลยใด ถ้าปรากฏว่าอุปกรณ์ดังกล่าวถูกทำลายหรือทำให้ใช้การไม่ได้ไม่ว่าโดยวิธีใด ให้สันนิษฐานว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นหนีหรือจะหลบหนี
มาตรา 118	เมื่อคดีถึงที่สุดหรือความรับผิดชอบตามสัญญาประกันหมดไปตามมาตรา 116 หรือโดยเหตุอื่น ให้คืนหลักประกันแก่ผู้ที่ควรรับไป
มาตรา 119	ในกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาล ศาลมีอำนาจสั่งบังคับตามสัญญาประกันหรือตามที่ศาลเห็นสมควรโดยมิต้องฟ้อง ทั้งนี้ ศาลอาจสั่งการบังคับตามสัญญาประกันหรือลดจำนวนเงินที่ต้องใช้ตามสัญญาประกันก็ได้ โดยคำนึงความพยายามของผู้ประกันในการติดตามตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หลบหนี รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใดประกอบด้วย และเมื่อศาลสั่งประการใดแล้วฝ่ายผู้ถูกบังคับตามสัญญาประกันหรือพนักงานอัยการมีอำนาจอุทธรณ์ได้ คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด เงินสดหรือหลักทรัพย์อื่นที่นำมาวางต่อศาลเพื่อเป็นหลักประกันตามมาตรา 114 ไม่อยู่ในข่ายที่จะถูกยึดหรืออายัดเพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อื่นจนกว่าความผิดตามสัญญาประกันจะระงับสิ้นไป เว้นแต่ศาลเห็นว่าหนี้ของเจ้าหนี้นั้นมีได้เกิดจากการฉ้อฉลและมีคำสั่งให้ปล่อยทรัพย์ดังกล่าว ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการบังคับคดีเพราะผิดสัญญาประกันตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลมีอำนาจออกหมายบังคับคดีหรือคำสั่งอื่นใดเพื่อบังคับเอาแก่ทรัพย์สินของบุคคลซึ่งต้อง

	รับผิดชอบตามสัญญาประกันได้เสมือนว่าเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา โดยให้เจ้าพนักงานศาลที่ได้รับแต่งตั้งและพนักงานอัยการเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับตามสัญญาประกัน และให้เจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี มีอำนาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ประกัน และขายทอดตลาดตามที่ได้รับแจ้งจากศาล หรือพนักงานอัยการ และถ้าจะต้องการขายทรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกันไว้ต่อศาล เมื่อศาลส่งทรัพย์สินหรือหนังสือสำคัญสำหรับทรัพย์สินนั้นไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี ให้ถือว่าได้มีการยึดทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ มิให้หน่วยงานของรัฐเรียกค่าฤชาธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากผู้ดำเนินการบังคับคดี การบังคับคดีตามมาตรา นี้ ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยอนุโลม เว้นแต่ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะออกข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อบังคับนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา 119 ทวิ	ในกรณีที่ศาลสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ผู้ร้องขอมีสิทธิยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้ ดังต่อไปนี้ (1) คำสั่งของศาลชั้นต้น ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ (2) คำสั่งของศาลอุทธรณ์ ให้อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา ให้ศาลชั้นต้นที่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งรับส่งคำร้องดังกล่าวพร้อมด้วยสำนวนความหรือสำเนาสำนวนความเท่าที่จำเป็นไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา และมีคำสั่งโดยเร็ว คำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวยืนตามศาลชั้นต้นให้เป็นที่สุด แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวใหม่

3. กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2548

ข้อ 4	เมื่อศาลพิจารณาคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่สมควรให้ปล่อยชั่วคราวได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 ก็ให้ศาลพิจารณาว่าจะให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันหรือไม่มีประกัน
-------	---

	ในการพิจารณาว่าการปล่อยชั่วคราวควรมีประกันหรือไม่ต้องมีประกัน ให้ศาลพิจารณาถึงความร้ายแรงแห่งข้อหา สาเหตุและพฤติการณ์การกระทำความผิด รวมทั้งบุคลิกลักษณะ นิสัย สภาพทางร่างกาย และจิตใจ การศึกษา การประกอบอาชีพการงาน ประวัติการกระทำความผิดอาญา สภาพและฐานะของครอบครัว และความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคมของผู้ต้องหาหรือจำเลย หากการพิจารณาตามวรรคสองมีเหตุจำเป็นและสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวโดยต้องมีประกันก็ให้กำหนดวงเงินประกันให้เหมาะสมแก่ข้อหา และสภาพแห่งคดี รวมทั้งแนวโน้มที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีหากพฤติการณ์แห่งคดีเปลี่ยนแปลงไป ในกรณีที่จำต้องเรียกหลักประกัน ก็ให้พิจารณาว่าหลักประกันนั้นคุ้มกับวงเงินประกันที่กำหนดหรือไม่ โดยให้คำนึงถึงความน่าเชื่อถือของผู้ขอประกัน หลักประกัน และฐานะของผู้ต้องหาหรือจำเลยประกอบด้วย
ข้อ 5	การกำหนดวงเงินประกันให้พิจารณาดังนี้ 5.1 คดีความผิดลหุโทษหรือที่มีโทษปรับสถานเดียว ให้ปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องมีประกัน หากมีเหตุจำเป็นต้องมีประกันให้กำหนดวงเงินไม่เกินกึ่งหนึ่งของอัตราโทษปรับขั้นสูงสำหรับความผิดนั้น 5.2 เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น คดีความผิดที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งมีอัตราโทษปรับสูง ไม่ว่าจะมิโทษจำคุกด้วยหรือไม่ก็ตาม จะปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันหรือหลักประกันก็ได้แต่ไม่ควรกำหนดวงเงินให้เกินกึ่งหนึ่งของอัตราโทษปรับขั้นสูงสำหรับความผิดนั้นและไม่ว่ากรณีใด ต้องไม่กำหนดวงเงินประกันหรือหลักประกันให้สูงเกินอัตราโทษปรับขั้นสูง 5.3 คดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี ให้ศาลใช้ดุลพินิจอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวได้โดยไม่ต้องมีประกัน หากมีเหตุจำเป็นต้องมีประกัน ให้กำหนดวงเงินไม่เกิน 100,00 บาท เว้นแต่มีเหตุสมควรที่จะสั่งเป็นอย่างอื่น ก็ให้ระบุเหตุนั้นไว้โดยชัดแจ้ง 5.4 คดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 5 ปีขึ้นไป การอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวต้องมีประกัน และจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ได้ แต่วงเงินประกันต้องไม่สูงเกินควรแก่กรณี ในกรณีที่พฤติการณ์แห่งคดีมีใดมีลักษณะเป็นพิเศษอย่างอื่น การกำหนดวงเงินประกันตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ (1) คดีที่มีโทษจำคุกแต่ไม่มีโทษสถานอื่นที่หนักกว่าโทษจำคุกรวมอยู่ด้วยให้กำหนดวงเงินประกันโดยถือเกณฑ์ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อระหว่างโทษจำคุก 1 ปี ทั้งในส่วนที่เป็นอัตราโทษขั้นสูงและขั้นต่ำ (2) คดีที่มีโทษจำคุกตลอดชีวิต ให้กำหนดวงเงินประกันไม่เกิน 600,000 บาท

	(3) คดีที่มีโทษประหารชีวิต ให้กำหนดวงเงินประกันไม่เกิน 800,000 บาท 5.5 คดีที่มีหลายข้อหา ไม่ว่าจะเป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทหรือความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ถือข้อหาที่มีอัตราโทษหนักที่สุดเป็นเกณฑ์ในการกำหนดวงเงินประกัน ในกรณีที่จำเลยถูกฟ้องหลายคดีต่อศาลเดียวกัน ไม่ว่าจะถูกฟ้องพร้อมกันหรือต่างเวলাกันศาลอาจกำหนดวงเงินประกันในแต่ละคดีให้ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ โดยให้ใช้หลักประกันร่วมกันก็ได้แต่วงเงินประกันรวมสำหรับทุกคดีต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง
ข้อ 6	กรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 3 ปี ไม่ว่าจะเป็นคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงหรือไม่ก็ตามให้ศาลใช้ดุลพินิจอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ฎีกาได้โดยมีประกันและหลักประกัน แต่วงเงินประกันไม่ควรสูงเกินกว่า 100,000 บาท ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยเกิน 3 ปี และศาลเห็นสมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ฎีกาได้โดยมีประกันและหลักประกัน หากศาลเห็นว่าสมควรกำหนดวงเงินประกันให้สูงขึ้นจากที่ศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์กำหนดไว้ ก็ให้กำหนดวงเงินประกันเพิ่มขึ้นได้ แต่ไม่ควรเพิ่มเกินกึ่งหนึ่ง
ข้อ 7	ในกรณีที่ผู้ขอประกันเป็นญาติพี่น้องหรือมีความเกี่ยวพันโดยทางสมรส หรือผู้ขอประกันใช้หลักทรัพย์มีค่าอย่างอื่นที่กำหนดราคามูลค่าที่แน่นอนและสะดวกแก่การบังคับคดีเป็นหลักประกัน หรือกรณีความผิดที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยกระทำด้วยความจำใจ หรือด้วยความยากจน ศาลจะกำหนดวงเงินประกันให้ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติก็ได้ หากผู้ขอประกันซึ่งเป็นญาติพี่น้องหรือมีความเกี่ยวพันโดยทางสมรส เป็นผู้ใช้เงินสดหรือหลักทรัพย์มีค่าอย่างอื่นของผู้ขอประกันที่กำหนดราคามูลค่าที่แน่นอนและสะดวกแก่การบังคับคดีเป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว ศาลจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยให้ผู้ขอประกันวางเงินสดหรือหลักทรัพย์นั้นเพียงจำนวนร้อยละสิบจากจำนวนวงเงินประกันที่ศาลกำหนดก็ได้
ข้อ 8	ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นหญิงมีครรภ์หรือมีบุตรอายุไม่เกิน 3 ปี อยู่ในความดูแลหรือเป็นผู้เจ็บป่วยซึ่งถ้าต้องขังจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือเป็นผู้พิการหรือสูงอายุซึ่งโดยสภาพร่างกายหรือจิตใจอาจเกิดความทุกข์ยากลำบากเกินกว่าปกติในระหว่างต้องขังให้ศาลใช้ดุลพินิจอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องมีประกันหรือกำหนดวงเงินประกันให้ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ

ข้อ 10	การปล่อยชั่วคราวโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน อาจใช้หลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ 10.1 ที่ดินมีโฉนด ที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือห้องชุดโดยมีโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด และหนังสือรับรองราคาประเมินของสำนักงานที่ดินมาแสดง หากจะนำสิ่งปลูกสร้างที่ดินมาเป็นประกันด้วยก็จะต้องแสดงสำเนาทะเบียนบ้านและหนังสือประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างที่น่าเชื่อถือประกอบด้วย 10.2 หลักทรัพย์มีค่าอย่างอื่นที่กำหนดราคามูลค่าที่แน่นอนได้ เช่น พันธบัตรรัฐบาลสลากออมสิน บัตรหรือสลากออมทรัพย์ทวีสินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใบรับเงินฝากประจำธนาคาร ตัวแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย และธนาคารผู้จ่ายได้รับรองตลอดไปแล้วตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออกตัว เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือรับรองซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่ทำสัญญาประกัน และหนังสือรับรองของธนาคารหรือบริษัทประกันภัย เพื่อชำระเบี้ยปรับแทนในกรณีผิดสัญญาประกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยให้ศาลตรวจสอบเพื่อขอคำยืนยันจากธนาคารหรือบริษัทประกันภัยที่ออกหนังสือรับรองนั้น เมื่อทำสัญญาประกันแล้ว ให้ศาลมีหนังสือแจ้งอายัดไปยังสำนักงานที่ดิน สำนักงานเขตหรืออำเภอ หรือธนาคารแล้วแต่กรณีทันที และเมื่อสัญญาประกันสิ้นสุดลงให้รีบคืนหลักประกันและแจ้งยกเลิกการอายัดโดยเร็ว ในกรณีที่ใช้นหนังสือรับรองของบริษัทประกันภัยเป็นหลักประกัน ให้ศาลแจ้งจำนวนวงเงินประกันในสัญญาประกันให้บริษัทประกันภัยทราบด้วย
ข้อ 11	การใช้บุคคลเป็นประกันหรือหลักประกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 114 วรรคสอง (3) ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 11.1 บุคคลผู้ขอประกันจะต้องเป็นผู้มีตำแหน่งหน้าที่การงานหรือมีรายได้แน่นอน เช่น เป็นข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ สมาชิกรัฐสภา ผู้บริหารราชการส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐประเภทอื่น ๆ ลูกจ้างของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารพรรคการเมือง หรือทนายความ และเป็นผู้มีความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาหรือจำเลย เช่น เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน สามี ภริยา ญาติพี่น้อง ผู้บังคับบัญชา นายจ้างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยทางสมรส หรือบุคคลที่ศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเหมือนเป็นญาติพี่น้องหรือมีความสัมพันธ์ในทางอื่นที่ศาลเห็นสมควรให้ประกันได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

	(1) ให้ยื่นคำร้องด้วยตนเอง และเสนอหนังสือรับรองจากต้นสังกัดหรือนายจ้าง ตามแบบท้ายข้อบังคับนี้ หรือหลักฐานอื่นที่เชื่อถือได้ และหากผู้ขอประกันมีคุณสมบัติ แสดงหลักฐานการยินยอมของคู่สมรสด้วย ในกรณีฉุกเฉินไม่อาจเสนอหนังสือรับรอง ได้ทัน ให้ผ่อนผันโดยแสดงหลักฐานอื่น เช่น บัตรประจำตัวที่แสดงฐานะเช่นนั้น และให้นำหนังสือรับรองหรือหนังสือยินยอมมาแสดงภายหลัง (2) ให้ทำสัญญาประกันได้ในวงเงินไม่เกิน 10 เท่าของอัตราเงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (3) การอนุญาต ให้พิจารณาจากเงินเดือนหรือรายได้ แต่หากวงเงินประกันมี ยอดสูงกว่าวงเงินที่ผู้ประกันมีสิทธิประกันได้ ศาลอาจกำหนดให้ผู้ขอประกันวางเงินหรือ หลักทรัพย์อื่นเพิ่มเติมให้เพียงพอกับวงเงินประกันนั้นได้ หรืออาจให้มีผู้ขอประกัน หลายคนร่วมกันทำสัญญาประกันโดยใช้วงเงินของแต่ละคนรวมกันได้ (4) หากผู้ประกันพ้นจากตำแหน่งหน้าที่การงานก็ให้คงมีสิทธิประกันต่อไปโดย ศาลอาจใช้ดุลพินิจสั่งให้หาหลักประกันเพิ่มหรือดีกว่าเดิมได้ 11.2 นิติบุคคลอาจเป็นผู้ขอประกันได้ในกรณีที่กรรมการ ผู้แทน ตัวแทน หุ้นส่วน พนักงานหรือลูกจ้างของนิติบุคคลนั้นตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยให้ทำสัญญาประกันได้ใน วงเงินตามที่ศาลเห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไป และศาลอาจกำหนดให้ผู้ขอประกันวางเงิน หรือหลักทรัพย์อื่นตามจำนวนเห็นสมควรเพิ่มเติมด้วยก็ได้ โดยจะต้องแสดงหนังสือ รับรองการจดทะเบียนและหลักฐานแสดงฐานะการเงินและผู้มีอำนาจทำการแทน ใน กรณีฉุกเฉิน ไม่สามารถนำต้นฉบับเอกสารมาแสดงได้ทัน ให้ผ่อนผันโดยแสดงสำเนา เอกสารดังกล่าวและให้นำต้นฉบับเอกสารมาแสดงภายหลัง 11.3 ในกรณีที่ส่วนราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการช่วยเหลือ ข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้องหาค้ำประกัน เป็นผู้ร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว หากจำนวนเงินที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองหรือคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวเพียงพอแล้ว ควรถือว่าหนังสือรับรองหรือคำร้องนั้นเป็นหลักประกันที่น่าเชื่อถือได้ ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 (4)
ข้อ 12	ผู้ต้องหาหรือจำเลยอาจทำสัญญาประกันตนเองได้ และให้นำหลักเกณฑ์ในข้อ 11.1 มาใช้บังคับโดยอนุโลม การทำสัญญาประกันตามวรรคหนึ่ง หากผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นพนักงานหรือผู้ ประกอบวิชาชีพเช่นแพทย์ เภสัชกร พยาบาล วิศวกร สถาปนิก ทนายความ ผู้สอบบัญชี ครู ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อมวลชน หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นที่ศาลเห็นสมควรให้ ประกันได้ และการกระทำที่ถูกลกล่าวหาว่าเป็นความผิดเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่หรือการ ปฏิบัติงานในการประกอบวิชาชีพนั้น ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยทำสัญญาประกันตนเองได้ใน วงเงินไม่เกิน 15 เท่าของอัตราเงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว

พ.ศ. 2548

ข้อ 2	เมื่อศาลได้รับคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวแล้วให้รีบพิจารณาและมีคำสั่งโดยเร็ว โดยให้ถือเป็นหลักว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นต้องควบคุมหรือขังผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นไว้ก็ให้ระบุเหตุผลไว้โดยครบถ้วน และชัดเจน และพิจารณาสิ่งในแนวเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงคำสั่งใหม่จะกระทำได้เมื่อมีเหตุผลอันสมควร และให้ระบุเหตุผลไว้โดยชัดเจนด้วย จำนวนราคาประกันในคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวต้องเขียนหรือพิมพ์ให้ชัดเจนจะเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือก็ได้
ข้อ 3	ในการร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยอาจเสนอข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุและพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ถูกฟ้องร้องรวมทั้ง บุคลิกลักษณะนิสัยสภาพทางร่างกายและจิตใจ การศึกษา การประกอบอาชีพ การงาน ประวัติการทำความผิดอาญาสภาพและฐานะของครอบครัว และความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคม ตามแบบพิมพ์ท้ายระเบียบนี้ต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาสั่ง คำร้องด้วยก็ได้ ศาลอาจมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานศาลช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำแก่ผู้ร้องขอในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งให้จัดทำรายงานหรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งคำร้องตามที่บัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 วรรคสองด้วยก็ได้
ข้อ 4	ผู้ร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวอาจเสนอหลักประกันมาพร้อมกับคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาของศาลก็ได้ แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวซึ่งมิได้ยื่นหลักประกันมาพร้อมด้วยที่จะได้รับการพิจารณา คำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว
ข้อ 5	ในคดีที่ศาลชั้นต้นหรือศาลชั้นอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 3 ปี เมื่อจำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกา หากจำเลยเคยได้รับการปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นหรือศาลชั้นอุทธรณ์มาก่อน ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยไม่จำเป็นต้องส่งให้ศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกาสั่ง

ข้อ 6	ในกรณีที่มีการปล่อยชั่วคราวบุคคลใดในชั้นสอบสวน ถ้าผู้ร้องขอประกันมีความประสงค์จะใช้เงินสดหรือหลักทรัพย์อื่นที่วางประกันไว้ต่อผู้อำนวยการสถานพินิจ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการเป็นหลักประกันการปล่อยชั่วคราวบุคคลนั้นในชั้นศาลให้ดำเนินการ ดังนี้ (1) ให้ผู้ร้องขอประกันระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกัน ซึ่งรวมทั้งมูลค่าหรือราคาของหลักประกันดังกล่าวและวงเงินที่ไต่ประกัน พร้อมทั้งแนบสำเนาภาพถ่ายหลักทรัพย์มากับคำร้องขอ ถ้าหลักทรัพย์นั้นเป็นที่ดินหรือห้องชุด ให้แนบสำเนาหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในหลักทรัพย์และหนังสือรับรองราคาประเมินของสำนักงานที่ดินมาด้วย (2) ถ้าศาลเห็นสมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยกำหนดวงเงินประกันไม่เกินมูลค่าหรือราคาของหลักประกัน และปรากฏตามคำแถลงของผู้อำนวยการสถานพินิจ หรือพนักงานสอบสวน หรือคำฟ้องหรือคำแถลงของพนักงานอัยการว่าหลักประกันดังกล่าวยังอยู่ในความครอบครองของตน หรือมีหลักฐานอื่นที่น่าเชื่อถือว่าหลักประกันดังกล่าวยังอยู่ในความครอบครองของผู้อำนวยการสถานพินิจ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี ให้ศาลมีคำสั่งให้ถือเอาหลักประกันนั้นเป็นหลักประกันในชั้นศาลได้ แต่ถ้าศาลกำหนดวงเงินประกันไว้สูงกว่ามูลค่าหรือราคาของหลักประกันนั้น ก็ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ร้องขอประกันวางหลักประกันอื่นเพิ่มเติมให้เพียงพอกับวงเงินที่ประกันนั้น ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหรือราคาของหลักประกัน ศาลอาจเรียกผู้ครอบครองหลักประกันมาสอบถามหรือสั่งให้ผู้ร้องขอประกันเสนอหลักฐานการประเมินราคาใหม่ก็ได้ (3) เมื่อมีคำสั่งอนุญาตตาม (2) แล้วให้ศาลแจ้งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี ส่งหลักประกันนั้นต่อศาลภายในเวลาที่กำหนด
ข้อ 7	เพื่อความรวดเร็วและให้จำเลยได้รับความคุ้มครองในสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 106 และมาตรา 119 ทวิ ให้ศาลชั้นต้นปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาโดยทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 7.1 เมื่อศาลชั้นต้นได้รับคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกา หรือคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลชั้นอุทธรณ์หรือ

	ศาลฎีกา ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 106 หรือ มาตรา 119 ทวิ ให้รีบส่งสำเนาคำร้องดังกล่าวพร้อมสำเนาย่อสำนวนความเท่าที่ จำเป็นไปยังศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณี โดยทางโทรสารหรือทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ในวันเดียวกันกับวันที่ยื่นคำร้องหรืออย่างช้าที่สุดในวันทำการรุ่งขึ้น เว้นแต่ในกรณีที่สำนวนความได้ส่งมายังศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วให้รีบส่งมา เฉพาะคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว โดยระบุรหัสตามที่ศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกาได้แจ้ง ให้แต่ละศาลทราบพร้อมลงลายมือชื่อ ระบุชื่อและตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในต้นฉบับเอกสารทุกแผ่นที่ส่งมาทาง โทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สันต้นฉบับให้รีบส่งมาภายหลังโดยเร็ว โดยให้ระบุใน หนังสือนำเสนอว่าได้จัดส่งสำเนาไปเมื่อวันใดด้วย ย่อสำนวนความที่ส่งไปยังศาลชั้นอุทธรณ์อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังนี้ (1) สำเนาคำร้องขอฝากขังในกรณีที่คดีอยู่ในชั้นฝากขัง (2) สำเนาคำฟ้องและคำพยานโจทก์ปากสำคัญในกรณีที่คดีอยู่ในชั้นพิจารณา (3) สำเนาคำพิพากษาเฉพาะแผ่นแรกที่มีชื่อโจทก์ จำเลย ส่วนที่อ้างถึงคำขอทำ ขังและส่วนที่เป็นคำวินิจฉัย (4) ข้อมูลว่าจำเลยหรือผู้ต้องหาเคยได้รับการปล่อยชั่วคราวมาก่อนหรือไม่ และ มีการกำหนดราคาประกันไว้เท่าใด (5) คำคัดค้านของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือโจทก์ (6) พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีอื่นใดอันจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสั่งคำร้อง เช่น จำเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่ มีภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปล่อย ชั่วคราวหรือไม่เพียงใด ส่วนย่อสำนวนความที่ส่งไปยังศาลฎีกา อย่างน้อยต้องมีรายการเช่นเดียวกับ วรรคก่อน (3) (4) (5) และ (6) เมื่อศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกาทำคำสั่งเสร็จแล้วให้แจ้งศาลชั้นต้นโดยทาง โทรศัพทหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้คอยรับสำเนาคำสั่งและสำเนารายงานของศาลชั้น อุทธรณ์หรือศาลฎีกาที่จะส่งไปทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่หากมีการ กำหนดเวลาจัดส่งเป็นที่แน่นอนไวล่วงหน้าก็ให้ดำเนินการจัดส่งไปตามเวลาที่นัดหมาย ไว้ เมื่อศาลชั้นต้นได้รับแจ้งจากศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกาหรือเมื่อถึงกำหนดเวลา ที่นัดหมายไว้ ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือผู้รับ มอบหมายเป็นผู้รับสำเนาคำสั่งคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวของศาลชั้นอุทธรณ์หรือ
--	--

	ศาลฎีกาพร้อมสำเนารายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกาที่แจ้งว่าจะส่งต้นฉบับคำสั่งคำร้องของศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกามาภายหลังในกรณีที่มีการจัดส่งมาทางโทรสารเมื่อได้รับโทรสารเรียบร้อยแล้วให้ผู้รับโทรสารรับผิดชอบทางโทรศัพท์ไปยังศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรหัสบนคำสั่งคำร้องของศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกาและผลของคำสั่ง หรือในกรณีที่มีการจัดส่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อได้จัดพิมพ์สำเนาคำสั่งคำร้องและสำเนารายงานกระบวนการพิจารณาที่ได้รับทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับแจ้งยืนยันการได้รับและความถูกต้องของข้อมูลตามระบบที่จัดวางไว้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยทันทีหลังจากตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้ผู้รับลงลายมือชื่อ ระบุชื่อและตำแหน่งกำกับไว้ในเอกสารที่ได้รับจากศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกาทุกแผ่นด้วย หากผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับ ให้รายงานให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทราบ แล้วแต่กรณี เมื่อศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกาได้รับแจ้งยืนยันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากศาลชั้นต้นแล้วให้ศาลชั้นต้น ศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเก็บหลักฐานการรับและส่งข้อมูลไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ให้ศาลชั้นต้นอ่านคำสั่งที่ได้รับทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้จำเลยหรือผู้ร้องขอประกันฟังในวันที่ได้รับคำสั่งนั้นหรืออย่างช้าในวันทำการรุ่งขึ้น และดำเนินการไปตามคำสั่งศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกาโดยด่วน ถ้าจะต้องอ่านในวันทำการรุ่งขึ้นให้ผู้รับเก็บสำเนาคำสั่งคำร้องและสำเนารายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกาที่ส่งมาใส่ซองปิดผนึกและลงลายมือชื่อคาบซองผนึกไว้ 7.2 ในกรณีศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานครมีข้อขัดข้องไม่อาจดำเนินการดังระบุไว้ในข้อ 7.1 หรือเห็นว่าสามารถดำเนินการได้รวดเร็วกว่าข้อ 7.1 ให้ดำเนินการโดยให้ส่งคำร้องหรืออุทธรณ์คำสั่งและสำนวนความที่ต้องใช้พิจารณาในการขอให้ปล่อยชั่วคราว ใส่ซองปิดผนึกระบุหน้าซองให้ชัดเจนว่าเป็นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกา แล้วนำส่งศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกาในวันเดียวกันหรืออย่างช้าในวันทำการรุ่งขึ้น เว้นแต่กรณีที่สำนวนความได้ส่งมายังศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้ว ให้รีบส่งมาเฉพาะคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว เมื่อได้รับของคำสั่งของศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วให้ศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานครอ่านคำสั่งของศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกาดังกล่าวให้จำเลยหรือผู้ร้องขอประกันฟังในวันที่ได้รับของคำสั่งหรือในวันทำการรุ่งขึ้น และดำเนินการตามคำสั่งศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกาโดยด่วน
--	--

ข้อ 8	ในการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ศาลจะกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่ของผู้ต้องหา หรือจำเลย หรือเงื่อนไขอื่นใดให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยปฏิบัติเพื่อป้องกันการหลบหนี หรือเพื่อป้องกันภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยชั่วคราวก็ได้ เช่น ให้อยู่ตามบ้านหรือที่ทำงานหรือบุคคลตามที่ศาลเห็นสมควรวางข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานที่อยู่อาศัยหรือการเดินทางออกไปนอกสถานที่อยู่อาศัย วางข้อจำกัดเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหรือการทำงานบางอย่าง หรือวางข้อจำกัดเกี่ยวกับการเข้าไปในสถานที่บางแห่งที่อาจก่อให้เกิดการกระทำความผิดอีก เป็นต้น และหากผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นให้ศาลพิจารณาเพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวได้
ข้อ 9	ให้ศาลจัดให้มีวิธีการในการควบคุมดูแลการขอปล่อยชั่วคราวมิให้เกิดพฤติกรรม ในทางมิชอบหรือเอาเปรียบประชาชน เช่น การขึ้นทะเบียนรายชื่อและหลักทรัพย์ของผู้รับติดต่อ การประกาศอัตราค่าตอบแทนจากการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน การจัดให้มีการประสานงานและส่งข้อมูลระหว่างศาลต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์และของบุคคลดังกล่าว เป็นต้น
ข้อ 10	เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและติดตามผลการดำเนินการบังคับตามสัญญาประกัน ให้ศาลจัดให้มีสารระบบคอมพิวเตอร์ติดตามประกัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของศาลจัดแจ้งการดำเนินการภายหลังจากศาลมีคำสั่งปรับนายประกันแล้ว

ด้วยปัญหาคนล้นคุกในปัจจุบัน และจำนวนผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีที่อยู่ในเรือนจำมีประมาณร้อยละ 20 ของจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด ศาลยุติธรรมได้เริ่มนำระบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวมาทดลองใช้ซึ่งได้แบบอย่างมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยจะใช้แบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราว ซึ่งประเมินจากการตรวจประวัติการก่อเหตุอาชญากรรม พฤติกรรมในคดี ความเสี่ยงการหลบหนี ความเสี่ยงการก่อเหตุซ้ำ ความเสี่ยงการก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคม ความเสี่ยงที่จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน และฐานข้อมูลส่วนตัวของบุคคลแล้วประเมินออกมาเป็นตัวเลขความเสี่ยงการหลบหนีของจำเลย ซึ่งแบ่งออกเป็นระดับ คือ เสี่ยงมากที่สุด เสี่ยงมาก เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงน้อย และเสี่ยงน้อยมากที่สุด เพื่อให้ศาลพิจารณาก่อนสั่งปล่อยชั่วคราว และไม่ต้องใช้หลักประกัน เฉพาะคดีที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี เช่น หากประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงมาก อาจพิจารณาให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ติดตามตัวร่วมด้วย โดยจะเริ่มโครงการทดลองในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เบื้องต้นจะทดลองใช้แบบประเมินความเสี่ยงเฉพาะศาลชั้นต้นนำร่อง 5 ศาล ประกอบด้วย ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลจังหวัดจันทบุรี ศาลจังหวัด

นครศรีธรรมราช ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และศาลจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้เวลาทดลอง 1-3 ปี ก่อนพิจารณาขยายไปยังศาลอื่นทั่วประเทศ และทดลองกับทุกฐานความผิดซึ่งขยายอัตราโทษมากขึ้น ยกเว้นความผิดในคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ และคดียาเสพติดที่มีการครอบครองและจำหน่ายจำนวนมาก

2.1.5.2 การพิจารณาปล่อยชั่วคราวในเด็กและเยาวชน

สำหรับกระบวนการปล่อยชั่วคราวเด็กและเยาวชนที่ใช้อยู่ในประเทศไทยเป็นดังนี้ เมื่อเด็กและเยาวชนถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด พนักงานคุมประพฤติจะดำเนินการคัดกรองเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะมีปัญหาและกลุ่มที่มีปัญหา โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชน (Strengths and Difficulties Questionnaire หรือ SDQ) ซึ่งการใช้เครื่องมือดังกล่าวจะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ เพื่อการปล่อยชั่วคราวหรือหันเหออกจากกระบวนการยุติธรรม และเพื่อส่งไปจำแนกในการหาสาเหตุการกระทำความผิดและวางแผนในการแก้ไข โดยเกณฑ์การพิจารณาปล่อยชั่วคราวเด็กและเยาวชนดังแสดงในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1

เกณฑ์การพิจารณาปล่อยชั่วคราวเด็กและเยาวชน

ปัจจัยที่พิจารณา	อนุญาตประกัน โดยไม่มีเงื่อนไข	อนุญาตประกัน โดยมีหลักประกันและมี เงื่อนไข
อัตราโทษ	- โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี	- โทษจำคุกเกินกว่า 5 ปี
ความปลอดภัยของเด็กและ เยาวชน	- ไม่มีผู้ปองร้าย - ไม่ตกเป็นเครื่องมือใน การ กระทำความผิด	- มีความไม่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน - ตกเป็นเครื่องมือใน การกระทำความผิด
ภาระรับผิดชอบของเด็ก/เยาวชน	- ต้องหาเลี้ยงครอบครัว - มีบุตรต้องดูแล	- ไม่มีภาระรับผิดชอบ
สถานภาพทางเศรษฐกิจของ ครอบครัว	- ยากจน	- ไม่มีปัญหาการเงินใน ครอบครัว

ตารางที่ 2.1

เกณฑ์การพิจารณาปล่อยชั่วคราวเด็กและเยาวชน (ต่อ)

ปัจจัยที่พิจารณา	อนุญาตประกัน โดยไม่มีเงื่อนไข	อนุญาตประกัน โดยมีหลักประกันและมี เงื่อนไข
การศึกษา / อาชีพ	- เป็นนักเรียนกำลังศึกษา อยู่ - ประกอบอาชีพเป็น หลักแหล่ง	- ไม่เรียนหนังสือ - ไม่ได้ทำงาน
ประวัติการกระทำผิด	- ไม่เคยกระทำผิดมาก่อน	- กระทำความผิดซ้ำ
การใช้ยาและสารเสพติด	- ไม่มีประวัติใช้ยาและ สารเสพติด	- มีประวัติใช้ยาและ สารเสพติด
มีความพร้อมของครอบครัว	- บิดามารดามีอาชีพมั่นคง มีแผนการดูแล แก้ไข	- นายประกันไม่ได้พักอยู่ด้วย - ผู้ปกครองหย่อนการดูแล - ครอบครัวเป็นผู้ใช้ ให้กระทำผิด
การเจ็บป่วยทางกาย/จิต	- มีอาการเจ็บป่วยที่ต้องดูแล ใกล้ชิด	- ไม่มีอาการเจ็บป่วย

สำหรับการจำแนกประเภทเพื่อหาสาเหตุของการกระทำผิดและวางแผนแก้ไข มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการกระทำความผิดและปัจจัยความจำเป็นที่ต้องรับการบำบัดแก้ไขของเด็กและเยาวชนเป็นรายบุคคลวิเคราะห์กลไกของปัญหาและสาเหตุการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน เพื่อหาแนวทางบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมเด็กและเยาวชน และนำข้อมูลที่ได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการเสนอแนวทางการแก้ไขต่อศาลในระหว่างการพิจารณาพิพากษาของศาล โดยเกณฑ์การพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่อการกระทำความผิดและปัจจัยความจำเป็นที่ต้องรับการบำบัดแก้ไข ดังแสดงในตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2

เกณฑ์การพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่อการกระทำความผิดและปัจจัยความจำเป็นที่ต้องรับการบำบัดแก้ไข

ปัจจัยที่พิจารณา	ปัจจัยเสี่ยงต่อการกระทำความผิด	ปัจจัยความจำเป็นที่ต้องรับการบำบัด
ประวัติการกระทำความผิด	✓	-
อายุที่เริ่มกระทำความผิด (ครั้งแรก)	✓	-
ลักษณะความรุนแรงของการกระทำความผิด	✓	-
ความสัมพันธ์ของบิดามารดา	✓	-
ประวัติการกระทำผิดของสมาชิกในครอบครัว	✓	-
การควบคุมพฤติกรรมเด็กของครอบครัว	✓	-
การใช้ความรุนแรงในครอบครัว	✓	-
การใช้จ่ายติดของสมาชิกในครอบครัว	✓	✓
สภาวะสุขภาพจิตของสมาชิกในครอบครัว	✓	✓
การถูกทารุณกรรม	✓	✓
การใช้ความรุนแรงต่อตนเอง/ผู้อื่น	✓	✓
การใช้จ่ายและสารเสพติด	✓	✓
การศึกษา	✓	✓
ความสัมพันธ์กับเพื่อน	✓	✓
ปัญหาพฤติกรรม/อารมณ์	-	✓
ปัญหาสุขภาพจิต	-	✓
สุขภาพกาย	-	✓
สติปัญญา / ความบกพร่องทางการเรียนรู้	-	✓
การประกอบอาชีพ	-	✓

ผลจากการประเมินความเสี่ยง จำแนกได้เป็น 3 ระดับ คือ น้อย ปานกลาง และมาก

1. กลุ่มที่มีความเสี่ยงเล็กน้อย ได้แก่
 - กระทำความผิดครั้งแรกเมื่ออายุเกินกว่า 14 ปี
 - คดีที่กระทำความผิดมีลักษณะไม่รุนแรง

- เริ่มใช้ยาเสพติด
 - ไม่มีประวัติการกระทำผิด หรือใช้ยาเสพติด ของสมาชิกในครอบครัว
 - เคยสอบตก/ซ้ำชั้น
 - ไม่มีประวัติถูกกระทำทารุณกรรม
2. กลุ่มที่มีความเสี่ยงปานกลาง ได้แก่
- อายุที่เริ่มกระทำความผิดครั้งแรก คือ 12-13 ปี
 - กระทำความผิดในลักษณะรุนแรงเล็กน้อย-ปานกลาง
 - มีพ่อแม่ หรือพี่น้องกระทำผิด แต่ไม่รุนแรง
 - ถูกกระทำทารุณกรรมทางจิตใจ-อารมณ์ หรือ ถูกละเลยไม่ได้รับ

ความสนใจ

- มีประวัติการพยายามฆ่าตัวตายของบุคคลในครอบครัว
 - บิดามารดามีปากเสียงกันแต่ไม่ลงมือลงไม้
 - หนีเรียน สอบตก ถูกสั่งพักการเรียน
 - เริ่มติดยาเสพติด
3. กลุ่มที่มีความเสี่ยงมาก ได้แก่
- อายุที่เริ่มกระทำความผิด ต่ำกว่า 12 ปี
 - เคยกระทำผิดและถูกดำเนินคดีในชั้นศาล
 - กระทำความผิดในลักษณะรุนแรง
 - พ่อแม่ กระทำความผิดในคดีรุนแรง
 - ถูกกระทำทารุณกรรมทางร่างกาย หรือ ทางเพศ หรือ ถูกทอดทิ้ง
 - มีการฆ่าตัวตายของบุคคลในครอบครัว
 - บิดามารดาลงมือลงไม้กัน
 - คบเพื่อนที่กระทำผิด หรือประกอบมิจฉาชีพ
 - ถูกไล่ออกจากโรงเรียน
 - ใช้ยาเสพติดหลายชนิดเป็นเวลานาน และมีประวัติเสพยา
4. ผลจากการประเมินความจำเป็นในการบำบัดแก้ไข จำแนกเป็น 3 ระดับ คือ

น้อย ปานกลาง มาก

- 4.1 กลุ่มที่มีความจำเป็นระดับน้อย ได้แก่
- มีปัญหาพฤติกรรมปกติเมื่อเทียบกับพัฒนาการตามวัย
 - มีปัญหาเล็กน้อย ด้าน ร่างกาย อารมณ์ หรือสติปัญญา
 - ประกอบอาชีพ

- ไม่มีปัญหาอันเนื่องมาจากการใช้ยาและสารเสพติด

4.2 กลุ่มที่มีความจำเป็นระดับปานกลาง ได้แก่

- มีปัญหาพฤติกรรมแสดงออกรุนแรง หรือเก็บตัว แยกตัว
- มีปัญหาพฤติกรรม/อารมณ์ บางด้านหรือ การใช้ยาและสารเสพติด

ที่ส่งผลต่อครอบครัวหรือการศึกษา

- ไม่ประกอบอาชีพ แต่มีความสนใจในการทำงาน ต้องการการฝึกฝน

4.3 กลุ่มที่มีความจำเป็นระดับมาก ได้แก่

- มีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมได้
- ติดยาและสารเสพติดมานานซึ่งส่งผลต่อร่างกาย และทำร้ายตนเอง

และผู้อื่น

- ไม่ประกอบอาชีพ ไม่มีความสนใจหรือความถนัดใด ๆ ไม่มีทักษะใน

การทำงาน

- สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
- ถูกกระทำทารุณกรรมทางกายหรือทางเพศ
- มีประวัติทำร้ายตนเอง พยายามฆ่าตัวตาย จุดไฟเผา
- มีความผิดปกติทางสมอง เคยได้รับบาดเจ็บ หรือกระทบกระเทือน
- ขาดความสำนึกผิด ต่อต้าน และมีแนวโน้มกระทำผิดอีก
- ไม่มีแผนการชีวิตในอนาคต

เมื่อได้ทราบผลประเมินระดับความเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำ และ ความจำเป็นในการบำบัดแก้ไข จะทำให้ทราบแนวทางและมาตรการในการบำบัดแก้ไขเด็กและเยาวชน ซึ่งมีแนวทาง ดังแสดงในตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3

แนวทางและมาตรการในการบำบัดแก้ไขเด็กและเยาวชน

ความเสี่ยง	ความจำเป็น		
	น้อย	ปานกลาง	มาก
น้อย	ปล่อยตัวโดยคุมประพฤติ	คุมประพฤติโดยมีเงื่อนไขตามปัจจัยความจำเป็น	คุมประพฤติและรับกิจกรรมเข้ามาเย็นกลับและมีเงื่อนไขตามปัญหาความจำเป็น
ปานกลาง	คุมประพฤติโดยมีเงื่อนไข ตามปัจจัยความจำเป็น	คุมประพฤติและรับกิจกรรมเข้ามาเย็นกลับและมีเงื่อนไขตามปัญหาความจำเป็น	ฝึกอบรมระยะปานกลางและรับกิจกรรมตามแผนบำบัดเฉพาะรายที่สอดคล้องกับปัจจัยความจำเป็น
มาก	ฝึกอบรมระยะสั้นและรับกิจกรรมตามแผนบำบัดเฉพาะรายที่สอดคล้องกับปัจจัยความจำเป็นและมีการติดตามความประพฤติภายหลังปล่อย	ฝึกอบรมระยะปานกลางและรับกิจกรรมตามแผนบำบัดเฉพาะรายที่สอดคล้องกับปัจจัยความจำเป็นและมีการติดตามความประพฤติภายหลังปล่อย	ฝึกอบรมระยะยาวและรับกิจกรรมตามแผนบำบัดเฉพาะรายที่สอดคล้องกับปัจจัยความจำเป็นและมีการติดตามความประพฤติภายหลังปล่อย

2.1.6 การปล่อยชั่วคราวของประเทสหรัฐอเมริกา

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทสหรัฐอเมริกา เมื่อบุคคลใดถูกจับกุมตัว ไม่ว่าจะมีความหมายจับหรือไม่ก็ตาม ต้องนำตัวบุคคลนั้นไปศาลโดยไม่ชักช้า เพื่อให้ศาลได้พิจารณาเหตุผลในการควบคุมตัว หรือพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว ซึ่งการปล่อยชั่วคราวและการควบคุมตัวในระหว่างการพิจารณาคดีของประเทสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดไว้เป็นหลักว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องได้รับการปล่อยชั่วคราวไม่ว่าจะโดยมีประกันหรือวาง

หลักประกัน เว้นแต่ศาลเห็นว่า การปล่อยชั่วคราวนั้นไม่สามารถประกันได้อย่างมีเหตุผลสมควรว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะมาปรากฏตัวต่อศาลตามกำหนดนัด หรือจะไปก่อภัยอันตรายต่อบุคคลอื่นหรือสังคม และในกรณีที่ศาลเห็นว่า การปล่อยชั่วคราวนั้นอาจเสี่ยงต่อการไม่มาปรากฏตัวตามกำหนดนัด หรืออาจก่อภัยอันตรายต่อบุคคลอื่นหรือสังคม ศาลมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่เป็นข้อจำกัดน้อยที่สุด เพื่อเป็นหลักประกันว่าบุคคลนั้นจะไม่กระทำการตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวนั้นอาจรวมถึงการกักขังไว้ในบ้านหรือการอาศัยอยู่ในสถานที่ที่กำหนด การยอมให้ตรวจศาลเสพติดโดยไม่มีหมายศาล การติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดตามไว้ที่ตัวบุคคลที่จะปล่อยชั่วคราว หรือการไปเยี่ยมเยียนของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เป็นต้น โดยเงื่อนไขที่กำหนดนี้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ในแต่ละคดีและความน่าเชื่อถือของผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้น

อย่างไรก็ตาม ศาลจะกำหนดเงื่อนไขทางการเงินที่จะทำให้จำเลยต้องถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีความเป็นไปได้อย่างสูงที่จำเลยจะหลบหนีภายหลังจากได้รับการปล่อยชั่วคราว ศาลก็อาจกำหนดวงเงินประกันให้สูงได้ แม้ว่าการกำหนดวงเงินดังกล่าวจะทำให้จำเลยไม่อาจหาเงินมาวางประกันได้ก็ตาม เพราะการกำหนดวงเงินประกันไว้สูงดังกล่าวนี้นี้มีใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว (สุรินทร์ มากชูชิต, 2555, น. 57)

การปล่อยชั่วคราวของประเทศสหรัฐอเมริกาแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ดังนี้ (สุรินทร์ มากชูชิต, 2555, น. 59-60)

1. Release on Recognizance เรียกว่า ROR หรือ OR คือการปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องมีการใช้เงินประกันตัว หรือการปล่อยโดยคำรับรอง เป็นวิธีการปล่อยชั่วคราวที่จำเลยเพียงแต่ให้สัญญาว่าจะมาปรากฏตัวต่อศาลตามกำหนดเวลาที่นัดเท่านั้น
2. Conditional Release คือ การปล่อยชั่วคราวโดยมีเงื่อนไข เป็นวิธีการที่ผู้พิพากษาจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวไปโดยกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ อันมิใช่เงื่อนไขที่เป็นการเรียกเงินประกัน เช่น กำหนดเงื่อนไขให้จำเลยต้องมารายงานตัวต่อศาลทุกสัปดาห์
3. Unsecured Bond คือ การปล่อยชั่วคราวที่ไม่จำเป็นต้องวางเงินสดเป็นหลักประกัน แต่จะมีผลให้ถูกปรับเป็นเงินได้ หากจำเลยไม่มาปรากฏตัวต่อศาลตามกำหนดนัด
4. Cash Bond คือ วิธีการปล่อยชั่วคราวที่จำเลยจะต้องวางหลักประกันทั้งหมดด้วยเงินสดหรือโดยการวางหลักทรัพย์อื่นประกอบ
5. Deposit Bond คือ วิธีการปล่อยชั่วคราวโดยวางเงินมัดจำ เป็นวิธีการปล่อยชั่วคราวที่จำเลยจะต้องวางเงินสดเป็นหลักประกันเช่นเดียวกัน เพียงแต่จะต้องวางเงินสดไว้เพียงร้อยละสิบของราคาประกันที่ศาลกำหนด ถ้าจำเลยผิดสัญญาจะถูกปรับเต็มจำนวน

6. Surety Bond คือ การปล่อยชั่วคราวที่นายประกัน (Bail Bondsman) จะต้องวางเงินประกันไว้ร้อยละสิบ ของราคาประกันที่ศาลกำหนด

2.1.6.1 ระบบการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีของสหรัฐอเมริกา (Pretrial Risk Assessment)

สหรัฐอเมริกามีระบบการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีการทดลองปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยคนใดควรได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและจะปล่อยด้วยวิธีการอย่างไร และผู้ต้องหาหรือจำเลยคนใดมีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมตัวไว้

แต่เดิมการปล่อยชั่วคราวใช้การพิจารณาจาก 2 วิธีการ อย่างแรกพิจารณาจากบัญชีเงินประกัน ยังเป็นการกระทำผิดที่มีความร้ายแรงมากเท่าใด เงินประกันก็จะมากตามไปด้วย ซึ่งถ้าไม่มีเงินประกันก็ต้องถูกควบคุมตัวไว้ก่อน อย่างที่สองพิจารณาโดยผู้มีอำนาจในการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งจะดูจากปัจจัยที่คิดว่าจะมีความเสี่ยงสูง และใช้วิธีการรวมคะแนนเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ศาลว่าจะอนุญาตหรือไม่ ซึ่งวิธีการนี้มีข้อดี คือ ความคงที่สม่ำเสมอของการตัดสินใจ แต่ข้อเสีย คือ ไม่สามารถทำนายความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำ

จากจุดด้อยของสองวิธีการดังกล่าว จึงเกิดการพัฒนาเป็นระบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวนี้ขึ้นซึ่งมีหลักฐานเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่ามีความแม่นยำในการทำนายความเสี่ยง โดยระบบการประเมินความเสี่ยงนั้นจะทำให้สามารถแบ่งผู้ต้องหาหรือจำเลยออกเป็นกลุ่มตามระดับความเสี่ยง ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า กลุ่มใดมีโอกาสที่จะเกิดผลสำเร็จจากการปล่อยชั่วคราว กล่าวคือ มาปรากฏตัวต่อศาลและไม่ถูกจับในข้อหาใหม่ระหว่างที่ถูกปล่อยชั่วคราว

การรู้ระดับความเสี่ยงของผู้ต้องหาหรือจำเลย จะนำไปสู่การตัดสินใจว่าจะควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือไม่ และถ้าหากจะปล่อยตัวชั่วคราว จะใช้เงื่อนไขใดที่เหมาะสม เช่น การควบคุมและสอดส่องก่อนพิจารณาคดี (Pretrial Supervision) และยังช่วยให้รัฐประหยัดงบประมาณได้ เนื่องจากการดูแลผู้ต้องหาหรือจำเลยด้วยวิธีการควบคุมและสอดส่องมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3-6 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อวัน แต่ในขณะที่การดูแลผู้ต้องหาหรือจำเลยในตาราง (Jail) มีค่าใช้จ่ายประมาณ 50 เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่าต่อวัน

โดยการกำหนดปัจจัยต่าง ๆ ในแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีนั้นได้มีงานวิจัยมากมาย เพื่อหาคำตอบว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลในการทำนายความล้มเหลวของการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดี (การไม่ปรากฏตัวตามกำหนดนัดของศาลหรือการก่อคดีอื่นระหว่างได้รับการปล่อยชั่วคราว) ซึ่ง John-Etienne Myburgh, Carolyn Camman & J. Stephen Wormith ได้รวบรวมข้อมูลของงานวิจัยต่าง ๆ ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความเสี่ยงที่จะทำให้การปล่อยชั่วคราวล้มเหลว ดังแสดงในตารางที่ 2.4

ตารางที่ 2.4

ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงที่จะทำให้การปล่อยชั่วคราวล้มเหลว

ปัจจัย	งานวิจัยที่สนับสนุน
ปัจจัยส่วนบุคคล	
อายุ	- อายุน้อยจะเพิ่มความเสี่ยง (Fennessy & Huss, 2013) - ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้น ถ้าผู้ต้องหาหรือจำเลยมีอายุต่ำกว่า 21 ปี ในขณะที่ถูกฟ้องร้อง (Clark & Levin, 2007; Podkopaczey al., 2006) - อายุที่มากขึ้นจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการล้มเหลวของการปล่อยชั่วคราว (Siddiqui, 2006) - ช่วงอายุ 20-29 ปี มีความเสี่ยงมากที่สุด, อายุต่ำกว่า 19 ปี มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง และในอายุมากกว่า 30 ปี มีความเสี่ยงต่ำ (Austin et al., 2012) - อายุต่ำกว่า 26 ปี มีความเสี่ยงสูงที่สุด, ช่วงอายุ 27-46 ปี มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง และในอายุมากกว่า 47 ปี มีความเสี่ยงต่ำ (Lowenkamp & Wetzel, 2009) - อายุเมื่อถูกจับกุมครั้งแรก - หากถูกจับครั้งแรกเมื่ออายุน้อยกว่า 33 ปี จะมีความเสี่ยงสูงที่สุด และ ความเสี่ยงจะต่ำกว่าหากถูกจับกุมครั้งแรกตอนอายุมากกว่า 33 ปี (Latessa et al., 2009, 2010; Lowenkamp et al., 2008) - ความเสี่ยงจะสูงที่สุดหากผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกจับครั้งแรกตอนอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 ปี; ความเสี่ยงสูงในช่วงอายุ 20-24 ปี; ความเสี่ยงปานกลางในช่วงอายุ 25-34 ปี และความเสี่ยงต่ำถ้ามีอายุมากกว่า 35 ปี
เชื้อชาติ	- เชื้อชาติมีผลเล็กน้อยในการเพิ่มความเสี่ยง (Fennessy & Huss, 2013) - มีความเป็นไปได้ที่ความเสี่ยงในการไม่ปรากฏตัวต่อศาลตามกำหนดนัด เพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เป็นแอฟริกัน-อเมริกันและละตินอเมริกัน (Cohen & Reaves, 2007; Siddiqui, 2006)

ตารางที่ 2.4

ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงที่จะทำให้การปล่อยชั่วคราวล้มเหลว (ต่อ)

ปัจจัย	งานวิจัยที่สนับสนุน
เพศ	- เพศชายจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น (Fennessy & Huss, 2013; Siddiqui, 2006)
สุขภาพจิต	- สุขภาพจิตมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยง (Austin et al., 2012) - การรักษาปัญหาสุขภาพจิตในอดีตหรือปัจจุบัน (Hedlund et al., 2005; Pretrial Justice Institute, 2012a)
การใช้สารเสพติด	- ประวัติการใช้ยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์มีผลเพิ่มความเสี่ยง (Austin et al., 2010; Clark & Levin, 2007; Pretrial Justice Institute, 2012a; Van Nostrand & Keebler, 2009) - ปัญหาการใช้ยาเสพติดในปัจจุบัน (Bechtel et al., 2011; Fennessy & Huss, 2013; Hedlund et al., 2005; Latessa et al., 2009, 2010; Lowenkamp et al., 2008; Lowenkamp & Wetzel, 2009; Pretrial Justice Institute, 2012a) - ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหากมีการใช้แอลกอฮอล์ (21%), กัญชา (23%) หรือสารเสพติด (40%) VanNostrand & Keebler (2009)
การใช้สารเสพติดร่วมกับมีปัญหาสุขภาพจิต	- ประวัติการใช้สารเสพติดร่วมกับมีปัญหาสุขภาพจิตจะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้น (Austin et al., 2010; Hedlund et al., 2005)

ตารางที่ 2.4

ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงที่จะทำให้การปล่อยชั่วคราวล้มเหลว (ต่อ)

ปัจจัย	งานวิจัยที่สนับสนุน
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ	
การประกอบอาชีพ/ ประวัติการทำงาน	- การว่างงานมีความเสี่ยงมาก (Austin & Murray, 2009; Austin et al., 2012; Clark & Levin, 2007; Latessa et al., 2009, 2010; Lowenkamp et al., 2008; Lowenkamp & Wetzel, 2009; Podkopacz et al., 2006; Siddiqui, 2006; VanNostrand, 2003; VanNostrand & Keebler, 2009) - การทำงานเดิมเป็นระยะเวลา 1-2 ปี จะลดความเสี่ยง การทำงานเดิมมากกว่า 2 ปี จะลดความเสี่ยงได้มากขึ้น (Hedlund et al., 2005) - การทำงานพาร์ทไทม์จะเพิ่มความเสี่ยงแต่น้อยกว่าการว่างงาน ความเสี่ยงจะต่ำที่สุดในการทำงานประจำ (Latessa et al., 2009, 2010; Lowenkamp et al., 2008) - การว่างงานและไม่ได้กำลังศึกษา วัยทำงาน ผู้พิการ หรือแม่บ้าน จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น (Austin & Murray, 2009) - ชั่วโมงการทำงานที่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การว่างงาน ไม่ได้เป็นนักเรียนนักศึกษาจะเพิ่มความเสี่ยง (Podkopacz et al., 2006) - การมีงานทำ/กำลังศึกษา/การฝึกงานจะลดความเสี่ยง (Siddiqui, 2002, 2006) - ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ไม่ได้ทำงานต่อเนื่องในระหว่างสองปีก่อนที่จะถูกจับกุม หรือ ไม่ได้มีบุตรในอุปการะขณะที่ถูกจับกุม มีผลต่อความล้มเหลวในการปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดี (VanNostrand, 2003)
ระดับการศึกษา	- ระดับการศึกษาที่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะเพิ่มความเสี่ยง (Austin & Murray, 2009; Lowenkamp & Wetzel, 2009; Fennessy & Huss, 2013; Hedlund et al., 2005; Siddiqui, 2002, 2006)

ตารางที่ 2.4

ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงที่จะทำให้การปล่อยชั่วคราวล้มเหลว (ต่อ)

ปัจจัย	งานวิจัยที่สนับสนุน
	- ระดับการศึกษาที่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะลดความเสี่ยง (Hedlund et al., 2005; Lowenkamp & Wetzel, 2009) - ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นจะเพิ่มความเสี่ยง (Bechtel et al. 2011)
สถานะทางการเงิน	- การมีรายได้ที่เพียงพอจะช่วยลดความเสี่ยง (Austin et al., 2010) - การมีบุคคลอื่นสนับสนุนทางการเงินจะช่วยลดความเสี่ยง และการพึ่งพาตนเองจะช่วยลดความเสี่ยงได้มากขึ้น เมื่อเทียบกับการไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินเลย (Hedlund et al., 2005)
การเป็นเจ้าของบ้าน	- การเป็นเจ้าของบ้านจะช่วยลดความเสี่ยง (Clark & Levin, 2007) - การเป็นเจ้าของบ้าน แต่มีการจ้างงานจะมีความเสี่ยงต่ำกว่าเมื่อเทียบกับการเช่าบ้านอยู่/ไม่มีที่อยู่อาศัย (Lowenkamp & Wetzel, 2009; VanNostrand & Keebler, 2009) - การเช่าบ้านหรือไม่ทราบประเภทที่อยู่อาศัย, ไม่ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พักอาศัยจะเพิ่มความเสี่ยง (Pretrial Justice Institute, 2012a)
ยานพาหนะ	- การไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์จะเพิ่มความเสี่ยง (Austin & Murray, 2009)
การมีโทรศัพท์/ โทรศัพท์มือถือ	- การไม่มีโทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือจะเพิ่มความเสี่ยง (Austin et al., 2012; Pretrial Justice Institute, 2012a; Siddiqui, 2006) - การไม่มีโทรศัพท์บ้านจะเพิ่มความเสี่ยง (Siddiqui, 2002)
ปัจจัยทางสังคม	
ความมั่นคงใน สถานที่อยู่อาศัย	- ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถ้าไม่มีการตรวจสอบที่อยู่ที่ต้อง (Austin et al., 2010; Siddiqui, 2002, 2006) - ระยะเวลาที่อยู่อาศัย ถ้าต่ำกว่า 12 เดือนจะเพิ่มความเสี่ยง (Austin et al., 2010, 2012; VanNostrand, 2003) - หากอาศัยอยู่ในที่พักในปัจจุบันน้อยกว่า 6 เดือน จะเพิ่มความเสี่ยง (Latessa et al., 2009, 2010; Lowenkamp et al., 2008)

ตารางที่ 2.4

ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงที่จะทำให้การปล่อยชั่วคราวล้มเหลว (ต่อ)

ปัจจัย	งานวิจัยที่สนับสนุน
การอยู่อาศัย	การอยู่อาศัยร่วมกับบุคคลอื่น : อยู่กับเพื่อนร่วมห้องที่ไม่ใช่ครอบครัวจะช่วยลดความเสี่ยง และความเสี่ยงลดลงเมื่ออยู่อาศัยกับครอบครัว (เปรียบเทียบกับการอยู่คนเดียว, Hedlund et al., 2005)
สถานภาพสมรส	- สถานะสมรสลดความเสี่ยง (เปรียบเทียบกับไม่ได้สมรส, Hedlund et al., 2005) - สถานะโสดมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น (Austin et al., 2012)
ความเหมาะสมของผู้ค้ำประกัน	มีแหล่งอ้างอิงที่จะพิสูจน์ได้ว่าผู้ค้ำประกันยินดีที่จะเดินทางไปศาลกับผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือเซ็นสัญญาผู้ค้ำประกันจะช่วยลดความเสี่ยง (Austin et al., 2010)
ปัจจัยด้านอาชญากรรม	
ประวัติอาชญากรรม	ประวัติการถูกจับกุมมา - ถ้าเคยถูกจับกุมมาก่อนหน้านี้จะเพิ่มความเสี่ยง (Bechtel et al., 2011; VanNostrand & Keebler, 2009) - เคยถูกจับกุมตอนเป็นเยาวชนจะเพิ่มความเสี่ยง (Bechtel et al., 2011) - การถูกจับกุมครั้งก่อนเป็นความผิดเล็กน้อยหรือความผิดร้ายแรง (VanNostrand & Keebler, 2009) ประวัติการถูกจำคุก - เคยถูกจำคุกในตารางหรือเรือนจำ (Pretrial Justice Institute, 2012a) ประวัติการถูกตัดสินคดี - การกระทำความผิดลหุโทษ เพิ่มความเสี่ยง (Austin & Murray, 2009; Austin et al., 2010, 2012; Bechtel et al., 2011; Clark & Levin, 2007; Siddiqui, 2006; VanNostrand, 2003) - การทำความผิดร้ายแรงจะเพิ่มความเสี่ยง (Austin & Murray, 2009; Austin et al., 2010, 2012; Bechtel et al., 2011; Fennessy & Huss, 2013; Lowenkamp & Wetzel, 2009)

ตารางที่ 2.4

ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงที่จะทำให้การปล่อยชั่วคราวล้มเหลว (ต่อ)

ปัจจัย	งานวิจัยที่สนับสนุน
	จำนวนครั้งที่ถูกตัดสินคดี/ถูกจับกุม - 2 ครั้งหรือมากกว่าไม่ว่าจะเป็นความผิดเล็กน้อยหรือร้ายแรงจะเพิ่มความเสี่ยง (Clark & Levin, 2007) - การถูกตัดสินคดีก่อนหน้านี้มาแล้ว 1-2 ครั้งเพิ่มความเสี่ยง ถ้ามากกว่า 2 ครั้งขึ้นไปความเสี่ยงก็มากขึ้นด้วย (Hedlund et al., 2005) ประเภทคดีที่เคยกระทำผิด - ความผิดเล็กน้อยเพิ่มความเสี่ยงได้ ความผิดรุนแรงเพิ่มความเสี่ยงได้มากกว่า (Hedlund et al., 2005) - เคยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างน้อย 1 ครั้งจะเพิ่มความเสี่ยง (Fennessy & Huss, 2013)
ความล้มเหลวของการปล่อยตัวครั้งก่อนหน้า	ไม่มาปรากฏตัวต่อศาล - เคยไม่มาปรากฏตัวต่อศาลเพิ่มความเสี่ยง (Austin & Murray, 2009; Austin et al., 2010, 2012; Bechtel et al, 2011; Clark & Levin, 2007; Cohen & Reaves, 2007; Fennessy & Huss, 2013; Latessa et al., 2009, 2010; Lowenkamp et al., 2008 Lowenkamp & Wetzel, 2009; Podkopacz et al., 2006; Siddiqui, 2002, 2006; VanNostrand, 2003; VanNostrand & Keebler, 2009) - เคยไม่มาปรากฏตัวต่อศาลในคดีความผิดเล็กน้อยเพิ่มความเสี่ยง การไม่มาปรากฏตัวต่อศาลในคดีความผิดร้ายแรงเพิ่มความเสี่ยงได้มากกว่า (Hedlund et al., 2005) จำนวนครั้งที่ไม่มาปรากฏตัวต่อศาล - จำนวนครั้งที่เพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงมากขึ้น
การกระทำผิดครั้งล่าสุด	เกิดขึ้นระหว่างการควบคุมสอดส่องในชุมชน - กำลังอยู่ภายใต้การควบคุมสอดส่อง (การพักการลงโทษ การคุมประพฤติ การแก้ไขผู้กระทำผิดในชุมชน หรือประเภทอื่นของการควบคุมสอดส่องในชุมชน) เพิ่มความเสี่ยง (Pretrial Justice Institute, 2012a)

ตารางที่ 2.4

ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงที่จะทำให้การปล่อยชั่วคราวล้มเหลว (ต่อ)

ปัจจัย	งานวิจัยที่สนับสนุน
	- อยู่ระหว่างการคุมประพฤติ การพักการลงโทษ จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น (Austin & Murray, 2009; Clark & Levin, 2007) เกิดขึ้นระหว่างพิจารณาคดีหรือรอการลงโทษ - ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดในคดีใหม่หรือมีคดีที่รอการพิจารณาคดีอยู่จะเพิ่มความเสี่ยง (Austin et al., 2010, 2012; Bechtel et al, 2011; Lowenkamp & Wetzel, 2009; Pretrial Justice Institute, 2012a; Siddiqui, 2002, 2006; VanNostrand, 2003; VanNostrand & Keebler, 2009) - มีหมายจับค้างอยู่จะเพิ่มความเสี่ยง (Clark & Levin, 2007; Pretrial Justice Institute, 2012a; VanNostrand, 2003) ลักษณะของการกระทำผิดครั้งล่าสุด - ความผิดร้ายแรงจะเพิ่มความเสี่ยงเพิ่มขึ้น (Austin et al., 2012) - ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อาวุธปืน หรือการหลบหนีเข้าเมือง มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น (Lowenkamp & Wetzel, 2009; VanNostrand & Keebler, 2009) - ความผิดเล็กน้อย ความผิดร้ายแรงจะลดความเสี่ยง แต่ในขณะที่ถูกจับกุมด้วยความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ยาเสพติดหรือความผิดที่ขัดกับ ความสงบเรียบร้อยของสังคมจะเพิ่มความเสี่ยง (Siddiqui, 2006) - เป็นอาชญากรรมอันตราย ตามที่ฟลอริดาได้กำหนดนิยามไว้ ได้แก่ ความผิดทางเพศ ลักพาตัว ปล้นจี้ ความรุนแรงในครอบครัว ก่อการร้าย หรือการผลิตยาเสพติด จะลดความเสี่ยง (Austin et al., 2012)

Note. From *Review of Pretrial Risk Assessment and Factors Predicting Pretrial Release Failure*, by Cammanand & Wormith, 2015, pp. 74-79, Retrieved from https://www.usask.ca/cfbsjs/research/pdf/research_reports/ReviewOfPTRAandRiskFactorsPredictingPretrialReleaseFailure.pdf

ปัจจัยในแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีของแต่ละรัฐ แบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีของแต่ละรัฐนั้น ก็จะมี ความแตกต่างกันออกไป พอสรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 2.5

ตารางที่ 2.5

ปัจจัยในแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีของแต่ละรัฐ

ปัจจัย	Florida	Colorado	Kentucky	Federal	Ohio
ความผิดในปัจจุบัน	X			X	
อยู่ระหว่างสอบสวน		X	X	X	
ประวัติการกระทำผิดครั้งล่าสุด (รุนแรง/ไม่รุนแรง)	X		X	X	
ประวัติการไม่มาปรากฏตัวต่อศาล	X		X	X	X
เคยถูกพิพากษาว่าทำความผิด ร้ายแรง			X		
ที่อยู่อาศัย (อยู่มานาน, ความเป็น เจ้าของ เป็นต้น)	X	X		X	X
การจ้างงาน/นักเรียนนักศึกษา	X			X	X
ประวัติการใช้ยาเสพติดหรือ แอลกอฮอล์	X	X		X	X
มีโทรศัพท์ที่ใช้งานได้	X	X			
อายุ (ปัจจุบันหรือที่โดนจับครั้งแรก)	X	X		X	X
หนังสือรับรอง		X	X		
สุขภาพจิต	X	X			
อยู่ระหว่างคุมประพฤติ/พักการ ลงโทษ			X		
การศึกษา				X	
ความเป็นพลเมือง				X	
สถานภาพสมรส	X				
ก่อนหน้านี้ถูกจองจำอยู่ในคุกหรือ เรือนจำ		X			X

Note. From *Pretrial risk assessment: science provides guidance on assessing defendants*, by Pretrial Justice Institute, 2015, p. 3, Retrieved from [http://www.pretrial.org/download/advocacy/Issue%20Brief-Pretrial%20Risk%20Assessment%20\(May%202015\).pdf](http://www.pretrial.org/download/advocacy/Issue%20Brief-Pretrial%20Risk%20Assessment%20(May%202015).pdf)

2.1.6.2 หน่วยงานที่ดูแลการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย

ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีหน่วยงานเฉพาะสำหรับดูแลการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย ได้แก่ Pretrial Services Agencies หรือ PSA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการในการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราว ตลอดจนการสอดส่องผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว ซึ่ง PSA มีอำนาจหน้าที่ในกระบวนการก่อนพิจารณาคดีดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการสืบสวน รวบรวมข้อมูลและพิสูจน์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำเลย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจการปล่อยชั่วคราวให้กับผู้มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจปล่อยชั่วคราว

2. ควบคุมสอดส่องผู้ต้องหาหรือจำเลยในชุมชน รวมถึงติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ต้องหาหรือจำเลย รายงานการผิดเงื่อนไขต่อศาล สามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขได้ตามความจำเป็น แต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่ศาลได้กำหนดไว้ แจ้งเตือนวันนัดรายงานตัวต่อศาลแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยและในกรณีจำเป็น ต้องให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือจำเลยในการไปรายงานตัวต่อศาล และให้ความช่วยเหลือในการตามตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หลบหนีซึ่งวิธีที่ใช้ในการควบคุมสอดส่องมีดังนี้

- ให้รายงานตัวทางโทรศัพท์หรือต่อหน้า
- ส่งต่อผู้ต้องหาหรือจำเลยไปบำบัดยาเสพติด
- ส่งต่อผู้ต้องหาหรือจำเลยเข้ารับการรักษาปัญหาสุขภาพจิต
- ตรวจสอบสารเสพติด
- การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring)
- ตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์
- จัดหาบุคคลที่สามในการควบคุมดูแลผู้ต้องหาหรือจำเลย
- ร้องขอให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยอยู่ในบ้านกึ่งวิถี

3. ดำเนินการประเมินความความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวเพื่อประเมินความเป็นไปได้ว่า หากผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยชั่วคราวแล้วจะไม่มีรายงานตัวต่อศาลหรือไปกระทำความผิดอย่างอื่นอีกหรือไม่

4. จัดทำสิ่งช่วยเตือนความจำให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยไปรายงานตัวต่อศาล

2.1.7 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

มาตรา 7	ยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ (1) ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน (Heroin) (2) ประเภท 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟีน (Morphine) โคคาอีน (Cocaine) โคเดอีน (Codeine) ผื่นยา (Medicinal Opium) (3) ประเภท 3 ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นตำรับยา และมียาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ผสมอยู่ด้วย ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา (4) ประเภท 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือประเภท 2 เช่น อาเซติกแอนไฮไดรด์ (Acetic Anhydride) อาเซทิลคลอไรด์ (Acetyl Chloride) (5) ประเภท 5 ยาเสพติดให้โทษที่มีได้เข้าอยู่ในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เช่น กัญชา พืชกระท่อม ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศระบุชื่อยาเสพติดให้โทษตามมาตรา 8 (1) เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ คำว่า ผื่นยา (Medicinal Opium) หมายถึง ผื่นที่ได้ผ่านกรรมวิธีปรุงแต่งโดยมีความมุ่งหมายเพื่อใช้ในทางยา
มาตรา 15	การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้สันนิษฐานว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย (1) เด็กซ์ไทรโลเซอไรด์ หรือ แอลเอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป
มาตรา 17	ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต

	การมียาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ไว้ในครอบครองคํานวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ตั้งแต่หนึ่งร้อยกรัมขึ้นไป ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
มาตรา 26	ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือ ประเภท 5 เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นรายๆ ไป การมียาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 ไว้ในครอบครองมีปริมาณตั้งแต่สิบกิโลกรัมขึ้นไป ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
มาตรา 57	ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 หรือประเภท 5
มาตรา 65	ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 15 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท
มาตรา 67	ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 68	ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 2 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 16 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระทำผิดเป็นมอร์ฟิน ผีน หรือโคคาอีน ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ยี่สิบปีจนถึงจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองล้านบาทถึงห้าล้านบาท

มาตรา 69	ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 อันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 17 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดจำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษใน ประเภท 2 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 17 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระทำความผิดตามวรรคสองเป็น มอร์ฟิน ฝิ่น หรือโคคาอิน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่ถึงหนึ่งร้อยกรัม ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี หรือปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสี่แสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ถ้ามอร์ฟิน ฝิ่น หรือโคคาอินนั้นมีปริมาณคำนวณเป็น สารบริสุทธิ์ตั้งแต่หนึ่งร้อยกรัมขึ้นไป ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงจำคุกตลอด ชีวิตและปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงห้าล้านบาท ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 17 กระทำการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่ง วรรค สองหรือวรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา 94	ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษ เสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและมีไว้ใน ครอบครองเพื่อจำหน่าย หรือเสพและจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษตามลักษณะ ชนิด ประเภทและปริมาณที่กำหนดในกฎกระทรวง และได้สมัครใจขอเข้ารับ การบำบัดรักษาในสถานพยาบาลก่อนความผิดจะปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ อีกทั้งได้ปฏิบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับเพื่อ ควบคุมการบำบัดรักษา และระเบียบวินัยสำหรับสถานพยาบาลดังกล่าว จนได้รับ การรับรองเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีกำหนดแล้ว ให้พ้นจาก ความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีความผิดที่ได้กระทำไป ภายหลังการสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา การรับเข้าบำบัดรักษาในสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

2.1.8 ทฤษฎีอาชญาวิทยา

2.1.8.1 ทฤษฎีการข่มขู่ยับยั้ง (Deterrence Theory)

ทฤษฎีนี้ได้รับอิทธิพลมาจากสำนักอาชญาวิทยาดั้งเดิม (Classical School) โดยเชื่อว่า มนุษย์เป็นผู้มีเหตุผล สามารถคิดและตัดสินใจว่าจะกระทำหรือไม่กระทำความผิด โดยพิจารณาจากผลได้และผลเสียที่เกิดจากการกระทำนั้น ๆ ดังนั้นการจะป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำ

ความผิด จะต้องอาศัยกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและกำหนดบทลงโทษที่รุนแรงเหมาะสมกับความผิด มีการลงโทษที่รวดเร็ว และเป็นธรรม ถ้าบุคคลเห็นว่าการลงโทษที่จะได้รับนั้นเป็นผลเสียมากกว่าผลดี ที่ได้รับการกระทำผิดก็จะเลือกไม่กระทำความผิด ถือได้ว่าเป็นการข่มขู่ให้บุคคลกลัวและยับยั้ง พฤติกรรมอาชญากรรม โดยการข่มขู่ยับยั้งนั้นแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. การข่มขู่ยับยั้งทั่วไป (General Deterrence) หมายถึง การใช้อิทธิพล และประสิทธิภาพของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้บุคคลในสังคมไม่กล้าประกอบ อาชญากรรม เนื่องจากเกิดความเกรงกลัวว่าถ้ากระทำความผิดจะต้องถูกลงโทษ โดยการข่มขู่ยับยั้ง ทั่วไปจะได้ผลดีก็ต่อเมื่อการลงโทษนั้นจะต้องประกอบไปด้วยหลักการดังต่อไปนี้

- แน่นนอน (Certain)- ไม่ว่าใครกระทำความผิดก็ต้องถูกลงโทษ เช่นเดียวกัน
- รวดเร็ว (Speed of Legal Sanction)- เมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจะต้องมีการนำตัวผู้กระทำความผิดมารับการลงโทษโดยเร็ว
- รุนแรง (Severity)- โทษที่ได้รับจะต้องรุนแรงและเหมาะสมกับความผิดที่ได้กระทำ

2. การข่มขู่ยับยั้งเฉพาะราย (Specific Deterrence) เป็นการข่มขู่ยับยั้ง บุคคลที่กระทำความผิดไม่ให้กระทำความผิดซ้ำ โดยเป็นการลงโทษเพื่อให้เกิดความเข็ดหลาบ เกิดความกลัวที่จะ ถูกลงโทษอีกและไม่กล้าที่จะประกอบอาชญากรรม

2.1.8.2 ทฤษฎีพันธะทางสังคม (Social Bond Theory)

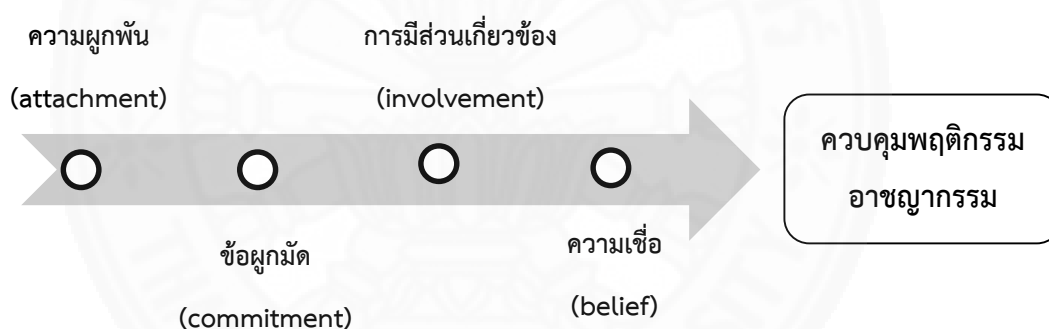
ทฤษฎีพันธะทางสังคมได้รับพัฒนาโดยเทรวิสเฮอร์ชี (Travis Hirschi) ซึ่ง จัดอยู่ในกลุ่มทฤษฎีควบคุม (Control Theory) โดยทฤษฎีนี้จะต่างจากทฤษฎีอาชญาวิทยาทฤษฎี อื่น ๆ เนื่องจากทฤษฎีทางอาชญาวิทยาส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการอธิบายสาเหตุการกระทำผิด แต่ทฤษฎี พันธะทางสังคมจะเป็นทฤษฎีที่พยายามอธิบายว่า เหตุใดคนจึงไม่กระทำความผิดเฮอร์ชีเชื่อว่าคนทุกคนมี ศักยภาพที่จะกระทำความผิด แต่ที่สามารถควบคุมพฤติกรรมตนเองได้ เป็นเพราะว่าบุคคลนั้นมีพันธะ มีความผูกพันต่อสังคม จึงไม่กล้ากระทำความผิดเนื่องจากกลัวว่าการกระทำผิดนั้นจะทำลาย พันธะหรือความผูกพันที่บุคคลนั้นมีต่อสังคม โดยเฮอร์ชีได้เสนอองค์ประกอบของพันธะทางสังคมไว้ ดังนี้

1. ความผูกพัน (Attachment) ความผูกพัน ความรัก ความไว้วางใจของ คนรอบครัว เพื่อน ชุมชนและสังคม จะเป็นตัวช่วยให้บุคคลในสังคมยอมรับวัฒนธรรม ค่านิยม และ บรรทัดฐานของสังคม โดยความผูกพันนี้จะเป็นพันธะทางสังคมในลักษณะของความรัก อารมณ์ ความรู้สึก ให้คนทำตามวัฒนธรรม ค่านิยม และบรรทัดฐานของสังคมเนื่องจากไม่อยากสูญเสีย ความรักความผูกพันที่ตนเองมีต่อสังคม

2. ข้อผูกมัด (Commitment) เมื่อบุคคลยอมรับวัฒนธรรม ค่านิยม และบรรทัดฐานของสังคมแล้ว ย่อมเกิดการผูกมัดตนเองเข้ากับการดำเนินชีวิตตามรูปแบบของสังคม เช่น การตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อจะได้มีการงานที่มั่นคง โดยข้อผูกมัดนี้จะเป็นพันธะทางสังคมในลักษณะของเหตุผล ให้คนไม่กล้ากระทำความผิดเนื่องจากกลัวจะสูญเสียการงานที่มั่นคง เสียโอกาสในการประสบความสำเร็จในชีวิต

3. การมีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง (Involvement) การที่บุคคลในสังคมมีกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมภายในครอบครัว ชุมชน กลุ่มเพื่อน กลุ่มที่ทำงาน หรือกิจกรรมทางศาสนาก็ตาม จะเป็นตัวช่วยให้บุคคลไม่มีเวลาที่จะไปก่ออาชญากรรม

4. ความเชื่อ (Belief) หากระดับความเชื่อของบุคคลที่มีต่อค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคมอยู่ในระดับสูง มีแนวโน้มที่บุคคลนั้นจะไม่กระทำความผิด ในทางกลับกัน หากบุคคลนั้นมีระดับความเชื่อในค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคมต่ำก็มีโอกาสที่จะกระทำความผิดมากขึ้น



ภาพที่ 2.1 แผนภาพสรุปทฤษฎีพันธะทางสังคม

2.1.8.3 ทฤษฎีการควบคุมตนเอง (Self-control Theory)

ทฤษฎีการควบคุมตนเองของก๊อตเฟรดสันและเฮอร์ชี่ (Gottfredson & Hirschi) ได้พัฒนาต่อยอดมาจาก ทฤษฎีพันธะทางสังคม (Social Bond Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อว่าบุคคลที่มีการควบคุมตนเองได้ดีจะมีโอกาสในการกระทำผิดได้น้อยกว่าบุคคลที่มีการควบคุมตนเองต่ำ การควบคุมตนเองนั้นจะเป็นตัวที่ช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือประกอบอาชญากรรม

การควบคุมตนเองนั้นเป็นผลมาจากการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) โดยสถาบันที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการขัดเกลาทางสังคมซึ่งจะช่วยให้บุคคลมีการสร้างการควบคุมตนเอง คือ สถาบันครอบครัว พ่อแม่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขัดเกลาทาง

สังคมให้กับบุตรหลาน เด็กที่ได้รับความรักความเอาใจใส่จะทำให้เด็กมีการสร้างการควบคุมตนเองได้เป็นอย่างดี ตรงกันข้ามกับเด็กที่ไม่ได้รับความรักความเอาใจใส่ก็มีแนวโน้มที่จะมีการคุมตนเองที่ต่ำ และอาจนำไปสู่การที่พฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือประกอบอาชญากรรมในที่สุด

2.1.8.4 ทฤษฎีการคบหาสมาคมที่แตกต่าง (Differential Association Theory)

ทฤษฎีการคบหาสมาคมที่แตกต่างของเอ็ดวินซัทเธอร์แลนด์ ได้อธิบายสาเหตุของการกระทำผิดว่าเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม การคบหาสมาคมกับอาชญากรจะนำไปสู่การเรียนรู้ทักษะ (Skill) ทศคติ (Attitudes) ค่านิยม (Values) และแรงจูงใจ (Motives) ทำให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนซึ่งอาจจะนำไปสู่พฤติกรรมอาชญากรรมได้

จึงสรุปได้ว่า พฤติกรรมอาชญากรรมนั้นเกิดขึ้นจากการเรียนรู้เช่นเดียวกับพฤติกรรมทั่วไป พฤติกรรมอาชญากรรมนั้นเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และเกิดขึ้นในกลุ่มที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน การคบหาสมาคมที่แตกต่างกันนั้นขึ้นกับความถี่ (Frequency) ระยะเวลา (Duration) การให้ความสำคัญ (Priority) และความเข้มข้น (Intensity)

2.1.8.5 ทฤษฎีการเลียนแบบ (Imitation Theory)

ของ กาเบรียล ทาร์ด (Jean Gabriel Tarde) นักอาชญาวิทยา ได้เสนอทฤษฎีการเลียนแบบ โดยเชื่อว่าพฤติกรรมของคนเกิดจากการเลียนแบบ ซึ่งการเลียนแบบนั้นจะเกิดกับคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและบุคคลจะเลียนแบบผู้ที่มีสถานะเหนือกว่าตน เช่น ลูกเลียนแบบพ่อแม่ นักเรียนเลียนแบบครู ทั้งนี้จะเกิดเป็นพฤติกรรมใหม่มาทดแทนพฤติกรรมเดิม เรียกว่ากฎของการแทรกแทน (Law of Insertion)

นอกจากการเลียนแบบพฤติกรรมจากคนใกล้ชิดแล้ว การสังเกตพฤติกรรมจากสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ ละคร หรือหนังสือพิมพ์ก็มีผลกับพฤติกรรมได้เช่นกัน

2.1.8.6 ทฤษฎีโครงสร้างทางสังคมและสภาวะไร้กฎหมาย (Social Structure and Anomie)

โรเบิร์ตเคเมอร์ตัน (Robert K. Merton) ได้พัฒนาทฤษฎีนี้ต่อยอดมาจากแนวคิดสภาวะไร้กฎหมาย (Anomie) ของอีมีล เดอร์ไคม์ (Emile Durkheim) ที่นำเสนอไว้ว่า การที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอย่างรวดเร็ว เช่น การเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเป็นสังคมอุตสาหกรรม ทำให้บุคคลในสังคมไม่สามารถปรับตัวตามได้ทัน ซึ่งจะนำไปสู่สภาวะที่เรียกว่า Anomie หมายถึง สภาวะที่สังคมไร้ระเบียบ คนในสังคมไม่สนใจกฎหมาย (Lawlessness)

เมอร์ตันมองว่า การเกิดสภาวะ Anomie นั้น เกิดจากการที่สังคมได้กำหนดเป้าหมาย (Goals) ให้กับคนในสังคมแต่ไม่ได้กำหนดวิธีการหรือหนทาง (Means) ที่จะทำใ้บุคคลในสังคมไปสู่เป้าหมายที่สังคมได้วางไว้ หรือมีหนทางให้กับเฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้น และเมื่อ

เกิดความขัดแย้งระหว่างเป้าหมายและวิธีการโดยวิธีการที่ถูกต้องตามที่สังคมกำหนดไม่สามารถทำให้บรรลุเป้าหมายได้ บุคคลก็จะนำวิธีการที่ผิดกฎหมายมาใช้เพื่อให้ตนเองได้บรรลุเป้าหมายของสังคม เมอร์ตันได้แบ่งรูปแบบของการปรับตัวของบุคคลในสังคมเพื่อจัดการกับสภาวะ Anomie ดังนี้

1. Conformity คือ การที่บุคคลยอมรับเป้าหมายและมีวิธีการที่สามารถไปถึงเป้าหมายด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามที่สังคมกำหนดและยอมรับ การปรับตัววิธีนี้เป็นวิธีปรับตัวของคนส่วนใหญ่ในสังคม

2. Innovation คือ การที่บุคคลยอมรับเป้าหมายแต่ไม่มีวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายนั้น ทำให้เกิดการนำวิธีการที่ไม่ถูกต้องมาใช้เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่สังคมได้กำหนด

3. Ritualism คือ การที่ไม่มีเป้าหมายแต่มีวิธีการให้ปฏิบัติ อย่างเช่น ไม่รู้เหตุผลว่าจะทำไปเพื่ออะไรแต่ก็ทำเพราะมีความเคยชิน หรือเรียกอีกอย่างว่า การปฏิบัติตามพิธีกรรม

4. Retreatism คือ การที่ไม่ยอมรับทั้งเป้าหมายของสังคมและวิธีการ อาจเนื่องจากว่าเคยยอมรับเป้าหมายและวิธีการ แต่ไปสามารถไปถึงเป้าหมายของสังคมได้ จึงถอนตัวหนีออกจากสังคม

5. Rebellion คือ การที่ปฏิเสธทั้งเป้าหมายและวิธีการ แต่จะสร้างเป้าหมายและวิธีการขึ้นมาใหม่ เช่น การปฏิวัติ

2.2 ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

กมลทิพย์ คติการ (2544) ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการผิดสัญญาประกันในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด: ศึกษาเฉพาะกรณีศาลอาญา ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ในเอกสารสัญญาประกันโดยเฉพาะข้อมูลในปี 2542-2543 โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่มีการยื่นประกันต่อศาลแล้วได้รับอนุญาตให้ประกันตัวแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่ไม่ผิดสัญญาประกัน 2) กลุ่มที่ผิดสัญญาประกันและตามตัวกลับมาได้ 3) กลุ่มที่ผิดสัญญาประกันและตามตัวกลับมาไม่ได้ นอกจากนี้ยังทำการวิจัยโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ การสัมภาษณ์ผู้ที่ผิดสัญญาประกันตัวที่เดินทางมาชำระค่าปรับที่ศาล จากการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ พบว่า ภูมิหลังส่วนบุคคล (เพศ) ข้อหา โทษตามคำฟ้อง ราคาประกัน และหลักประกัน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการผิดสัญญาประกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และจากข้อมูลปฐมภูมิ พบว่า ข้อหา โทษที่จะได้รับ ความสัมพันธ์ของจำเลยกับครอบครัว ราคาประกัน หลักประกัน ภูมิหลังส่วนบุคคล (ที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง อาชีพที่มั่นคง จิตสำนึก การชั่งน้ำหนักผลดีที่ได้จากการหลบหนีไม่คุ้มกับผลเสียที่ได้รับ) เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการผิดสัญญาประกัน โดย

ได้ให้ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยไว้ว่า ปัจจัยที่ศาลควรนำมาใช้ในการพิจารณาอนุญาตปล่อยชั่วคราว ได้แก่ ความสัมพันธ์ของผู้ต้องหาหรือจำเลยกับครอบครัว ฐานความผิด อัตราโทษ ราคาประกัน หลักประกัน (ความสัมพันธ์ของเจ้าของหลักประกันกับจำเลย) ปัจจัยภูมิหลังอื่น ๆ (อาชีพ ที่อยู่อาศัย จิตสำนึก)

กรมราชทัณฑ์ (2548) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติในการกระทำ ความผิดในคดีจำนำยาเสพติดของผู้ต้องขังหญิง เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยปัจจัยด้านต่าง ๆ กับทัศนคติเกี่ยวกับการกระทำผิดของผู้ต้องขังหญิงในคดี จำนำยาเสพติด แยกเป็นรายด้านดังนี้ ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ อาชีพและประวัติการกระทำผิดของ บุคคลในครอบครัว สภาพครอบครัวในวัยเด็ก ปัจจัยด้านพฤติกรรมกรรมการกระทำผิด ได้แก่ ประวัติการ ใช้ยาเสพติด พฤติกรรมการกระทำผิด จำนวนยาเสพติดที่จำนำในแต่ละครั้ง กลุ่มลูกค้าและ ระยะเวลาที่ต้องโทษมาแล้ว

กฤติกา ชัยฤทธิ์ (2554) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับการกระทำ ความผิดของผู้ต้องขังหญิงในคดียาเสพติดที่มีโทษสูง : ศึกษากรณีทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา โดย เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุปัจจุบัน ภูมิลำเนา อาชีพ รายได้ จำนวนครั้งที่กระทำผิด การใช้ยาเสพติดและปริมาณยา เสพติดที่ถูกจับกุม มีความสัมพันธ์กับระดับการกระทำผิดในคดียาเสพติดที่มีโทษสูงอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่ปัจจัยส่วนบุคคลอื่น ๆ ได้แก่ อายุขณะกระทำผิด ระดับการศึกษา ครอบครัวในวัยเด็ก สถานภาพสมรส ลักษณะความผิดและรายได้จากยาเสพติดไม่มีความสัมพันธ์กับ การกระทำผิดในคดียาเสพติดที่มีโทษสูง ปัจจัยทางสังคมและปัจจัยทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์ทาง ลบกับการกระทำผิดของผู้ต้องขังหญิงในคดียาเสพติดที่มีโทษสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ศัลยา ขาญศรีสมุทร (2554) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับ การชั่งระหว่างพิจารณา : ศึกษา การจำกัดระยะเวลาการชั่งระหว่างพิจารณา โดยทำการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) พบว่า ประเด็นปัญหาที่สำคัญของการชั่งระหว่างพิจารณามีดังนี้ ประเด็นแรก การพิจารณาความจำเป็นของการชั่งระหว่างพิจารณาไม่มีการแยกแยะความเป็นเหตุหลักและเหตุรอง ของการชั่งระหว่างพิจารณา โดยจะพิจารณาจากเหตุแห่งความร้ายแรงของความผิดซึ่งเป็นเหตุรองที่ สามารถปล่อยชั่วคราวได้ ในลักษณะเดียวกันกับเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับ พยานหลักฐาน หรือจะไปก่ออันตรายประการอื่น ซึ่งเป็นเหตุหลักที่ไม่สามารถปล่อยชั่วคราวได้ จึงเกิดกรณีของการชั่งระหว่างพิจารณาโดยไม่จำเป็น ประเด็นที่สอง เมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาคดีของ ศาลแล้วไม่มีการจำกัดระยะเวลาชั่งระหว่างพิจารณา ดังนั้น หากจำเลยไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว ศาลอาจสั่งขังจำเลยไว้จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาล ประเด็นที่สาม ระยะเวลาชั่งระหว่างพิจารณา ของจำเลยแต่ละคนนั้น แม้ว่าจำเลยจะถูกฟ้องด้วยคดีที่มีความร้ายแรงหรืออัตราโทษจำคุกต่างกัน

เพียงใด ก็สามารถถูกขังระหว่างพิจารณาจนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลได้เช่นเดียวกัน โดยไม่มีการพิจารณาถึงสัดส่วนของระยะเวลาขังระหว่างพิจารณากับอัตราโทษจำคุกตามฐานความผิดที่มีการฟ้องร้องและไม่พบว่ามี การจำกัดระยะเวลาสูงสุดของการขังระหว่างพิจารณาแต่อย่างใด ผู้ศึกษา จึงได้เสนอแนวทางว่าควรกำหนดให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลตามกำหนดระยะเวลาโดยการจำกัด ระยะเวลาขังระหว่างพิจารณา และควรมีสัดส่วนตามอัตราโทษจำคุกของฐานความผิดที่มีการฟ้องร้อง อีกทั้งควรมีการจำกัดระยะเวลาสูงสุดของการขังระหว่างพิจารณาด้วย

สุรินทร์ มากชูชิต (2555) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับระบบปล่อยตัวชั่วคราวผู้ถูกกล่าวหา: ศึกษาหลักประกันในคดีอาญา การศึกษาเป็นการวิจัยทางกฎหมาย (Legal Research) โดย ทำการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งผลของการศึกษาพบว่า การใช้หลักประกัน เป็นเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ อาทิเช่น ปัญหาความไม่เสมอภาคใน การปล่อยชั่วคราว ปัญหานายประกันอาชีพ ปัญหาการหลบหนีประกันของผู้ต้องหาหรือจำเลยจาก การใช้หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัยเป็นหลักประกัน ปัญหาการบังคับคดีกับหลักประกัน เป็นต้น ทำให้ผู้ถูกกล่าวหาถูกควบคุมตัวในระหว่างพิจารณาโดยไม่จำเป็น และไม่สามารถต่อสู้คดี เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นผู้ทำการศึกษาจึงได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้ กล่าวข้างต้นไว้ดังนี้ ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการปล่อยชั่วคราวควรเน้นให้อนุญาตปล่อยชั่วคราวโดยไม่มี หลักประกันเป็นหลัก โดยนำมาตรการอื่นที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการหลบหนี ไปยุ่งเหยิงกับ พยานหลักฐาน หรือกระทำความผิดซ้ำมาใช้แทนระบบประกัน และควรบัญญัติความผิดฐานหลบหนี หรือการฝ่าฝืนเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราวไว้ในประมวลกฎหมายอาญาเพื่อให้ผู้ต้องหาเกิด ความเกรงกลัวไม่กล้าหลบหนีไปก่อนการพิจารณา และควรจัดตั้งศูนย์การปล่อยชั่วคราวผู้ถูกกล่าวหา ให้เป็นระบบเพื่อให้เจ้าพนักงานมีข้อมูลเพียงพอในขณะสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราว

วรรณวิมล คงวิชัย (2556) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านความผูกพันทางสังคมที่ มีความสัมพันธ์กับการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด: กรณีศึกษาผู้ต้องขังชายชาวมุสลิมในชายแดนใต้ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ต้องขังชายชาวมุสลิมที่ กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในเรือนจำกลางยะลา จำนวน 225 คน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันทางสังคมและการคบหา สมาคมที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดย กลุ่มตัวอย่างที่มีความผูกพันทางสังคมน้อยจะมีการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาก ในขณะที่กลุ่ม ตัวอย่างที่มีการคบหาสมาคมที่แตกต่างกันมากจะมีการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมากเช่นกัน

นันท์นภัส สุปิยะพันธ์, ประทีป ทับอิตตานนท์ และ สอาด หอมมณี (2557) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวโดยการนำมาตรการคุมขังแบบไม่ควบคุมตัว โดยนำเครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย การศึกษาเป็นการวิจัย

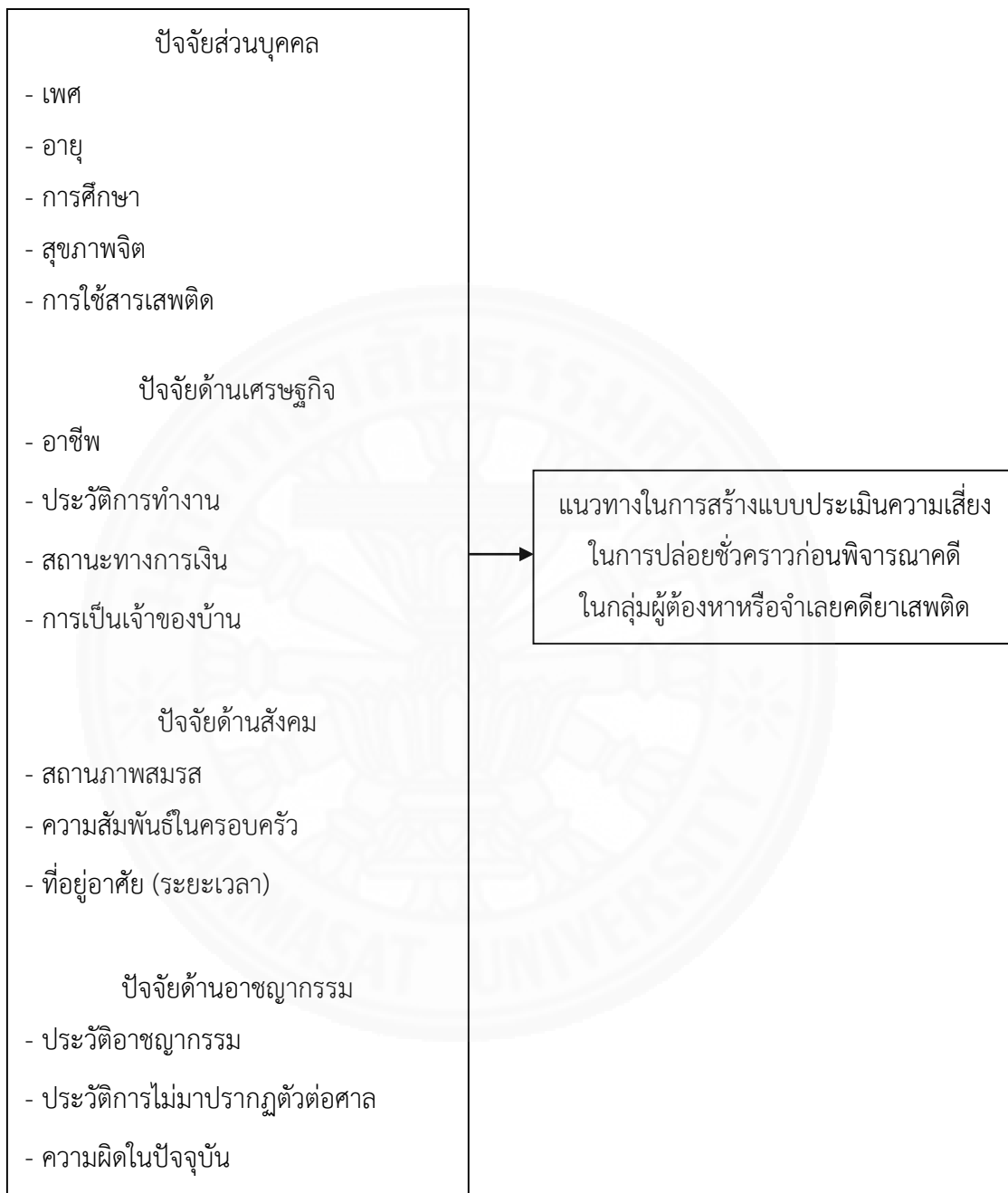
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยนำมาตราการคุมขังแบบไม่ควบคุมตัวโดยนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับขั้นตอนการปล่อยชั่วคราว และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 ให้อำนาจเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราว หรือศาลวินิจฉัยคำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน การวินิจฉัยจึงมีลักษณะเป็นไปตามความคิดเห็นส่วนบุคคลมากกว่าจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง และบทบัญญัติดังกล่าวยังสร้างความไม่เสมอภาคทางกฎหมายให้กับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่มีฐานะทางสังคมแตกต่างกันด้วย ผู้ทำการศึกษาจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวโดยนำมาตราการคุมขังแบบไม่ควบคุมตัวโดยนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในขั้นตอนการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย โดยกำหนดประเภทคดี ประเภทของผู้ต้องหาหรือจำเลย รูปแบบและเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราวโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมถึงบทลงโทษผู้ต้องหาหรือจำเลยในกรณีที่ทำลายเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ควรแก้ไขบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 ให้มีหลักเกณฑ์การวินิจฉัยคำร้องขอปล่อยชั่วคราวที่มีความชัดเจน มีการไต่สวนคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในทุกคดี และควรยกเลิกการเรียกหลักประกันรวมถึงแนวปฏิบัติที่ยึดการเรียกหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว เพื่อให้ระบบการปล่อยชั่วคราวของประเทศไทยมีประสิทธิภาพ คุ่มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยอย่าง แท้จริง และเพื่อให้เกิดความเสมอภาคขึ้นในสังคม

ประยงค์ นบอบ (2558) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัญหาข้อกฎหมายในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ผลการศึกษาพบว่า ในการปล่อยชั่วคราวยังขาดบทบัญญัติกฎหมายที่คุ้มครองเฉพาะ เช่น ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่มีฐานะยากจน ศาลควรจะต้องสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยใช้หลักประกันตามฐานานุรูปของผู้ต้องหาหรือจำเลย ปัญหาที่ส่นเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวของผู้มีอำนาจในการพิจารณาสั่งปล่อยที่ยังคงมีทัศนคติแตกต่างกันไป ปัญหาเกี่ยวกับการตีราคาประกัน ให้เหมาะสมแก่ข้อหาและสภาพแห่งคดีกับให้เรียกหลักประกันแต่พอควรแก่กรณีหรือไม่ โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือของผู้ขอประกันและหลักประกัน รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณากรณีผู้ต้องหาหรือจำเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่ด้วย ตามมาตรา 108 ซึ่งผู้ศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า ควรให้มีการกลั่นกรองบุคคลซึ่งควรจะได้รับ การปล่อยชั่วคราวและให้มีการให้อำนาจเจ้าพนักงานหรือศาลสั่งปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องมีการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว นอกจากนี้จัดให้มีการตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือจำเลยในการปล่อยชั่วคราวการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือจำเลยที่พิจารณาแล้วเห็นว่า เหมาะสม ให้ได้รับการปล่อยชั่วคราว อันเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยดังกล่าว ซึ่งไม่มี

หลักประกันได้รับโอกาสในการปล่อยชั่วคราว กับทั้งจัดให้มีการตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการปล่อยชั่วคราวโดยที่มีหน้าที่รวบรวมและกลั่นกรองข้อเท็จจริงของผู้ต้องหาหรือจำเลยพร้อมเสนอความคิดเห็นต่อศาลว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยรายใดควรได้รับการปล่อยชั่วคราวหรือไม่และรายใดสามารถให้ปล่อยชั่วคราวได้โดยไม่ต้องมีหลักประกันการปล่อยชั่วคราวก็จะเป็นมาตรการหนึ่งที่จะเข้ามาคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยซึ่งจะไม่ถูกคุมขังโดยไม่จำเป็นก่อนที่จะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

จำเริญ สุภาคำ และ นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2559) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดยาบ้าของผู้ค้าที่เป็นนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำพื้นที่เขต 5 ในประเทศไทย เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Multiple Regression Analysis และ t-test ซึ่งมีการใช้ทั้งแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดประเภทยาบ้า ได้แก่ ปัจจัยสาเหตุส่วนบุคคล ปัจจัยด้านโอกาสเข้าถึงยาเสพติดและปัจจัยการใช้ชีวิตทางสังคมที่เอื้อต่อการสร้างเครือข่าย

2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา



บทที่ 3

ระเบียบวิธีการศึกษา

3.1 วิธีการศึกษา

ในการศึกษาเรื่อง “แนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราว ก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาญาเสพติด” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยมีแบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยรวบรวมข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งจากหนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ เอกสารทางวิชาการ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ต่อไป
2. การศึกษาภาคสนาม (Field Study) นำความรู้ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลมาสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษารวบรวมข้อมูลและนำไปวิเคราะห์สรุปผลต่อไป

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา

ประชากรที่จะทำการศึกษา คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อยชั่วคราว ได้แก่ ตำรวจ ทนาย อัยการ ศาล และราชทัณฑ์โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) กลุ่มละ 20 คน รวมเป็นจำนวนตัวอย่างทั้งหมด 100 ตัวอย่าง

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

การศึกษานี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยคำถามชนิดปลายปิด (Closed-ended Questionnaire) ซึ่งเป็นคำถามที่ผู้ออกแบบสอบถามได้กำหนดคำตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบไว้เรียบร้อยแล้วและคำถามชนิดปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) ข้อมูลในแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาญาเสพติดที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาเสพติดที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

การศึกษานี้ มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้ โดยรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ วารสารและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างแบบสอบถาม โดยใช้ข้อมูลที่สรุปได้จากการทบทวนวรรณกรรมในการกำหนดขอบเขตและเนื้อหาในแบบสอบถาม
3. นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ เพื่อให้แบบสอบถามมีความเหมาะสมและมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
4. นำแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ไปทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตำรวจ หนาย อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ กลุ่มละ 6 คน รวมทั้งหมด 30 คน เพื่อหาความเที่ยงตรง (Reliability) ของแบบสอบถาม ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในกลุ่มตัวอย่าง 100 คน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS คำนวณค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient Alpha) ของ Cronbach ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบสอบถามเท่ากับ 0.897 ถือเป็นค่าความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ที่จะนำไปใช้ได้
5. นำแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ตำรวจ หนาย อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ กลุ่มละ 20 คน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 100 คน

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อรวบรวมแบบสอบถามได้แล้ว ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Science: SPSS) ในการทำสถิติเพื่อแปลความหมายของข้อมูล โดยสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ในการวัดระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างใช้ในเรื่องความเป็นได้ของการนำระบบประเมินความเสี่ยงเพื่อปล่อยตัวชั่วคราวมาใช้ในคดีอาญาเสพติดที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี ใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale โดยให้คะแนน ดังนี้

- สำหรับคำถามเชิงบวก (Positive)

เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 5 คะแนน

เห็นด้วย ให้ 4 คะแนน

ไม่แน่ใจ ให้ 3 คะแนน

ไม่เห็นด้วย ให้ 2 คะแนน

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 1 คะแนน

- สำหรับคำถามเชิงลบ (Negative)

เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 1 คะแนน

เห็นด้วย ให้ 2 คะแนน

ไม่แน่ใจ ให้ 3 คะแนน

ไม่เห็นด้วย ให้ 4 คะแนน

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 5 คะแนน

จากการให้คะแนนดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจะแบ่งเกณฑ์ในการวัดครั้งนี้ออกเป็น 5 ระดับ โดยคำนวณจากสูตร ดังนี้

$$\begin{aligned}\text{ช่วงความกว้างของชั้น} &= \frac{\text{คะแนนสูงสุด}-\text{คะแนนต่ำสุด}}{\text{จำนวนชั้น}} \\ &= \frac{5-1}{5} \\ &= 0.8\end{aligned}$$

จากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได้ โดยกำหนดน้ำหนักคะแนนในการแบ่งชั้น (Class Interval) 5 ระดับเท่า ๆ กัน ดังนี้

ระดับค่าเฉลี่ย	ระดับความคิดเห็น
4.20-5.00	มากที่สุด
3.39-4.19	มาก
2.58-3.38	ปานกลาง
1.78-2.57	น้อย
0.97-1.77	น้อยที่สุด

3.6 การนำเสนอผลการศึกษา

ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยนำเสนอโดยแบ่งเป็น 5 บท ได้แก่

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 ระเบียบวิธีการศึกษา

บทที่ 4 ผลการศึกษาและอภิปรายผล

บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ



บทที่ 4

ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา

ในการศึกษาเรื่อง “แนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาญาเสพติด” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 5 กลุ่ม ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ตำรวจ อัยการ ทนายความ ผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 100 คน ซึ่งผู้ศึกษาได้แบ่งการนำเสนอผลการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

4.2 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาญาเสพติดที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี

4.3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

4.4 อภิปรายผลการศึกษา

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 4.1

จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามเพศ

เพศ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ชาย	67	67.0
หญิง	33	33.0
รวม	100	100.0

จากตารางที่ 4.1 พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจำนวน 67 คน และเพศหญิง 33 คน คิดเป็นร้อยละ 67.0 และ 33.0 ตามลำดับ

ตารางที่ 4.2

จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอายุ

ช่วงอายุ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
21-30 ปี	24	24.0
31-40 ปี	40	40.0
41-50 ปี	12	12.0
51-60 ปี	19	19.0
61-70 ปี	5	5.0
รวม	100	100.0

จากตารางที่ 4.2 พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 100 คน สามารถจำแนกตามกลุ่มอายุได้เป็น กลุ่มอายุ 21-30 ปี จำนวน 24 คน กลุ่มอายุ 31-40 ปี จำนวน 40 คน กลุ่มอายุ 41-50 ปี จำนวน 12 คน กลุ่มอายุ 51-60 ปี จำนวน 19 คน และ กลุ่มอายุ 61-70 ปี จำนวน 5 คน คิดเป็น ร้อยละ 24.0, 40.0, 12.0, 19.0 และ 5.0 ตามลำดับ

ตารางที่ 4.3

จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา	จำนวน (คน)	ร้อยละ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	3	3.0
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	61	61.0
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า	36	36.0
รวม	100	100.0

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 61.0 กลุ่มรองลงมา คือ ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าและระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 36.0 และ 3.0 ตามลำดับ

ตารางที่ 4.4

จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอาชีพ

อาชีพ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ตำรวจ	20	20.0
อัยการ	20	20.0
ผู้พิพากษา	20	20.0
ทนายความ	20	20.0
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์	20	20.0
รวม	100	100.0

จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตำรวจ อัยการผู้พิพากษาทนายความ และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ มีจำนวนกลุ่มละ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ต่อกลุ่ม

ตารางที่ 4.5

จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	จำนวน (คน)	ร้อยละ
น้อยกว่า 1 ปี	22	22.0
1-3 ปี	11	11.0
4-6 ปี	8	8.0
7-9 ปี	9	9.0
10-12 ปี	5	5.0
13-15 ปี	8	8.0
16-18 ปี	7	7.0
19 ปีขึ้นไป	30	30.0
รวม	100	100.0

จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 19 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมา ได้แก่ มีระยะเวลาการปฏิบัติงานน้อยกว่า 1 ปี, 1-3 ปี, 7-9 ปี, 13-15 ปี, 4-6 ปี, 16-18 ปี และ 10-12 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.0, 11.0, 9.0, 8.0, 8.0, 7.0 และ 5.0 ตามลำดับ

4.2 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาญาเสพติดที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี

4.2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ต้องหาหรือจำเลย

ตารางที่ 4.6

จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ต้องหาหรือจำเลย

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ต้องหาหรือจำเลย	ระดับความคิดเห็น					$\bar{x}$	S.D.	การแปลผล
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)			
เพศ	10 (10.0)	36 (36.0)	38 (38.0)	12 (12.0)	4 (4.0)	3.36	.959	ปานกลาง
อายุปัจจุบันขณะถูกจับกุม	7 (7.0)	57 (57.0)	28 (28.0)	7 (7.0)	1 (1.0)	3.62	.763	มาก
เคยถูกจับกุมครั้งแรกตอนเป็นเด็กและเยาวชน	21 (21.0)	40 (40.0)	30 (30.0)	7 (7.0)	2 (2.0)	3.71	.946	มาก
ระดับการศึกษา	11 (11.0)	38 (38.0)	37 (37.0)	11 (11.0)	3 (3.0)	3.43	.935	มาก
ปัญหาสุขภาพจิต	15 (15.0)	39 (39.0)	29 (29.0)	15 (15.0)	2 (2.0)	3.50	.990	มาก
ประวัติการใช้สารเสพติด	43 (43.0)	41 (41.0)	11 (11.0)	4 (4.0)	1 (1.0)	4.21	.868	มากที่สุด
รวม						3.64	0.91	มาก

$$\bar{x} = 3.64$$

จากตารางที่ 4.6 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ต้องหาหรือจำเลยในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ($\bar{x} = 3.64$) กล่าวคือ

กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ต้องหาหรือจำเลย มีผลต่อแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาญาเสพติดที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี อยู่ในระดับมาก

เมื่อพิจารณาแยกรายละเอียดในด้านต่าง ๆ พบว่า มีประเด็นด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ต้องหาหรือจำเลยอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ประเด็น ได้แก่ ประวัติการใช้สารเสพติดของผู้ต้องหาหรือจำเลย ($\bar{x} = 4.21$) แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดว่า ข้อมูลประวัติการใช้สารเสพติดของผู้ต้องหาหรือจำเลย เป็นปัจจัยที่มีผลต่อแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาญาเสพติดที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี

ประเด็นด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ต้องหาหรือจำเลยในระดับมาก 4 ประเด็น โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ ประวัติเคยถูกจับกุมครั้งแรกตอนเป็นเด็กและเยาวชน ($\bar{x} = 3.71$) อายุปัจจุบันขณะถูกจับกุม ($\bar{x} = 3.62$) ระดับการศึกษา ($\bar{x} = 3.43$) และปัญหาสุขภาพจิตของผู้ต้องหาหรือจำเลย ($\bar{x} = 3.50$) ตามลำดับ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดว่า ข้อมูลประวัติเคยถูกจับกุมครั้งแรกตอนเป็นเด็กและเยาวชน อายุปัจจุบันของผู้ต้องหาหรือจำเลย ขณะถูกจับกุม ระดับการศึกษาของผู้ต้องหาหรือจำเลย และปัญหาสุขภาพจิตของผู้ต้องหาหรือจำเลย เป็นปัจจัยที่มีผลต่อแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาญาเสพติดที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี

และประเด็นด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ต้องหาหรือจำเลยในระดับปานกลาง 1 ประเด็น ได้แก่ เพศของผู้ต้องหาหรือจำเลย ($\bar{x} = 3.36$) สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยปานกลางว่า เพศของผู้ต้องหาหรือจำเลยมีผลต่อแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาญาเสพติดที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี

4.2.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจำเลย

ตารางที่ 4.7

จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามปัจจัยด้านเศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจำเลย

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจำเลย	ระดับความคิดเห็น					$\bar{x}$	S.D.	การแปลผล
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)			
การมีอาชีพที่แน่นอนมั่นคง	22 (22.0)	45 (45.0)	11 (11.0)	12 (12.0)	10 (10.0)	3.57	1.241	มาก
ประวัติการทำงาน (ระยะเวลาการทำงานในแต่ละที่)	9 (9.0)	36 (36.0)	35 (35.0)	11 (11.0)	9 (9.0)	3.25	1.067	ปานกลาง
ลักษณะการทำงาน (Part time/Full time)	6 (6.0)	36 (36.0)	33 (33.0)	17 (17.0)	8 (8.0)	3.15	1.038	ปานกลาง
รายได้	21 (21.0)	35 (35.0)	26 (26.0)	11 (11.0)	7 (7.0)	3.52	1.150	มาก
การมีทรัพย์สินเป็นของตนเอง เช่น บ้าน รถยนต์	15 (15.0)	32 (32.0)	35 (35.0)	14 (14.0)	4 (4.0)	3.40	1.035	มาก
รวม						3.38	1.11	ปานกลาง

$$\bar{x} = 3.38$$

จากตารางที่ 4.7 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านเศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจำเลยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x} = 3.38$) กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจำเลย มีผลต่อแนวทางในการสร้างแบบ

ประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาญาเสพติด ที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี อยู่ในระดับปานกลาง

เมื่อพิจารณาแยกรายละเอียดในด้านต่าง ๆ พบว่า มีประเด็นด้านเศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจำเลยอยู่ในระดับมาก 3 ประเด็น เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ การมีอาชีพที่แน่นอนมั่นคง ($\bar{x} = 3.57$) รองลงมาคือ รายได้ ($\bar{x} = 3.52$) และการมีทรัพย์สินเป็นของตนเอง เช่น บ้าน รถยนต์ ($\bar{x} = 3.40$) ตามลำดับ สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยมากกว่า การที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีอาชีพที่แน่นอนมั่นคง รายได้ของผู้ต้องหาหรือจำเลย และการมีทรัพย์สินเป็นของตนเอง เป็นปัจจัยที่มีผลต่อแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาญาเสพติดที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี

ประเด็นด้านเศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจำเลยอยู่ในระดับปานกลาง 2 ประเด็น เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย ได้ดังนี้ ประวัติการทำงาน (ระยะเวลาการทำงานในแต่ละที่) ($\bar{x} = 3.25$) และ ลักษณะการทำงาน (Part time/Full time) ($\bar{x} = 3.15$) ตามลำดับ สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยปานกลางว่า ประวัติการทำงานของผู้ต้องหาหรือจำเลย (ระยะเวลาการทำงานในแต่ละที่) และลักษณะการทำงานของผู้ต้องหาหรือจำเลย (Part time/Full time) มีผลต่อแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาญาเสพติดที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี

4.2.3 ปัจจัยด้านสังคม

ตารางที่ 4.8

จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามปัจจัยด้านสังคมของผู้ต้องหาหรือจำเลย

ปัจจัยด้านสังคมของผู้ต้องหาหรือจำเลย	ระดับความคิดเห็น					$\bar{x}$	S.D.	การแปลผล
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)			
สถานภาพสมรสหรือโสด	7 (7.0)	33 (33.0)	39 (39.0)	13 (13.0)	8 (8.0)	3.18	1.019	ปานกลาง
ความผูกพันใกล้ชิดกับครอบครัว	13 (13.0)	42 (42.0)	25 (25.0)	13 (13.0)	7 (7.0)	3.41	1.093	มาก
ที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง	19 (19.0)	37 (37.0)	24 (24.0)	17 (17.0)	3 (3.0)	3.52	1.078	มาก
ระยะเวลาที่ได้อาศัยอยู่ในสถานที่อยู่ ณ ปัจจุบัน	8 (8.0)	34 (34.0)	34 (34.0)	17 (17.0)	7 (7.0)	3.19	1.042	ปานกลาง
อาศัยอยู่คนเดียวหรืออาศัยอยู่กับครอบครัว	14 (14.0)	32 (32.0)	40 (40.0)	12 (12.0)	2 (2.0)	3.44	.946	มาก
รวม						3.35	1.04	ปานกลาง

$$\bar{x} = 3.35$$

จากตารางที่ 4.8 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านสังคมของผู้ต้องหาหรือจำเลยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{x} = 3.35$) กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ปัจจัยด้านสังคมของผู้ต้องหาหรือจำเลย มีผลต่อแนวทางในการสร้าง

แบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดียาเสพติดที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี อยู่ในระดับปานกลาง

เมื่อพิจารณาแยกรายละเอียดในด้านต่าง ๆ พบว่า มีประเด็นด้านสังคมของผู้ต้องหาหรือจำเลยอยู่ในระดับมาก 3 ประเด็น เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ($\bar{x} = 3.52$) รองลงมา คือ ผู้ต้องหาหรือจำเลยอาศัยอยู่คนเดียวหรืออาศัยอยู่กับครอบครัว ($\bar{x} = 3.44$) และการที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีความผูกพันใกล้ชิดกับครอบครัว ($\bar{x} = 3.41$) ตามลำดับ สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยมากกว่า การที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง การอาศัยอยู่คนเดียวหรืออาศัยอยู่กับครอบครัว และความผูกพันใกล้ชิดของผู้ต้องหาหรือจำเลยกับครอบครัว เป็นปัจจัยที่มีผลต่อแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดียาเสพติดที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี

ประเด็นด้านสังคมของผู้ต้องหาหรือจำเลยอยู่ในระดับปานกลาง 2 ประเด็น เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ระยะเวลาที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้อาศัยอยู่ในสถานที่อยู่ ณ ปัจจุบัน ($\bar{x} = 3.19$) และสถานภาพสมรสของผู้ต้องหาหรือจำเลย ($\bar{x} = 3.18$) สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยปานกลางกับระยะเวลาที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้อาศัยอยู่ในสถานที่อยู่ ณ ปัจจุบัน และสถานภาพสมรสของผู้ต้องหาหรือจำเลย ว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดียาเสพติดที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี

4.2.4 ปัจจัยด้านอาชญากรรม

ตารางที่ 4.9

จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามปัจจัยด้านอาชญากรรมของผู้ต้องหาหรือจำเลย

ปัจจัยด้านอาชญากรรมของผู้ต้องหาหรือจำเลย	ระดับความคิดเห็น					$\bar{x}$	S.D.	การแปลผล
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)			
ประวัติถูกจับกุมครั้งแรก	22 (22.0)	42 (42.0)	30 (30.0)	4 (4.0)	2 (2.0)	3.78	.905	มาก
ประวัติเคยถูกจำคุก	38 (38.0)	42 (42.0)	17 (17.0)	3 (3.0)	0	4.15	.809	มาก
เคยกระทำความผิดในคดีร้ายแรง	44 (44.0)	31 (31.0)	21 (21.0)	3 (3.0)	1 (1.0)	4.14	.921	มาก
พฤติกรรมต่อต้านสังคม	33 (33.0)	36 (36.0)	26 (26.0)	5 (5.0)	0	3.97	.893	มาก
เคยได้รับการปล่อยชั่วคราวหรือเคยถูกคุมความประพฤติแล้วมีประวัติไม่มาปรากฏตัวต่อศาล	47 (47.0)	37 (37.0)	9 (9.0)	7 (7.0)	0	4.24	.889	มากที่สุด
ทำความผิดขณะถูกคุมความประพฤติหรือในขณะรอพิจารณาคดีหรือรอการลงโทษ	32 (32.0)	42 (42.0)	20 (20.0)	5 (5.0)	1 (1.0)	3.99	.904	มาก
ฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (เสพ จำหน่าย ครอบครองเพื่อจำหน่าย ผลิต นำเข้าและส่งออก)	43 (43.0)	48 (48.0)	6 (6.0)	3 (3.0)	0	4.31	.720	มากที่สุด

ตารางที่ 4.9

จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามปัจจัยด้าน
อาชญากรรมของผู้ต้องหาหรือจำเลย (ต่อ)

ปัจจัยด้านอาชญากรรมของ ผู้ต้องหาหรือจำเลย	ระดับความคิดเห็น					$\bar{x}$	S.D.	การ แปลผล
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปาน กลาง (3)	น้อย (2)	น้อย ที่สุด (1)			
โทษที่จะได้รับจากความผิดใน ปัจจุบัน	33 (33.0)	54 (54.0)	11 (11.0)	2 (2.0)	0	4.18	.702	มาก
ในขณะที่ทำความผิดมีอาวุธใน ครอบครอง	19 (19.0)	38 (38.0)	33 (33.0)	8 (8.0)	2 (2.0)	3.64	.948	มาก
รวม						4.04	0.85	มาก

$$\bar{x} = 4.04$$

จากตารางที่ 4.9 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็น
ต่อปัจจัยด้านอาชญากรรมของผู้ต้องหาหรือจำเลยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{x} = 4.04$) กล่าวคือ
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ปัจจัยด้านอาชญากรรมของผู้ต้องหาหรือจำเลยมีผลต่อแนวทางในการสร้างแบบ
ประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดียาเสพติดที่มี
อัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี อยู่ในระดับมาก

เมื่อพิจารณาแยกรายละเอียดในด้านต่าง ๆ พบว่า มีประเด็นด้านอาชญากรรม
อยู่ในระดับมากที่สุดอยู่ 2 ประเด็น ได้แก่ ฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (เสพ จำหน่าย ครอบครอง
เพื่อจำหน่าย ผลิต นำเข้าและส่งออก) ($\bar{x} = 4.31$) และประวัติเคยได้รับการปล่อยชั่วคราวหรือเคยถูก
คุมความประพฤติแล้วมีประวัติไม่มาปรากฏตัวต่อศาล ($\bar{x} = 4.24$) สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย
มากที่สุดว่า ฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและผู้ต้องหาหรือจำเลยมีประวัติเคยได้รับการปล่อย
ชั่วคราวหรือเคยถูกคุมความประพฤติแล้วมีประวัติไม่มาปรากฏตัวต่อศาล เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
แนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหา
หรือจำเลยคดียาเสพติดที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี

ประเด็นด้านอาชญากรรมอยู่ในระดับมาก 7 ประเด็น เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย ได้
ดังนี้ โทษที่จะได้รับจากความผิดในปัจจุบัน ($\bar{x} = 4.18$) รองลงมา คือ ประวัติเคยถูกจำคุก
($\bar{x} = 4.15$) เคยกระทำความผิดในคดีร้ายแรง ($\bar{x} = 4.14$) ทำความผิดขณะถูกคุมความประพฤติหรือ

ในขณะรอพิจารณาคดีหรือรอการลงโทษ ($\bar{x} = 3.99$) มีพฤติกรรมต่อต้านสังคม ($\bar{x} = 3.97$) ประวัติถูกจับกุมครั้งแรก ($\bar{x} = 3.78$) และในขณะทำความผิดมีอาวุธในครอบครอง ($\bar{x} = 3.64$) ตามลำดับสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยมากกับโทษที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะได้รับจากความผิดในปัจจุบัน ประวัติเคยถูกจำคุก เคยกระทำความผิดในคดีร้ายแรง ทำความผิดขณะถูกคุมความประพฤติหรือในขณะรอพิจารณาคดีหรือรอการลงโทษ มีพฤติกรรมต่อต้านสังคม ถูกจับกุมเป็นครั้งแรก และในขณะทำความผิดมีอาวุธในครอบครอง เป็นปัจจัยที่มีผลต่อแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาญาเสพติดที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี

4.3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามในภาพรวมเชิงเห็นด้วย

1. การปล่อยชั่วคราวควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยพึงจะได้รับผู้ต้องหาหรือจำเลยควรได้รับการประกันตัวชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีเพราะเพื่อประโยชน์ในการหาพยานหลักฐานมาเตรียมต่อสู้คดีพิสูจน์ความผิดในชั้นศาลต่อไป

2. การประเมินความเสี่ยงนั้นควรพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้เพิ่มเติมด้วย

- ปัจจัยส่วนบุคคล: อายุผู้ต้องหา จำนวนครั้งที่กระทำความผิด อาชีพก่อนกระทำความผิด

- ปัจจัยด้านคดี: จำนวนหรือปริมาณยาเสพติดของกลางในคดี พฤติการณ์แห่งคดี

การกระทำมีลักษณะเป็นเครือข่ายมีการร่วมกันทำเป็นขบวนการหรือไม่

- ปัจจัยด้านสังคม: สภาพแวดล้อมของสังคมที่กลับไปอาศัย, ภาระที่ต้องดูแล เช่น บุตรยังอยู่ในวัยเด็ก ภรรยา กำลังตั้งครรภ์ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องหาหรือจำเลยกับทีมผู้ขอประกัน เช่น เป็นบิดามารดา สามี ภริยา บุตร

- ปัจจัยด้านอาชญากรรม: การกระทำความผิดซ้ำ โทษที่ร้ายแรง ประวัติการกระทำความผิดครั้งก่อน ๆ มีประวัติหลบหนีชั้นศาล หรือในชั้นสอบสวน

3. การปล่อยชั่วคราวนั้น ควรมีการตัดสินใจจากหลาย ๆ หน่วยงานร่วมกันก่อนได้รับการพิจารณาปล่อยชั่วคราวควรต้องกำหนดเงื่อนไขว่าได้รับการประเมินแล้วจนน่าจะเชื่อว่าจะไม่กลับไปใช้ยาเสพติดอีกและต้องมีปัจจัยเรื่องหลักทรัพย์ด้วยในการป้องกันความเสี่ยง อีกทั้งควรเพิ่มเติมเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราวให้รัดกุมมากขึ้น เช่น เพิ่มคำสั่งห้ามต่าง ๆ ในระหว่างปล่อยตัวชั่วคราว หรือการใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม

เชิงไม่เห็นด้วย โทษจำคุกมากกว่า 5 ปี เป็นโทษที่ค่อนข้างสูง ไม่เห็นด้วยที่จะปล่อยชั่วคราวเพราะจะมาสสร้างปัญหาให้กับสังคม

4.4 อภิปรายผลการศึกษา

การศึกษาเรื่อง “แนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาญา” ซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ จำนวน 100 คน เป็นการศึกษาระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี โดยสามารถวิเคราะห์และอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้

4.4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากผลการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ จำนวนกลุ่มละ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ต่อกลุ่มพบว่า

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี เป็นเพศชายร้อยละ 67.0 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 61.0 และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานส่วนใหญ่ 19 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 30.0 ซึ่งให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและมีประสบการณ์ในการทำงานสูง นั่นหมายความว่า ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนั้นเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

4.4.2 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี

1. ด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ต้องหาหรือจำเลย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ต้องหาหรือจำเลยในภาพรวม มีผลต่อแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี อยู่ในระดับมาก ซึ่งประเด็นที่เห็นด้วยมากที่สุด คือ ประวัติการใช้สารเสพติดของผู้ต้องหาหรือจำเลย รองลงมา คือ อายุของผู้ต้องหาหรือจำเลย ทั้งอายุปัจจุบันขณะถูกจับกุมและประวัติเคยถูกจับกุมเมื่อตอนเป็นเด็กหรือเยาวชน รวมถึงระดับการศึกษา และปัญหาสุขภาพจิตของผู้ต้องหาหรือจำเลย ล้วนเป็นประเด็นปัจจัยที่มีผลต่อแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราว

แสดงให้เห็นว่า บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ต้องหาหรือจำเลย ในเรื่องของประวัติการใช้สารเสพติด อายุ ระดับการศึกษา และปัญหาสุขภาพจิตของผู้ต้องหาหรือจำเลยในแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อ

ปล่อยชั่วคราว ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับผลการศึกษาจากงานวิจัยในต่างประเทศที่ Myburgh, Camman & Wormith (2015) ได้รวบรวมข้อมูลไว้ถึงปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่มีผลต่อความเสี่ยงที่จะทำให้การปล่อยชั่วคราวล้มเหลว ซึ่งปัจจัยส่วนบุคคลนั้น ได้แก่ อายุของผู้ต้องหาหรือจำเลยในขณะที่ถูกจับกุม หรือถ้าหากเคยมีประวัติถูกจับกุมมาก่อนหน้านี้ อายุในขณะถูกจับกุมครั้งแรกนั้น มีผลต่อความเสี่ยงได้ โดยหากถูกจับครั้งแรกตอนเป็นเด็กหรือเยาวชนจะมีความเสี่ยงมากกว่าถูกจับกุมครั้งแรกตอนเป็นผู้ใหญ่ รวมถึงประวัติการใช้สารเสพติดและปัญหาสุขภาพจิตของผู้ต้องหาหรือจำเลยมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้การปล่อยชั่วคราวล้มเหลว นอกจากนี้ยังพบว่า ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของผู้ต้องหาหรือจำเลยจะช่วยลดความเสี่ยงได้

2. ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจำเลย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นว่าการที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีอาชีพที่แน่นอนมั่นคง มีทรัพย์สินเป็นของตนเอง และรายได้ของผู้ต้องหาหรือจำเลย มีผลต่อแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดียาเสพติดที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Siddiqui (2002, 2006) ที่พบว่า การมีงานทำจะลดความเสี่ยงที่การปล่อยชั่วคราวจะล้มเหลว และการศึกษาของ Clark & Levin (2007) ที่พบว่า การเป็นเจ้าของบ้านจะช่วยลดความเสี่ยงที่การปล่อยชั่วคราวจะล้มเหลว และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Austin et al. (2010) ที่ว่าการมีรายได้ที่เพียงพอจะช่วยลดความเสี่ยงที่การปล่อยชั่วคราวจะล้มเหลว

3. ด้านสังคมของผู้ต้องหาหรือจำเลย สำหรับระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยด้านสังคมของผู้ต้องหาหรือจำเลย ส่วนใหญ่เห็นว่า การที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งการอาศัยอยู่คนเดียวหรืออาศัยอยู่กับครอบครัว รวมถึงมีความผูกพันใกล้ชิดกับครอบครัว จะมีผลมากต่อแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดียาเสพติดที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี อาจจะเนื่องมาจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม มีความรักความผูกพันกับถิ่นที่อยู่อาศัย รวมถึงความผูกพันกับครอบครัว จึงทำให้ไม่กล้ากระทำความผิดเพราะกลัวจะเสียสิ่งที่รักไป ตามทฤษฎีพันธะทางสังคม (Social Bond Theory) ของเทรวิส เฮอร์ชี (Travis Hirschi) และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กมลทิพย์ คติการ (2544) ที่ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการผิดสัญญาประกันในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พบว่า ความสัมพันธ์ของจำเลยกับครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการผิดสัญญาประกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

4. ด้านประวัติอาชญากรรม ในด้านประวัติอาชญากรรมนั้นกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดว่า หากผู้ต้องหาหรือจำเลยเคยได้รับการปล่อยชั่วคราวหรือเคยถูกคุมความประพฤติแล้วมีประวัติไม่มาปรากฏตัวต่อศาล ฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (เสพ จำหน่าย ครอบครองเพื่อจำหน่าย ผลิต นำเข้าและส่งออก) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงใน

การปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดียาเสพติดที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี รวมถึงประวัติการถูกจับกุมครั้งแรกประวัติเคยถูกจำคุก เคยกระทำความผิดในคดีร้ายแรง มีพฤติกรรมต่อต้านสังคม การทำความผิดครั้งนี้เป็นการทำความผิดขณะถูกคุมความประพฤติหรือในขณะรอพิจารณาคดีหรือรอการลงโทษโทษที่จะได้รับในความผิดปัจจุบัน และในขณะทำความผิดมีอาวุธในครอบครอง

จะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับประวัติอาชญากรรมของผู้ต้องหาหรือจำเลยค่อนข้างมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กมลทิพย์ คติการ (2544) ที่ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการผิดสัญญาประกันในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พบว่า ข้อหา ฐานความผิด และโทษที่จะได้รับมีความสัมพันธ์กับการผิดสัญญาประกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อีกทั้งยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Pretrial Justice Institute (2012) ที่พบว่า หากการกระทำผิดครั้งล่าสุดนั้นเกิดขึ้นระหว่างการพักการลงโทษหรือการคุมประพฤติ หรือเกิดขึ้นระหว่างพิจารณาคดีหรือรอการลงโทษ จะมีความเสี่ยงมากขึ้นที่การปล่อยชั่วคราวจะล้มเหลว นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาของ Austin et al. (2012) ที่พบว่า หากเคยกระทำความผิดในคดีร้ายแรงจะเพิ่มความเสี่ยงที่การปล่อยชั่วคราวจะล้มเหลว

จากความคิดเห็นดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทางเห็นด้วยกับการนำปัจจัยส่วนตัว ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านอาชญากรรมของผู้ต้องหาหรือจำเลย มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดียาเสพติดที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี อีกทั้งในส่วน of ความคิดเห็นเพิ่มเติม กลุ่มตัวอย่างยังเห็นด้วยกับการนำแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดียาเสพติดมาใช้ เนื่องจากเห็นว่า การปล่อยชั่วคราวเป็นสิทธิที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยพึงได้รับ

ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับหลักมาตรฐานสากลในเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลย ที่มุ่งเน้นไปที่การเลี่ยงการจำคุกผู้ต้องหาหรือจำเลยระหว่างสอบสวนหรือระหว่างพิจารณาคดี เพื่อประโยชน์ของผู้ต้องหาหรือจำเลยในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ ให้ได้มีโอกาสในการหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดี และเพื่อลดผลเสียที่จะเกิดกับผู้ต้องหาหรือจำเลยหากถูกจำคุก นอกจากนี้การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยยังสอดคล้องกับหลักกฎหมายที่ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

โดยการใช้แบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้น ประเทศไทยได้รับแนวคิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งการใช้แบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยทำนายว่า หากผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยชั่วคราวแล้ว มีความเสี่ยงที่จะทำให้การปล่อยชั่วคราวล้มเหลว

มากนักเพียงใด ซึ่งการปล่อยชั่วคราวที่ล้มเหลว หมายถึง การที่ผู้ต้องหาหลบหนี หรือไปก่อความผิดประการอื่น หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน เป็นต้น เมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการประเมินแล้ว จะสามารถจำแนกผู้ต้องหาหรือจำเลยได้เป็นกลุ่ม แบ่งตามระดับคะแนนความเสี่ยง ได้แก่ เสี่ยงมากที่สุด เสี่ยงมาก เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงน้อย และเสี่ยงน้อยที่สุด ซึ่งเมื่อจำแนกระดับความเสี่ยงได้แล้ว จะนำไปสู่การใช้รูปแบบวิธีการในการปล่อยชั่วคราวที่เหมาะสมกับผู้ต้องหาหรือจำเลยรายนั้น ๆ



บทที่ 5

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่อง “แนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาญาเสพติด” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 5 กลุ่ม ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ตำรวจ อัยการ ทนายความ ผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 100 คน สถิติที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS สามารถสรุปผลการศึกษาเป็นภาพรวมได้ดังนี้

5.1 สรุปผลการศึกษา

5.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 100 คน เป็นเพศชายจำนวน 67 คน และเพศหญิง 33 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.0 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมา คือ ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 36.0 และระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 3 โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 19 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมา ได้แก่ มีระยะเวลาการปฏิบัติงานน้อยกว่า 1 ปี, 1-3 ปี, 7-9 ปี, 13-15 ปี, 4-6 ปี, 16-18 ปี และ 10-12 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.0, 11.0, 9.0, 8.0, 8.0, 7.0 และ 5.0 ตามลำดับ

5.1.2 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาญาเสพติดที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ต้องหาหรือจำเลย กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดกับประวัติการใช้สารเสพติดของผู้ต้องหาหรือจำเลยและเห็นด้วยมากกว่าควรพิจารณาถึงอายุปัจจุบันขณะถูกจับกุม ระดับการศึกษา และปัญหาสุขภาพจิตของผู้ต้องหาหรือจำเลย ไปจนถึงประวัติการถูกจับกุมครั้งแรก ว่าเคยถูกจับกุมตอนเป็นเด็กและเยาวชนหรือไม่

2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจำเลย ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า การที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีอาชีพที่แน่นอนมั่นคง มีรายได้ มีทรัพย์สินเป็นของตนเอง เช่น บ้าน รถยนต์ ประเด็นที่แปลผลอยู่ในระดับมาก จะมีผลมากต่อแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดียาเสพติดที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี

3. ปัจจัยด้านสังคม ในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดียาเสพติดที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากกว่า การที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยอาศัยอยู่คนเดียวหรืออาศัยอยู่กับครอบครัว รวมถึงความผูกพันใกล้ชิดครอบครัวของผู้ต้องหาหรือจำเลย และการมีที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักแหล่งเป็นปัจจัยมีผลมาก

4. ปัจจัยด้านอาชญากรรม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดกับประวัติของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เคยได้รับการปล่อยชั่วคราวหรือเคยถูกคุมความประพฤติแล้วมีประวัติไม่มาปรากฏตัวต่อศาล และฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (เสพ จำหน่าย ครอบครองเพื่อจำหน่าย ผลิต นำเข้าและส่งออก)

และเห็นด้วยมากกับประวัติอาชญากรรมของผู้ต้องหาหรือจำเลยว่า ครั้งนี้เป็น การถูกจับกุมครั้งแรกหรือไม่ ความผิดครั้งนี้ได้กระทำขึ้นขณะถูกคุมความประพฤติหรือในขณะรอพิจารณาคดีหรือรอการลงโทษหรือไม่ ในขณะทำความผิดมีอาวุธในครอบครองหรือไม่รวมถึงโทษที่จะได้รับจากความผิดในปัจจุบัน เคยมีประวัติถูกจำคุกมาก่อน เคยกระทำความผิดในคดีร้ายแรงหรือมีพฤติกรรมต่อต้านสังคมหรือไม่

5.1.3 สรุปความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามในภาพรวม

1. การปล่อยชั่วคราวควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ต้องหาหรือจำเลย พึงจะได้รับผู้ต้องหาหรือจำเลยควรได้รับการประกันตัวชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีเพราะเพื่อประโยชน์ในการหาพยานหลักฐานมาเตรียมต่อสู้คดีพิสูจน์ความผิดในชั้นศาลต่อไป

2. การประเมินความเสี่ยงนั้นควรพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้เพิ่มเติมด้วย

- ปัจจัยส่วนบุคคล: อายุผู้ต้องหา จำนวนครั้งที่กระทำความผิด อาชีพก่อนกระทำความผิด

- ปัจจัยด้านคดี: จำนวนหรือปริมาณยาเสพติดของกลางในคดี พฤติการณ์แห่งคดี การกระทำความผิดลักษณะเป็นเครือข่ายมีการร่วมกันทำเป็นขบวนการหรือไม่

- ปัจจัยด้านสังคม: สภาพแวดล้อมของสังคมที่กลับไปอาศัย ภาระที่ต้องดูแล เช่น บุตรยังอยู่ในวัยเด็ก ภรรยา กำลังตั้งครรภ์ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องหาหรือจำเลยกับทีมผู้ขอประกัน เช่น เป็นบิดามารดา สามี ภริยา บุตร

- ปัจจัยด้านอาชญากรรม: การกระทำความผิดซ้ำ โทษที่ร้ายแรง ประวัติการกระทำความผิดครั้งก่อน ๆ มีประวัติหลบหนีชั้นศาล หรือในชั้นสอบสวน

3. การปล่อยชั่วคราวนั้น ควรมีการตัดสินใจจากหลาย ๆ หน่วยงานร่วมกันก่อน ได้รับการพิจารณาปล่อยชั่วคราวควรต้องกำหนดเงื่อนไขว่า ตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการประเมินแล้ว จินนาเชื่อว่าจะไม่กลับไปใช้ยาเสพติดอีก และต้องมีปัจจัยเรื่องหลักทรัพย์ด้วยในการป้องกันความเสี่ยง อีกทั้งควรเพิ่มเติมเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราวให้รัดกุมมากขึ้น เช่น เพิ่มคำสั่งห้ามต่าง ๆ ในระหว่างปล่อยตัวชั่วคราว หรือ การใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม

5.2 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา

5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. รัฐจะต้องสนับสนุนการปล่อยชั่วคราวเป็นหลัก โดยส่งเสริมมาตรการทางเลือกแทนการจำคุกผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่สอดคล้องกับหลักมาตรฐานสากลและหลักกฎหมายที่ถือว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาเสพติดที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปีนั้น ควรใช้แบบประเมินความเสี่ยง เพื่อพิจารณาว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยรายใดควรจำคุก รายใดควรได้รับการปล่อยชั่วคราว และถ้าหากผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว จะใช้วิธีใดในการปล่อยชั่วคราว เช่น การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วย การกำหนดวันรายงานตัวต่อศาล การส่งตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัด หรืออาจใช้หลายวิธีควบคู่กันไป เป็นต้น ซึ่งจากผลการศึกษาในครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า ปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวจะต้องคำนึงถึงรายละเอียดในปัจจัยส่วนตัวของผู้ต้องหาหรือจำเลย ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านอาชญากรรม

2. ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมากำกับดูแล เพื่อพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยให้สามารถทำนายความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำ และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง โดยจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม พบว่าในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการจัดตั้งหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านนี้โดยเฉพาะ ได้แก่ Pretrial Service Agency (PSA) ซึ่งหน่วยงานนี้จะมีหน้าที่ตั้งแต่สืบสวน รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผู้ต้องหาหรือจำเลย ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ไปจนถึงการดูแลควบคุมสอดส่อง (Pretrial Supervision) ติดตามให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยปฏิบัติตามเงื่อนไข และให้ความช่วยเหลือในการตามตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หลบหนี

5.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

ในการดำเนินงานเพื่อให้ระบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะแรก: ในระหว่างที่ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อกำกับดูแลการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย ควรให้ตำรวจดำเนินการนำร่องไปก่อน เพราะสามารถทำได้โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจตามมาตรา 131 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่ว่า ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิด เท่าที่สามารถจะทำได้ เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกร้องกล่าวหา เพื่อจะรู้ตัวผู้กระทำผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา แล้วนำข้อมูลที่ได้มาประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยตามแบบประเมินความเสี่ยงเมื่อทราบระดับความเสี่ยงของผู้ต้องหาหรือจำเลยแล้ว อาจให้เจ้าพนักงานตำรวจสรุปความเห็นอีกครั้งว่าควรปล่อยชั่วคราวหรือไม่เช่น หากประเมินแล้วได้ระดับความเสี่ยงต่ำ แต่เจ้าพนักงานตำรวจมีความเห็นหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมที่สนับสนุนว่าไม่ควรปล่อยชั่วคราว ก็สามารถทำได้ ในทางกลับกัน หากประเมินแล้วได้รับความเสี่ยงสูง แต่เจ้าพนักงานตำรวจมีข้อมูลสนับสนุนให้ปล่อยชั่วคราวได้ ก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่ต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรแนบไปกับแบบประเมินความเสี่ยง โดยส่งข้อมูลต่อให้อัยการเป็นผู้ตรวจสอบต่อไป

ระยะที่สอง: ระยะที่หน่วยงานกลางที่กำกับดูแลการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยได้จัดตั้งเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่ตั้งแต่สืบสวนรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผู้ต้องหาหรือจำเลย ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ไปจนถึงการดูแลควบคุมสอดส่อง (Pretrial Supervision) ติดตามให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยปฏิบัติตามเงื่อนไข และให้ความช่วยเหลือในการตามตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หลบหนี โดยสำหรับการประเมินความเสี่ยงนั้น เมื่อจัดทำเรียบร้อยแล้วอาจส่งให้อัยการหรือศาลเป็นผู้ตรวจสอบต่อไป

ข้อเสนอแนะในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาชญากรรมที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี

จากการทบทวนวรรณกรรมและจากผลการศึกษาที่ได้มีความสอดคล้องกัน กล่าวคือ ในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้น ควรพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ของผู้ต้องหาหรือจำเลย อันได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยทางด้านประวัติอาชญากรรม

ผู้ศึกษาจึงขอเสนอปัจจัยที่ควรมีในแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาชญากรรมที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี และแนวทางในการกำหนดคะแนนความเสี่ยง ดังแสดงในตารางที่ 5.1 ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ นั้นจะมีผลต่อความเสี่ยงที่จะทำให้การปล่อยชั่วคราวล้มเหลว ดังนั้น หากปัจจัยดังกล่าวทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น จะต้องกำหนดคะแนนความเสี่ยงให้มากขึ้นตามด้วย

ตารางที่ 5.1

ปัจจัยที่ควรมีในแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาชญากรรมที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี และแนวทางในการกำหนดคะแนนความเสี่ยง

ปัจจัย	การกำหนดคะแนนความเสี่ยง
อายุขณะถูกจับกุม	อายุน้อยจะมีความเสี่ยงมากกว่า
เคยถูกจับกุมขณะเป็นเด็กหรือเยาวชนหรือไม่	หากเคยถูกจับกุมขณะเป็นเด็กหรือเยาวชนจะมีความเสี่ยงมากกว่า
การศึกษาสูงสุด	หากมีการศึกษาน้อยกว่าระดับมัธยมศึกษาจะเพิ่มความเสี่ยง
ปัญหาสุขภาพจิต	หากมีปัญหาสุขภาพจิตจะมีความเสี่ยงมากกว่า
ประวัติการใช้สารเสพติด	หากมีประวัติใช้สารเสพติดจะมีความเสี่ยงมากกว่า
มีอาชีพที่แน่นอนหรือไม่	การมีอาชีพที่แน่นอนจะลดความเสี่ยง
รายได้	การมีรายได้ที่เพียงพอจะลดความเสี่ยง
มีทรัพย์สินเป็นของตนเองหรือไม่ เช่น บ้าน รถยนต์	การมีทรัพย์สินจะลดความเสี่ยง
ความผูกพันใกล้ชิดกับครอบครัว	หากมีความผูกพันกับครอบครัวจะลดความเสี่ยง
ปัจจุบันอยู่คนเดียวหรืออยู่กับครอบครัว	หากอาศัยอยู่กับครอบครัวจะลดความเสี่ยง
ครั้งนี้เป็นการถูกจับกุมครั้งแรกหรือไม่	หากเป็นการถูกจับกุมครั้งแรกจะมีความเสี่ยงต่ำกว่า
ความผิดครั้งนี้ได้กระทำความผิดคุกคามความประพฤติหรือระหว่างรอพิจารณาคดีหรือรอการลงโทษหรือไม่	หากเป็นการกระทำความผิดคุกคามความประพฤติหรือระหว่างรอพิจารณาคดีหรือรอการลงโทษจะเพิ่มความเสี่ยง
เคยถูกจำคุกมาก่อนหรือไม่	หากเคยถูกจำคุกจะเพิ่มความเสี่ยง
เคยกระทำความผิดในคดีร้ายแรงหรือไม่	หากเคยทำความผิดร้ายแรงจะเพิ่มความเสี่ยง
มีพฤติกรรมต่อต้านสังคมหรือไม่	หากมีพฤติกรรมต่อต้านสังคมจะเพิ่มความเสี่ยง
เคยได้รับการปล่อยชั่วคราวแล้วหลบหนีหรือไม่	หากเคยได้รับการปล่อยชั่วคราวแล้วหลบหนีจะเพิ่มความเสี่ยง
โทษที่จะได้รับจากความผิดในปัจจุบัน	หากโทษสูงจะเพิ่มความเสี่ยง
มีอาวุธในครอบครองขณะทำความผิดหรือไม่	หากมีอาวุธในครอบครองจะเพิ่มความเสี่ยง

โดยในรายละเอียดเรื่องของการกำหนดคะแนนความเสี่ยงนั้นจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป ว่าปัจจัยแต่ละตัวนั้นควรมีน้ำหนักคะแนนความเสี่ยงเป็นเท่าใด ซึ่งในการศึกษานี้เพียงแต่รวบรวมข้อมูลว่าปัจจัยใดที่มีผลต่อความเสี่ยงที่จะทำให้การปล่อยชั่วคราวล้มเหลว และนำเสนอออกมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงเท่านั้น

ในการพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาชญากรรมที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี นอกจากจะทำให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการคุ้มครองสิทธิแล้ว ยังช่วยให้รัฐประหยังบประมาณในการดูแลผู้ต้องหาหรือจำเลยในเรือนจำ และหากสุดท้ายเมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับคำพิพากษาถึงที่สุด ยังสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการทำแบบประเมินไปใช้ในงานของราชทัณฑ์เพื่อเป็นประโยชน์ในการจำแนกผู้ต้องขังและจัดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูให้เหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละรายได้อีกด้วย

5.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับการทำนายความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย
2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมว่า ปัจจัยแต่ละตัวในแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวนั้น ควรมีน้ำหนักคะแนนความเสี่ยงเป็นเท่าใด
3. ควรมีการศึกษาเพิ่มถึงการจัดช่วงคะแนนความเสี่ยง เพื่อจะได้เป็นตัวกำหนดจำแนกระดับความเสี่ยงของผู้ต้องหาหรือจำเลย ซึ่งจะนำไปสู่วิธีการที่ใช้ในการปล่อยชั่วคราว
4. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงการกำหนดแนวทางในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาชญากรรม โดยพิจารณาจากคะแนนความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราว เช่น ถ้ามีคะแนนความเสี่ยงมากจะปล่อยชั่วคราวหรือไม่ ถ้าปล่อยจะปล่อยด้วยวิธีการอย่างไร ซึ่งผู้ที่ได้คะแนนความเสี่ยงมากกว่า วิธีการปล่อยชั่วคราวก็ต้องเข้มข้นกว่าผู้ที่ได้คะแนนความเสี่ยงน้อย เป็นต้น

รายการอ้างอิง

หนังสือ

กรมราชทัณฑ์, สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์, ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านอาชญาวิทยา.

(2551). ผู้ต้องขังกับปัญหาความแตกแยกในครอบครัวภายหลังถูกจำคุก. กรุงเทพฯ:

บพิธการพิมพ์.

กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, ชชาติ ชัยเดชสุริยะ, และ ณัฐสา ฉัตรไพฑูรย์. (ม.ป.ป.). *มาตรฐานองค์การ*

สหประชาชาติว่าด้วยการยุติธรรมทางอาญา. (ฉบับแปล). กรุงเทพฯ:

โรงพิมพ์เดือนตุลา.

คณิต ณ นคร. (2553). *กระบวนการยุติธรรมกับสิทธิพื้นฐานของประชาชน*. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

ธานี วรภัทร์. (2555). *หลักกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจำคุก*. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

พรชัย ชันดี และคณะ. (2558). *ทฤษฎีอาชญาวิทยา: หลักการ งานวิจัยและนโยบายประยุกต์*.

กรุงเทพฯ: ส.เจริญการพิมพ์.

สุดสงวน สุธีสร. (2546). *อาชญาวิทยา*. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สำนักงานกิจการยุติธรรม. (2552). *กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย*. กรุงเทพฯ: สำนักงาน

กิจการยุติธรรม.

สำนักงานศาลยุติธรรม, กองการต่างประเทศ. (2555). *การขอลดโทษชั่วคราวต่อศาล*. นนทบุรี:

ศูนย์การพิมพ์เพชรรุ่ง.

อิทธิพร บุญประครอง, ณัฐวัฒน์ กฤษณามระ, ศิริลักษณ์ นิยม, ปริม มาศรีนวล, พรพรหม เพ็ชรคล้าย,

และ กันตภณ พร้อมมูล. (ม.ป.ป.). *ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal*

Declaration of Human Rights). (ฉบับแปล). กรุงเทพฯ: กระทรวงการต่างประเทศ,

กรมองค์การระหว่างประเทศ.

วิทยานิพนธ์

กรกาญจน์ อรุณปลอด. (2543). *การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร*

ไทย: ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวความคิดทางกฎหมายและกระบวนการบังคับใช้.

(วิทยานิพนธ์ปริญญาโท). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะนิติศาสตร์.

รัตนา ธรรมรัตน์. (2544). *อำนาจรัฐในการควบคุมผู้ต้องหา: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับ*

ประเทศญี่ปุ่น. (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะนิติศาสตร์.

- ศัลยา ชาญศรีสมุทร. (2554). การชั่งระหว่างพิจารณา : ศึกษาการจำกัดระยะเวลาการชั่งระหว่างพิจารณา. (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะนิติศาสตร์.
- สุรินทร์ มากชูชิต. (2555). ระบบปล่อยชั่วคราวผู้ถูกกล่าวหา : ศึกษาการใช้หลักประกันในคดีอาญา. (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะนิติศาสตร์.

เอกสารอื่น ๆ

- กมลทิพย์ คติการ. (2544). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการผลิตสัญญาประกันในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด: ศึกษาเฉพาะกรณีศาลอาญา. วิทยาลัยการยุติธรรม.
- กรมราชทัณฑ์. (2548). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติในการกระทำความผิดในคดีจำหน่ายยาเสพติดของผู้ต้องขังหญิง. นนทบุรี: กรมราชทัณฑ์.
- กฤติยา ชัยฤทธิ์. (2554). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับการกระทำความผิดของผู้ต้องขังหญิงในคดียาเสพติดที่มีโทษสูง: ศึกษากรณีทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา. (สารนิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะนิติศาสตร์.
- ประยงค์ นบหนอง. (2558). ปัญหาข้อกฎหมายในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา. (สารนิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ). มหาวิทยาลัยปทุมธานี, คณะนิติศาสตร์.
- เพลินใจ แต่เกษม และคณะ. (2547). โครงการศึกษาวิจัยระยะเวลาในการถูกคุมขังของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี. รายงานการวิจัย. กรมราชทัณฑ์, สำนักวิจัยและพัฒนากระบวนการราชทัณฑ์.
- ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ และคณะ. (2551). การศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการนำมาตรการลงโทษระดับกลางมาใช้เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกในการลงโทษผู้กระทำความผิดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

- กลุ่มระบบข้อมูลและสถิติ. สรุปผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2558. สืบค้นจาก http://www.oppb.coj.go.th/doc/data/oppb/Results_of_2558.pdf
- จำเริญ สุภาคำ, และ นรินทร์ชัย พัฒนพงศา. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดของผู้ค้าที่เป็นนักโทษในเรือนจำพื้นที่เขต 5 ในประเทศไทย. สืบค้นจาก <http://www.tcithaijo.org/index.php/bkkthon/Article/view/59647/49002>

- นันท์นภัส สุปิยะพันธ์, ประทีป ทับอรรถานนท์, และ สอาด หอมมณี. (2557). *การปล่อยชั่วคราวโดย การนำมาตรการคุมขังแบบไม่ควบคุมตัว โดยนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับระบบ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย*. สืบค้นจาก http://www.east.spu.ac.th/journal/booksearch/upload/1455-019_provisional.pdf
- พงษ์ธร ธีบุญศิริ. (2556). *กระบวนการและการบริหารงานยุติธรรมไทย*. สืบค้นจาก http://website2556.moj.go.th/upload/mini110_information/uploadfiles/25400_9270.pdf
- วรรณวิมล คงวิชัย. (2556). *ปัจจัยทางด้านความผูกพันทางสังคมที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำผิด เกี่ยวกับยาเสพติด: กรณีศึกษาผู้ต้องขังชายชาวมุสลิมในชายแดนใต้*. สืบค้นจาก <http://journal.oas.psu.ac.th/index.php/asj/article/viewFile/154/96>

Electronic

- Austin, J. A., Bhati, A., Jones, M., & Ocker, R. (2012). *Florida Pretrial Risk Assessment Instrument*. Retrieved from [http://www.pretrial.org/download/riskassessment/FL%20Pretrial%20Risk%20Assessment%20Report%20\(2012\).pdf](http://www.pretrial.org/download/riskassessment/FL%20Pretrial%20Risk%20Assessment%20Report%20(2012).pdf)
- Austin, J., Ocker, R., & Bhati, A. (2010). *Kentucky Pretrial Risk Assessment Instrument validation*. Retrieved from <http://www.pretrial.org/download/riskassessment/2010%20KY%20Risk%20Assessment%20Study%20JFA.pdf>
- Bechtel K., Lowenkamp C., & Holsinger A. (2011). *Identifying the predictors of pretrial failure: A meta-analysis*. Retrieved from [https://www.pretrial.org/download/riskassessment/Identifying%20the%20Predictors%20of%20Pretrial%20Failure%20%20A%20Meta%20Analysis%20\(June%202011\).pdf](https://www.pretrial.org/download/riskassessment/Identifying%20the%20Predictors%20of%20Pretrial%20Failure%20%20A%20Meta%20Analysis%20(June%202011).pdf)
- Camman C., Myburgh, J.E., & Wormith, J. S. (2015). *Review of Pretrial Risk Assessment and Factors Predicting Pretrial Release Failure*. Retrieved from https://www.usask.ca/cfbsjs/research/pdf/research_reports/ReviewOfPTRAandRiskFactorsPredictingPretrialReleaseFailure.pdf

- Clark, J., & Levin, D. (2007). *The transformation of pretrial services in Allegheny County, Pennsylvania: Development of best practices and validation of risk assessment*. Retrieved from Pretrial Justice Institute's website:
<http://www.pretrial.org/download/pjireports/Allegheny%20County%20Pretrial%20Risk%20Assessment%20Validation%20Study%20-%20PJI%202007.pdf>
- Danner, Mona J. E., Vannostrand M., & Spruance, Lisa M. (2015). *Risk-based pretrial release recommendation and supervision guidelines*. Retrieved from
<http://www.pretrial.org/download/research/Risk%20Based%20Pretrial%20Release%20Rec%20&%20Superv%20Guidelines%20-%20Danner,%20VanNostrand,%20&%20Spruance%202015.pdf>
- Pretrial justice institute. (2015). *Pretrial risk assessment: Science provides guidance on assessing defendants*. Retrieved from [http://www.pretrial.org/download/advocacy/Issue%20Brief-Pretrial%20Risk%20Assessment%20\(May%202015\).pdf](http://www.pretrial.org/download/advocacy/Issue%20Brief-Pretrial%20Risk%20Assessment%20(May%202015).pdf)
- Pretrial Justice Institute. (2012a). *Pretrial risk assessment 101: Science provides guidance on managing defendants*. Retrieved from website:
[http://www.pretrial.org/download/advocacy/PJI%20Risk%20Assessment%20101%20\(2012\).pdf](http://www.pretrial.org/download/advocacy/PJI%20Risk%20Assessment%20101%20(2012).pdf)
- Siddiqi, Q. (2002). *Prediction of pretrial failure to appear and an alternative pretrial release risk-classification scheme in New York City: A reassessment study*. Retrieved from http://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/3070/NYCJA_Prediction_of_Pretial_Failure_to_Appear.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Siddiqi, Q. (2006). *Predicting the likelihood of pretrial re-arrest for violent felony offenses and examining the risk of pretrial failure among New York City defendants: An analysis of the 2001 dataset*. Retrieved from website:
<http://www.nycja.org/library.php>



ภาคผนวก



แบบสอบถาม

เรื่อง แนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราว ก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาญาเสพติด

1. ข้อมูลเบื้องต้น

แบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดี (Pretrial Risk Assessment Tool) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงการหลบหนีของผู้ต้องหาหรือจำเลย หากได้รับการปล่อยชั่วคราว ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวจะช่วยแปลข้อมูลเป็นคะแนนความเสี่ยง ทำให้สามารถแบ่งผู้ต้องหาหรือจำเลยออกเป็นกลุ่มตามคะแนนความเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มเสี่ยงมากที่สุด เสี่ยงมาก เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงน้อย และเสี่ยงน้อยมากที่สุด ซึ่งการแบ่งกลุ่มนี้จะช่วยให้สามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมแทนการจำคุกระหว่างพิจารณาคดี เช่น กำหนดการมารายงานตัวต่อศาล การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

2. คำชี้แจง

1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาญาเสพติด เพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าในการจัดทำสารนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทสาขานโยบายสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. แบบสอบถามชุดนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาญาเสพติดที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาเสพติดที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี

นางสาววรัญญา โชติพงศ์



แบบสอบถาม

เรื่อง แนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดี
ในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาญา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง: กรุณาเติมคำในช่องว่างหรือใส่เครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐ หน้าข้อที่ตรงกับความเป็นจริง
ของท่านหรือตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

1. เพศ

☐ 1. ชาย☐ 2. หญิง

2. อายุ..... ปี

3. ระดับการศึกษา

☐ 1. ต่ำกว่าประถมศึกษา☐ 2. ประถมศึกษา☐ 3. มัธยมศึกษาตอนต้น☐ 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย☐ 5. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า☐ 6. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า☐ 7. ปริญญาโทหรือเทียบเท่า☐ 8. อื่น ๆ (ระบุ)

4. อาชีพ

☐ 1. ตำรวจ☐ 2. อัยการ☐ 3. ผู้พิพากษา☐ 4. ทนายความ☐ 5. เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

5. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

☐ 1. น้อยกว่า 1 ปี☐ 2. 1-3 ปี☐ 3. 4-6 ปี☐ 4. 7-9 ปี☐ 5. 10-12 ปี☐ 6. 13-15 ปี☐ 7. 16-18 ปี☐ 8. 19 ปีขึ้นไป

6. สถานที่ปฏิบัติงาน.....

ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยง
ในการปล่อยชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาญาเสพติดที่มีอัตรา
โทษจำคุกมากกว่า 5 ปี

ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อแนวทาง ในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวก่อน พิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาญาเสพติดที่มีอัตรา โทษจำคุกมากกว่า 5 ปี	ระดับความคิดเห็น				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปาน กลาง (3)	น้อย (2)	น้อย ที่สุด (1)
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ต้องหาหรือจำเลย					
1. เพศ					
2. อายุ					
2.1 อายุปัจจุบันขณะถูกจับกุม					
2.2 เคยถูกจับกุมครั้งแรกตอนเป็นเด็กและเยาวชน					
3. ระดับการศึกษา					
4. ปัญหาสุขภาพจิต					
5. ประวัติการใช้สารเสพติด					
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจำเลย					
1. การมีอาชีพที่แน่นอนมั่นคง					
2. ประวัติการทำงาน (ระยะเวลาการทำงานในแต่ละที่)					
3. ลักษณะการทำงาน (Part time/Full time)					
4. รายได้					
5. การมีทรัพย์สินเป็นของตนเอง เช่น บ้าน รถยนต์					
ปัจจัยด้านสังคม					
1. สถานภาพสมรสหรือโสด					
2. ความผูกพันใกล้ชิดกับครอบครัว					
3. ที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง					
4. ระยะเวลาที่ได้อาศัยอยู่ในสถานที่อยู่ ณ ปัจจุบัน					
5. อาศัยอยู่คนเดียวหรืออาศัยอยู่กับครอบครัว					

ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อแนวทาง ในการสร้างแบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราว ก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดียาเสพติด ที่มีอัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี	ระดับความคิดเห็น				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปาน กลาง (3)	น้อย (2)	น้อย ที่สุด (1)
ปัจจัยด้านอาชญากรรม					
1. ประวัติอาชญากรรม					
1.1 ประวัติถูกจับกุมครั้งแรก					
1.2 ประวัติเคยถูกจำคุก					
1.3 เคยกระทำความผิดในคดีร้ายแรง					
1.4 พฤติกรรมต่อต้านสังคม					
2. เคยได้รับการปล่อยชั่วคราวหรือเคยถูกคุม ความประพฤติแล้วมีประวัติไม่มาปรากฏตัวต่อศาล					
3. ความผิดในปัจจุบัน					
3.1 ทำความผิดขณะถูกคุมความประพฤติหรือในขณะรอ พิจารณาคดีหรือรอการลงโทษ					
3.2 ฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (เสพ จำหน่าย ครอบครองเพื่อจำหน่าย ผลิต นำเข้าและส่งออก)					
3.3 โทษที่จะได้รับจากความผิดในปัจจุบัน					
3.4 ในขณะที่ทำความผิดมีอาวุธในครอบครอง					

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมิน
ความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวก่อนพิจารณาคดีในกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยคดียาเสพติดที่มี
อัตราโทษจำคุกมากกว่า 5 ปี ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ (เพิ่มเติม)

.....

.....

.....

.....

.....

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ	นางสาววรรัญญา โชติพงศ์
วันเดือนปีเกิด	3 มิถุนายน 2532
วุฒิการศึกษา	ปีการศึกษา 2554: เกษัตริศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง	เภสัชกรปฏิบัติการ ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
ประสบการณ์ทำงาน	2557-ปัจจุบัน: เภสัชกรปฏิบัติการ ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 2555-2557: เภสัชกร โรงพยาบาลพญาไท 2